

한국은행 외국환거래 신고 편람

2019. 12

본 편람은 외국환거래 신고인의 편의를 위해 참고용으로 제작된 것으로 실제 신고시에는 개별 사안별로 제출서류 및 확인사항 등에 차이가 있을 수 있습니다.

한국은행 국제국

발간사

우리나라의 외환부문 자유화는 1997년 외환위기를 거치면서 빠르게 추진되었습니다. 1999년 4월 「외국환관리법」의 폐지와 함께 ‘원칙자유 예외규제 체계’인 「외국환거래법」이 시행되었고, 2006년에는 「외국환거래법」상의 자본거래 허가제 적용시한이 만료되어 자본거래 중 허가사항이 모두 신고사항으로 전환되었습니다. 이에 따라 외국환거래 신고에 대한 이해가 중요하게 되어 한국은행은 외국환거래 신고 및 업무처리에 어려움을 느끼고 있는 일반인 및 외국환은행 실무자 등을 위하여 2007년 「한국은행 외국환거래 신고 편람」을 처음으로 발간하였습니다.

초판 발간 이후 추가적인 외환자유화와 규제개혁이 실시됨에 따라 외국환거래제도에 많은 변화가 있었습니다. 이에 외국환업무취급기관의 업무범위 확대, 평상시 대외채권 회수의무 폐지 등 그간의 제도 변화를 반영하고 초판 책자의 일부 미흡한 부분을 보완하여 2017년에 개정판을 발간한 바 있습니다.

이번 개정판에서는 외환소비자의 거래편의 증대 등을 위한 정부의 「외환제도·감독체계 개선방안」(2018년)에 따른 신고 면제대상 거래의 확대, 역외금



용회사 투자 변경 신고 등의 사후 보고로의 전환, 비거주자간 원화표시 자본 거래 신고기관 조정 등 「외국환거래규정」의 적지 않은 변경 내용을 충실히 반영하는 동시에 신고사항 및 신고사례에 대한 안내 등을 추가·보완하여 책자의 내용을 한층 더 보강하였습니다.

앞으로도 한국은행은 국민들이 외환거래를 원활히 할 수 있도록 우리나라 외환거래제도 발전을 위한 최선의 노력을 경주하겠습니다. 아무쪼록 이 책자를 통해 일반인 및 외환실무자들이 우리나라 외환거래제도를 쉽게 이해하여 관련 신고를 차질 없이 이행하는데 도움이 되기를 바랍니다.

2019년 12월

한국은행 국제국장 양 석 준

목 차

제1편 우리나라 외환제도 개요

1. 우리나라 외환제도의 특징	9
2. 외국환거래제도 관련 법규	12
3. 외국환거래법의 적용대상	16
4. 외국환거래제도 담당기관	19

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

1. 지급 및 지급등의 방법	25
가. 대외지급수단매매	25
나. 상계에 의한 지급등의 방법	34
다. 제3자 지급등의 방법	44
라. 일정기간을 초과하는 지급등의 방법	54
마. 외국환은행을 통하지 않는 지급등의 방법	66
2. 자본거래	76
가. 국내 및 해외 예금·신탁	77
나. 외화자금차입	86
다. 비거주자에 대한 대출	95
라. 보증 및 담보	105
마. 채권등의 매매	125

바. 증권취득	135
사. 파생상품거래	158
아. 기타자본거래	168
자. 역외금융회사에 대한 투자	194
차. 해외지점의 영업활동	211
카. 부동산취득	214

3. 신고내용 변경	225
------------------	-----

4. 금융제재대상자와의 지급등에 대한 허가	229
-------------------------------	-----

〈부 록〉

1. 외국환거래관련 주요기관 연락처	233
가. 한국은행 본부 및 지역본부	233
나. 외국환은행	234
다. 유관기관	235

2. 신고시 자주 하는 질문	236
가. 대리신고	236
나. 사후신고	237
다. 인터넷 질의 방법	237
라. 방문상담 절차	238
마. 한국은행 본부에서만 처리할 수 있는 신고 업무	238
바. 신고의 처리 절차	239
사. 기타	239



제1 편

우리나라 외환제도 개요

1. 우리나라 외환제도의 특징

- 우리나라의 외환제도는 1999년 4월 1일부터 시행된 「외국환거래법」에 근간을 두고 있음. 외환위기를 거치면서 우리나라의 외환제도는 빠르게 자유화 되었으며 이에 따른 부작용을 최소화하기 위한 제도적 보완장치도 마련되었음

(외국환거래의 자유화)

- 과거 「외국환관리법」(1961.12월 제정)은 국내·외 자금이동을 수반하는 자본거래 등을 원칙적으로 금지하고 「외국환관리법」의 목적에 비추어 필요하다고 인정되는 부분만 예외적으로 허용하는 원칙규제·예외허용 체계(positive system)였으나, 현행 「외국환거래법」(1998.9월 제정)은 원칙적으로 자본거래를 포함한 모든 외국환거래를 자유롭게 인정하되 필요하다고 인정되는 부분은 예외적으로 규제하는 원칙자유·예외규제 체계(negative system)로 전환

(자유화에 따른 부작용의 최소화)

- 현행 「외국환거래법」은 외환거래 자유화에 따른 부작용을 최소화하기 위해 한국은행을 외환거래 정보의 집중, 교환, 중계 등을 담당하는 외환정보집중기관으로 지정·운영함으로써 효과적인 사후관리 및 모니터링 체제 구축을 도모하고 있으며, 유사시에 대비해 가변예치 의무제도, 자본거래허가제 등의 안전장치(safeguard)를 운용할 수 있는 제도적 근거를 마련하고 있음

- 한편 2017.7.18. 이후 평상시 대외채권 회수의무가 폐지되고 비상시 기획재정부 장관의 비상조치권(safeguard)으로 대체됨에 따라 한국은행 앞 대외채권 회수 면제 또는 연장 신고는 폐지되었음

(국제적 성격)

- 국제거래 자유화는 국제통화기금(IMF), 세계무역기구(WTO), 경제협력개발기구(OECD) 등과 여러 형태의 쌍무협정을 통하여 국제적으로 시행되고 있으므로 이 흐름에 따라 우리나라의 「외국환거래법」도 국내 경제상황이 허락하는 한 자유화를 추진하고 있음

(외국환업무취급기관 제도)

- 외국환거래의 효율화를 위해 일정요건을 갖춘 모든 금융회사가 등록만 하면 외국환업무를 취급할 수 있도록 하는 제도로써 특히 외국환업무취급기관 중 「은행법」, 「한국산업은행법」, 「한국수출입은행법」, 「중소기업은행법」, 「농업협동조합법」 및 「수산업협동조합법」에 의한 금융회사 등의 외국환업무를 영위하는 국내 영업소를 ‘외국환은행’이라고 함
- 현행 「외국환거래법」은 대부분의 외국환거래를 외국환은행을 통해 이루어지도록 유도하고 외국환관리 권한의 일부를 외국환은행의 장에게 위탁하여 외국환관리의 실효성을 확보하고 있음
- 한편 기타 외국환업무취급기관의 외환업무 취급범위를 확대하여 국제 경쟁력을

강화하기 위해 2016.3월 업무범위 규정방식을 종전의 포지티브(positive) 방식에서 네거티브(negative) 방식으로 전환함에 따라 각 금융회사등은 설치 근거 법령에서 인정한 업무와 직접 관련된 외국환업무를 별다른 규제 없이 영위할 수 있게 되었음

2. 외국환거래제도 관련 법규

- 외국환거래제도 관련법규는 직접 외국환관리를 목적으로 하는 기본법규와 외국환거래제도에 간접적으로 관련되는 관련법규로 나눌 수 있는데 우리나라의 경우 전자에 속하는 것으로는 「외국환거래법」, 「외국환거래법시행령」, 「외국환거래규정」 등이 있고, 후자에 속하는 것으로서는 「대외무역법」, 「외국인투자촉진법」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「한미행정협정」 등이 있음

(기본법규)

- 우리나라의 외국환거래에 있어서 기본법규인 현행 「외국환거래법」은 1998년 9월 16일 법률 제5550호로 제정 공포되어 1999년 4월 1일 시행됨
- 동 법은 외국환거래에 관련되는 모든 대외거래를 대상으로 한 극히 포괄적인 법률로서 추상적인 규정만을 두고 있으며 시행령 이하의 제 규정에서 구체적인 세부사항을 정하고 있음
- 실제로 외국환거래제도의 내용을 구체화한 것이 「외국환거래규정」이며 동 규정의 개정으로 법률 개정의 번잡성을 피하고 외국환거래제도의 기동성과 신축성을 기하고 있음

(관련법규)

- 대외거래를 단일체계에 의하여 관리하는 것이 바람직하다고 볼 수 있으나 법 제정 당시의 사정과 경제적 환경의 변화로 무역거래, 외국인 직·간접투자 등에 관하여 별도의 법률을 제정하고 있음

① 대외무역법

- 1987년 7월 1일 「무역거래법」, 「산업설비 수출촉진법 및 수출조합법」을 통폐합하여 「대외무역법」을 제정하여 운영하고 있음
- 동 법은 수출진흥과 수입조정으로 대외무역의 건전한 발전과 국제수지의 균형, 국민경제의 발전을 기하기 위하여 수출입의 허가 승인, 수출입거래의 질서 유지 등 주로 재화의 국제적 이동에 관한 사항을 규정하고 있음
- 외국환거래법령에서는 수출입의 대금결제방법과 관련하여 대부분의 기업 영업활동과 관련이 있는 지급 및 수령의 방법을 원칙적으로 자유화하여 종전의 지급등의 방법에 대한 허가제를 폐지하고 거주자와 비거주자간의 채권·채무를 소멸시키거나 불법적인 외화유출입 수단으로 악용될 수 있는 지급등의 방법에 대해서만 이를 신고토록 하고 있고, 「대외무역법」은 수출입거래행위 자체를 관리하고 있음

② 외국인투자촉진법

- 기존의 「외국인투자 및 외자도입에 관한 법률」을 폐지하고 1998년 9월 제정된 「외국인투자촉진법」은 외국인투자에 대한 지원과 편의제공을 통하여 외국인 투자의 유치를 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 그 목적으로 하고 있음
- 외국인의 직접투자와 관련된 국내 증권의 취득, 국내 기업에 대한 장기 차관의 공여 등 외국인환 및 대외거래에 관한 사항에 관하여 「외국인투자촉진법」에 특별한 규정이 있는 경우에는 「외국인투자촉진법」이 「외국환거래법」 보다 우선 적용됨

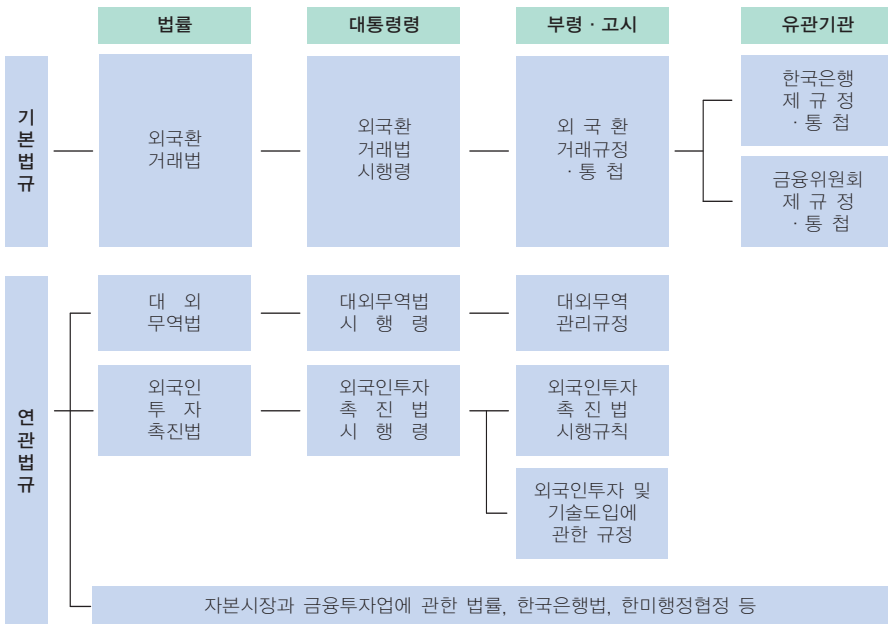
③ 한미행정협정

- 「대한민국과 미합중국간의 상호방위조약 제4조에 의한 시설과 구역 및 대한민국에서의 미합중국군대의 지위에 관한 협정」은 1967년 2월 9일부터 발효된 한미 간의 국제조약으로서 한국에 주둔하고 있는 미군과 그 구성원, 군속과 그 가족 및 초청계약자 등의 신분과 법적 지위를 규율함과 동시에 이들의 출입국 및 외국환관리, 재판권 등에 있어 한국 법률의 적용범위 등을 규정함
- 따라서 「한미행정협정」은 주한미군 등에 대한 외국환관리의 근거법규인 동시에 「외국환거래법」에 대한 특별법적인 성격을 가지고 있음

④ 한국은행법 제82조

○ 한국은행이 영위하는 외국환업무의 범위를 규정하고 있음

외국환거래제도 관련 법규 체계도



3. 외국환거래법의 적용대상

(인적대상과 거래행위)

① 인적대상

- 인적대상은 거주자와 비거주자로 구분되며 구분기준이 되는 거주성은 국적과 관계없이 일정기간 이상의 거주 또는 거주할 의사 여부 및 경제적 밀착 여부에 따라 결정됨

② 거래행위

- 대한민국에서 행하는 외국환거래
- 대한민국과 외국간의 거래 또는 지급이나 수령(외국에서 행하여 지는 것으로서 대한민국 내에서 그 효과가 발생하는 것 포함)
- 외국에 주소 또는 거소를 둔 개인과 외국에 주된 사무소를 둔 법인이 행하는 대한민국 통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 거래
- 대한민국에 주소 또는 거소를 둔 개인 또는 그 대리인·사용인, 그 밖의 종업원이 외국에서 그 개인의 재산 또는 업무에 관해 행한 행위

- 대한민국에 주된 사무소를 둔 법인의 대표자·대리인·사용인, 그 밖의 종업원이 외국에서 그 법인의 재산 또는 업무에 관해 행한 행위

(물적대상)

- ① 외국환 : 대외지급수단, 외화증권, 외화파생상품 및 외화채권
- ② 내국지급수단 : 대외지급수단을 제외한 내국통화 및 기타의 지급수단
- ③ 귀금속 : 금이나 금합금의 지금, 유통되지 아니하는 금화, 그 밖의 금을 주재료로 하는 제품 및 가공품
- ④ 대외지급수단 : 외국통화로 표시되거나 외국에서 사용할 수 있는 정부지폐·은행권·주화·수표·우편환·신용장과 환어음·약속어음·그 밖의 지급받을 수 있는 내용이 표시된 우편 또는 전신에 의한 지급지시 및 대금을 미리 받고 발행하는 선불카드 등
- ⑤ 외화증권 : 외국통화로 표시되거나 외국에서 지급받을 수 있는 증권
 - － 채무증권 : 국채, 지방채, 특수채, 사채, 기업어음 등
 - － 지분증권 : 주식, 신주인수권, 출자증권, 출자지분 등
 - － 수익증권
 - － 투자계약증권
 - － 파생결합증권
 - － 증권예탁증권

- ⑥ 외화채권 : 외국통화로 표시되거나 외국에서 지급받을 수 있는 채권(모든 종류의 예금, 신탁, 보증, 대차 등으로 생기는 금전 등의 지급을 청구할 수 있는 권리로서 지급수단, 증권, 귀금속, 파생상품에 해당되지 않는 것)

외국환거래법규 적용 대상거래

거래당사자	표시(결제)통화	적용 여부
거주자 ↔ 거주자	원화	적용 안됨
거주자 ↔ 거주자	외화	적용
거주자 ↔ 비거주자	원화, 외화	적용*
비거주자 ↔ 비거주자	원화	적용
비거주자 ↔ 비거주자	외화	적용 안됨

* 수출입, 무역거래 등 경상거래의 경우 원인거래 자체에 대해서는 「대외무역법」, 「관세법」 등이 적용되고, 지급 및 수령(결제행위)에 대해서만 「외국환거래법」이 적용

4. 외국환거래제도 담당기관

- 외국환거래는 정상거래 지급을 제외하고는 거래원인에 대한 규제가 있으므로 사전에 관련 기관에 허가, 신고등의 절차를 취하여야 함
- 허가, 신고 등의 업무는 기획재정부와 기획재정부의 위탁·위임에 따라 한국은행, 외국환은행 등이 처리하고 있으며 외국환거래에 대한 검사는 한국은행, 관세청, 금융감독원이 담당하고 있음
- 각 기관별 외국환거래신고 등 업무는 다음과 같음
 - 기획재정부
 - 외화자금 차입 신고(미화 3천만달러 초과)
 - 국내·외 증권발행 신고
 - 금융위원회·금융감독원
 - 금융업의 해외직접투자 신고수리 및 신고
 - 금융기관의 해외지사 설치 신고 등
 - 한국은행
 - 지급등의 방법 신고
 - 각종 자본거래의 신고
 - 금융제재대상자와의 지급등에 대한 허가

○ 외국환은행

- 대외지급 등 외국환업무
- 지급등의 방법 신고
- 해외예금 신고(동일자, 동일인 기준 미화 5만달러 이하)
- 외화자금 차입 신고(영리법인 등)
- 채무보증 신고
- 외국부동산·시설물 등의 이용권, 회원권 취득 신고
- 비거주자의 국내증권 취득신고
- 현지금융 신고
- 해외직접투자 신고
- 비금융기관의 해외지사 설치 신고
- 외국기업등의 국내지사 설치 신고
- 비거주자의 국내부동산 취득 신고
- 거주자의 외국부동산 취득 신고수리 등

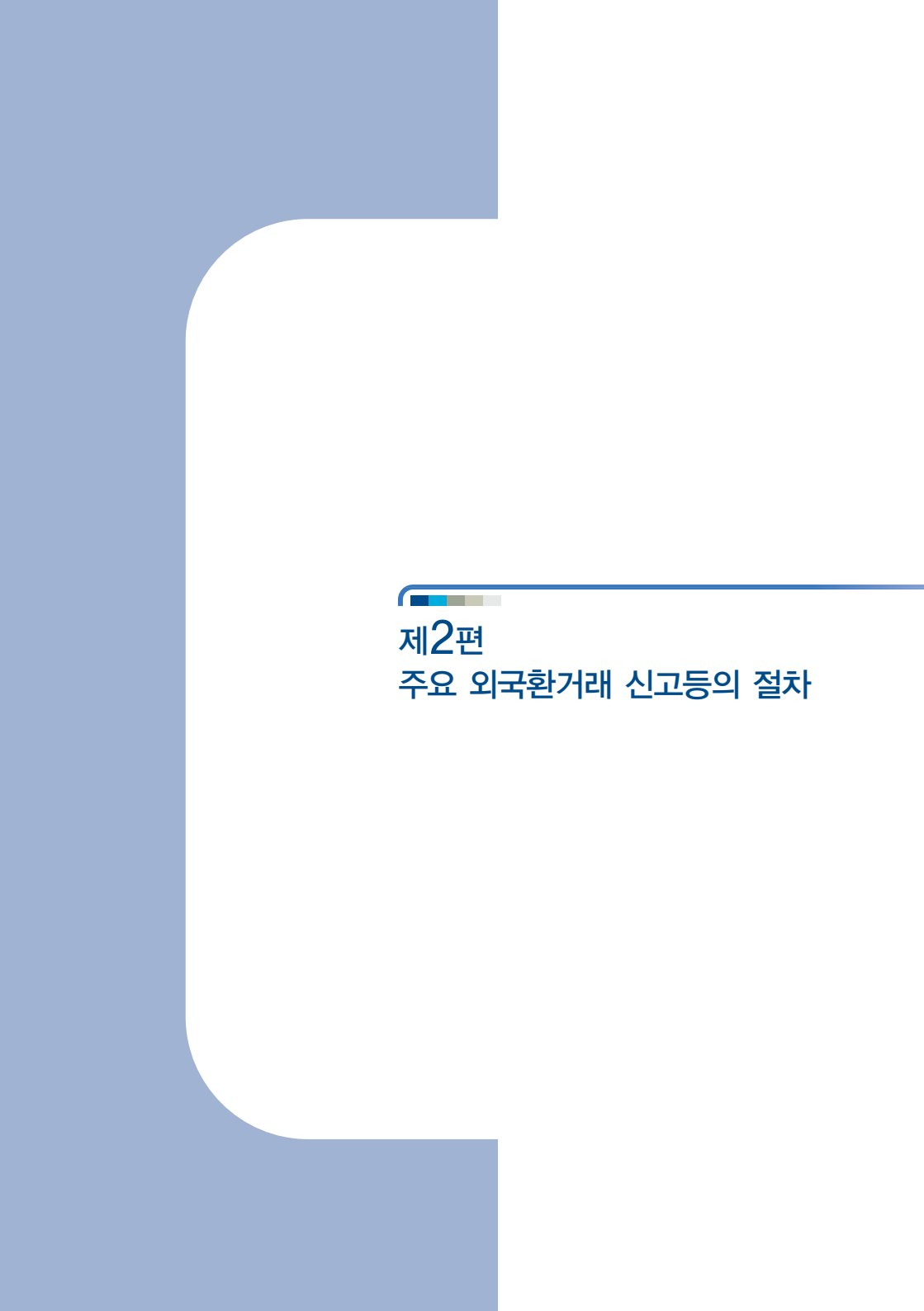
○ 산업통상자원부

- 외국인 직접투자신고
- 수출입 관련 안내 등

○ 관세청

- 지급수단 수출입 신고
- 환전영업자 등록 등

- 각 기관별 업무에 대한 구체적인 사항은 <부록>의 ‘외국환거래관련 주요기관 연락처’로 문의하면 안내받을 수 있음
- 이하 제2편에서는 한국은행이 취급하고 있는 외국환거래 심사, 신고 업무를 중심으로 신고항목 설명, 자주 묻는 질문과 답변, 신고방법 등을 설명함
 - 각종 신고와 관련 신고인들이 공통적으로 자주하는 질문은 <부록> ‘신고시 자주하는 질문’을 참고하시기 바람



제2편

주요 외국환거래 신고등의 절차

1. 지급 및 지급등의 방법

가. 대외지급수단매매

- 외국인 거주자 또는 비거주자가 다음의 원화자금을 대외지급 하고자 하는 경우에는 한국은행에 ‘대외지급수단매매신고’를 한 후 외화를 매입할 수 있으며, 신고한 금액 범위 내에서 외국환은행을 통하여 대외지급 할 수 있음. 다만, ① 해외유학생 및 해외체재자의 지급절차, ② 해외이주비 절차 및 재외동포 국내재산 반출절차, ③ 비거주자 또는 외국인거주자의 지급절차*를 이용할 수 있는 경우에는 해당 절차를 통해 대외지급 하여야 함

* 외국인거주자가 국내에서 고용, 근무에 따라 취득한 국내보수 범위 내에서의 대외지급 등

- 국민인 비거주자의 국내원화예금 · 신탁계정관련 원리금
- 외국인거주자의 국내부동산 매각대금(외국으로부터 휴대수입 및 송금된 자금으로 취득한 국내 부동산 매각대금을 취득금액 범위내에서 지급하고자 하는 경우로서 부동산소재지 또는 신청자의 최종주소지 관할세무서장이 발행한 부동산매각자금확인서를 외국환은행에 제출하는 경우는 제외)
- 비거주자간 거래와 관련한 비거주자의 담보, 보증 제공 후 국내재산 처분대금 (교포등에 대한 여신 대지급의 경우 제외)

- 비거주자가 외국환은행으로부터 대출받은 원화자금(거주자의 담보·보증이 있는 경우)
- 국민인 비거주자가 거주자와의 부동산 임대, 금전차입 등을 통해 취득한 원화자금
- 외국인거주자 및 비거주자의 일정 범위를 초과(예 : 국내에서의 환전실적을 초과하는 재환전 등)하는 내국지급수단을 대가로 한 자금 등

(재외동포 재산반출 절차)

- 비거주자가 재외동포*인 경우 본인명의로 보유하고 있는 다음의 국내재산(재외동포 자격 취득후 형성된 재산 포함)을 국외로 반출하고자 하는 경우에는 거래 외국환은행을 지정한 후 ‘자금출처 확인서’ 등을 제출하고 동 은행을 통하여 대외지급 할 수 있음

* 「해외이주법」에 의한 해외이주자로서 외국국적을 취득한 자 및 대한민국 국민으로서 외국의 영주권 또는 이에 준하는 자격을 취득한 자

- 부동산 처분대금*(부동산을 매각하여 금융자산으로 보유하고 있는 경우 포함)
 - * 세무서 발행 부동산매각자금확인서를 제출하여야 하며, 확인서 신청일 현재 부동산 처분일로부터 5년이 경과하지 아니한 부동산 처분대금에 한함
- 국내예금·신탁계정관련 원리금, 증권 매각대금
- 본인명의 예금 또는 부동산을 담보로 하여 외국환은행으로부터 취득한 원화대

출금

- 본의명의 부동산의 임대보증금

FAQ

대외지급수단매매

Q1. 외국에 거주하는 우리나라 국민이 국내에 있는 자기 재산을 외국으로 가지고 나가기 위해서는 어떠한 절차를 밟아야 하나요?

■ 외국에 거주하는 우리나라 국민(비거주자)은 재외동포와 재외동포가 아닌 비거주자로 분류되고 이에 따라 국내 재산을 반출하는 절차가 달라짐

○ 재외동포*가 국내 본인명의 재산을 외국으로 반출하고자 하는 경우 ‘재외동포 재산반출 절차’를 취함. 따라서 재외동포에 해당되는 비거주자가 국내 재산을 국외로 반출하고자 하는 경우 지정거래외국환은행을 통하여 반출할 수 있음

* 재외동포란 「해외이주법」에 의한 해외이주자로서 외국국적을 취득한 자 또는 대한민국 국민으로서 외국의 영주권 또는 이에 준하는 자격을 취득한 자를 의미함

○ 상기 이외의 경우에는 한국은행에서 대외지급수단매매 신고절차를 통해 국내에 있는 본인 재산의 대외지급이 가능함

Q2. 영주권이나 시민권이 없는 국민인 비거주자의 국내재산은 어떠한 절차를 통해 반출이 가능한지요?

■ 영주권이나 시민권이 없어 재외동포에 해당되지 않는 국민인 비거주자*가 미화 1만

달러를 초과하는 국내재산을 반출하고자 하는 경우에는 한국은행에 대외지급수단 매매 신고를 하여야 함

* 외국에 2년 이상 체재하고 있거나 외국에서 자영업 영위 또는 현지취업 중인 자 등 실질적인 경제활동의 기반이 외국에 있다고 인정될 수 있는 자가 이에 해당됨

○ 대외지급수단매매 신고 후 반출할 수 있는 자금의 규모는 출처가 확인되는 본인 재산 범위 내에서 가능하며, 한국은행으로부터 교부 받은 대외지급수단매매 신고 필증을 제시하여 외국환은행에서 외화를 매입한 후 송금이 가능함

신고서 작성 방법

대외지급수단매매

〈거래 예〉

홍길동씨는 2010년 취업비자를 받아 미국 소재 다국적기업에 취업하여 계속 거주하고 있는 자(대한민국 국적을 보유)로서 현지에서의 생활비 등으로 사용하기 위해 국내은행에 예금형태로 보유하고 있는 재산 2억원을 해외로 반출하기 위해 한국은행에 대외지급수단매매 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【(대외지급수단) 매매 신고서】

[별지 제7-4호 서식]

(대외지급수단) 매매 신고서		처리기간
④ 신 청 인	상 호 및 대 표 자 명	홍길동(또는 홍길동의 대리인 홍길순) ㉑
	주 소(소 재 지)	1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호) 1-309-387-0000
	업 종(직 업)	회사원
신 청 내 역	㉒ 매 각 인	(성명) 00은행 (주소) 00지점 (전화번호) 123-4567
	㉓ 매 입 인	(성명) 홍길동 (주소) 1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호) 1-309-387-0000
	㉔ 매 대 상 물 종 류	미달러화
	㉕ 매 매 금 액	(미달러화 상당액)
	㉖ 원 화 금 액	₩200,000,000- (원 화 환 율)
	㉗ 매 매 사 유	국내원화예금 원리금 지급
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 한국은행총재 귀하		
		신 고 번 호 신 고 금 액 유 효 기 간 년 월 일
		신고기관 : 한국은행총재 ㉑

210mm × 297mm

㉑ <첨부서류>

1. 계약서
2. 신청인 및 거래상대방의 실체를 확인하는 서류
3. 기타 한국은행 총재가 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘홍길동의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 매각인

- 신청인의 원화재산을 외화로 환전할 은행과 그 지점명을 기재. 매각인란에 기재 되는 은행에서만 신청인의 재산을 외화로 환전할 수 있으므로 신중히 기재

㉢ 매입인

- 신청인 본인의 성명을 기재

㉣ 매매대상물 종류

- 신청인이 원화재산을 대가로 하여 수취할 외화의 종류를 기재

㉤ 매매금액

- 공란으로 비워둠

㉞ 원화금액

- 신청인이 환전하여 해외로 송금할 원화금액을 기재

㉟ 매매사유

- 신청인의 원화자금 취득원인에 맞추어 기재. 만약 국내재산이 예금 형태인 경우는 ‘국내원화예금 원리금 지급’, 임대보증금을 환전하여 해외로 송금하는 경우는 ‘임대차 보증금 지급’ 이라고 기재

㊱ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 신고인이 비거주자임을 증빙하는 서류 : 출입국사실증명(출입국 · 외국인청(사무

소) 또는 주민센터) 또는 이에 갈음하여 출입국사실을 확인할 수 있는 여권, 비자(체류자격 증빙), 재직증명서

- 채납여부 및 신용불량여부 확인 : 납세증명서(세무서), 지방세납세증명서(주민센터), 신용정보조회서(은행)
- 예금잔액증명서 또는 통장 사본
- 재원 증빙서류 : 소득금액증명서(세무서 발행), 소득신고서(근로소득원천징수영수증 등), 부동산등기부등본 및 매매계약서 또는 관할 세무서 발행 부동산매각자금확인서(부동산 매매시), 부동산등기부등본 및 임대차계약서(부동산 임대차시), 부동산등기부등본 및 은행대출계약서(본인명의 부동산 담보대출시), 보증계약서 등
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장 원본(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장**)을 추가 제출
 - * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
 - ** 위임문구 : '한국은행 앞 대외지급수단매매 신고와 관련한 모든 권한을 ○○○에게 위임합니다'
- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

나. 상계에 의한 지급등의 방법

- 상계는 거주자가 비거주자와 수출입, 용역거래, 자본거래 등 대외거래에 따른 채권·채무를 총액으로 결제하지 아니하고 채권과 채무를 서로 상쇄한 후 차액만 지급·수령하는 방법을 말함
- 상계와 상호계산은 당사자간의 채권·채무를 서로 상쇄한다는 점에서는 같으나 상계는 일회적이고 일정치 않은 채권·채무를 상쇄하는 것이고 상호계산은 예상할 수 있는 규칙적인 장래의 채권·채무를 상쇄하는 것이라는 점에서 서로 다름. 또한 상호계산은 양당사자간에 이루어지지만 상계는 다수당사자간에도 이루어 짐

(주요 신고예외 사항)

- 일방의 금액(분할하여 지급등을 하는 경우에는 각각의 지급등의 금액을 합산한 금액)이 미화 5천불 이하인 채권 또는 채무를 상계하고자 하는 경우
- 지정거래외국환은행에 신고한 상호계산계정을 통하여 결제하고자 하는 경우
- 국내 신용카드 발행업자와 외국의 신용카드 발행업자가 채권·채무를 상계하고자 하는 경우
- 연계무역, 위탁가공무역 및 수탁가공무역에 의하여 수출대금과 관련 수입대금을 상계하고자 하는 경우

- 물품의 수출입대금과 당해 수출입거래에 직접 수반되는 중개 또는 대리점 수수료를 상계하고자 하는 경우
- 거주자간에 외화표시 채권 또는 채무를 상계하고자 하는 경우

(외국환은행 신고·사후보고 사항)

- 상계신고가 필요하지 않은 경우를 제외하고 거주자가 비거주자에 대한 채권 또는 채무를 상계하고자 하는 경우(양자간 상계)
- 외국환은행에 사전 신고하거나, 상계처리 후 1개월 이내에 사후보고(2019.5.3 신설)하여야 함

(한국은행 신고사항)

- 상계신고가 필요하지 않은 경우 및 외국환은행 신고·사후보고 사항을 제외한 상계
- 다국적 기업의 상계센터를 통하여 상계하거나 다수의 당사자의 채권 또는 채무를 상계하고자 하는 경우
- ※ 양자간 상계와 달리 한국은행 앞 신고대상 상계에 대해서는 사전신고만 가능하고 사후보고는 할 수 없음

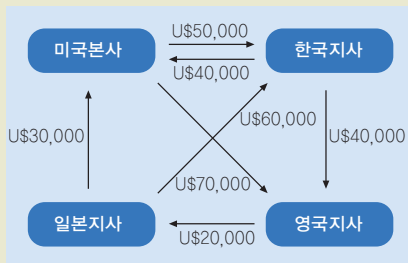
참고 1

다국적기업의 다자간 상계

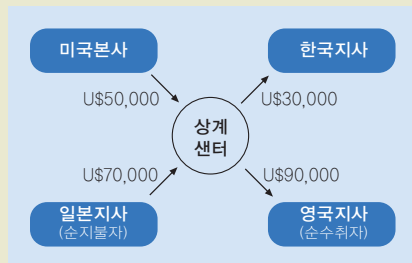
다국적기업의 상계는 본사와 지사 또는 지사 상호간에 발생하는 채권·채무를 개별적으로 결제하지 않고 일정기간 경과 후에 차액만을 정기적으로 결제하는 제도로써 두 본·지사간에 일어나는 양자간 상계(Bilateral netting)와 3개 이상의 본·지사간에 일어나는 다자간 상계(Multilateral netting)로 구분됨

다자간 상계는 통상 그룹 내에 중앙집중적인 상계센터(Netting center)를 설립하여 동 센터에서 자회사간의 채권·채무 상계 금액을 총괄관리하는 방식으로 운영되며 다국적기업의 본·지사간 거래빈도 및 거래금액이 감소하는 데 따른 비용 절감, 환리스크 축소 등의 이점이 있음

예를 들어, 한국지사가 미국본사 및 영국지사에 각각 미화 4만달러의 채무가, 미국본사 및 일본지사에 각각 미화 5만달러 및 6만달러의 채권이 있는 경우 이를 상계센터를 통하여 정산하면 채권 미화 3만달러를 수령하게 됨



〈상계전〉 거래금액 : US\$310,000



〈상계후〉 거래금액 : US\$240,000

⇒ 당행에 다자간 상계 신고 후 상계잔액을 해당 센터에 지급하는 경우 제3자 지급신고는 면제됨(2014.10.31. 신설)

FAQ

상계에 의한 지급등의 방법

Q1. 경상거래와 자본거래에서 생긴 채권·채무도 서로 상계할 수 있나요?

- 상계는 거주자가 비거주자와의 대외거래에 따른 채권·채무를 일정 시점에서 계정의 대기 및 차기에 의해 차액만 결제하는 것으로 상계대상 채권·채무는 어떤 종류의 대외거래(수출입거래, 용역거래, 자본거래)에 따라 발생한 것이라도 상관없음. 다만 그 대외거래는 「외국환거래법」상 인정된 거래(신고등을 하였거나 신고등을 요하지 아니하는 거래)이어야 함

Q2. 다자간 상계의 개념은?

- 상계는 거주자와 비거주자간의 채권·채무를 건별로 결제하지 않고 대등액 범위 내에서 소멸시킨 후 잔액만을 결제하는 제도로서 두 당사자간의 채권·채무만을 상계하는 양자간 상계(Bilateral netting)와 셋 이상의 당사자간의 채권·채무를 일괄하여 상계하는 다자간 상계(Multilateral netting)로 구분됨
- 다자간 상계는 주로 다국적기업이 본사와 지사 또는 지사 상호간에 발생하는 채권·채무를 일괄적으로 결제하기 위해 이용하며 통상 그룹 내에 중앙집중적인 상계센터(Netting center)를 설립하여 동 센터에서 본·지사간의 채권·채무 상계 금액을 총괄 관리하는 방식으로 운영됨
- 한편 본사 또는 계열사가 아닌 기업들 간에도 3자 이상의 거주자와 비거주자간 채

권·채무의 다자간 상계를 통해 일괄적으로 결제하는 것도 가능함

Q3. 상계와 상호계산의 차이점은 무엇입니까?

- 상계는 거주자와 비거주자간 이미 발생한 채권·채무를 총액으로 결제하지 않고 차액만 지급 또는 수령하는 것으로 한국은행(다자간) 신고 또는 외국환은행(양자간) 신고·사후보고 사항이며, 상호계산은 거주자와 비거주자간 지속적으로 거래가 이루어지고 향후 발생할 채권·채무를 정기적으로 차액정산하는 것으로 지정거래외 국환은행 신고사항임
- 상계는 이미 거래가 이루어져 발생한 채권·채무금액을 차액결제 한다는 점에서 앞으로 발생할 채권·채무를 차액결제하기 위해 이용하는 상호계산과 구별됨
- 한편 다자간의 거래에 대해서는 상호계산으로 채권·채무를 차액 정산하는 것은 불가능하고 한국은행에 상계신고를 하여야 함

신고서 작성 방법

상계에 의한 지급등의 방법

〈거래 예〉

- 미국에 본사를 둔 다국적기업 ABC Company가 한국에 설립한 법인인 (주)ABC통상은 ABC Company의 일본 및 영국법인에 각각 미화 50만달러 및 30만달러의 채권이, 미국본사 및 일본법인에 각각 미화 50만달러 및 70만달러의 채무가 있는데 이를 상계센터인 ABC Company를 통해 정산하는 다자간상계 방식으로 결제하기로 하였음
- 이와 관련 (주)ABC통상은 정산 금액인 채무 미화 40만달러를 ABC Company로 지급하기 위하여 한국은행에 다자간 상계 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【지급등의 방법(변경) 신고/보고서】

[별지 제5-1호 서식]

지급등의 방법(변경) 신고/보고서						처리기간
신고인	상 호	ABC통상				
	대 표 자 성 명	홍길동				
	사 업 자 등 록 번 호	000-00-0000				
	주 소	서울 중구 남대문로 00				
거래내용	㉠ 거래종류	☒ 수출거래 ☒ 수입거래 ☐ 용역거래 ☐ 자본거래				
	㉡ 계약상대방	상호 및 대표자성명	ABC Company, Bill james			
		주 소, 전 화 번 호	1122 Battery Street, San Francisco 1-309-387-0000			
	㉢ 결제방법	☐ 신용장(L/C) ☐ 추심(D/P, D/A) ☒ 송금 ☐ 기타()				
지급등의 방법	㉣ 금 액	계약금액		신고금액	US\$800,000	
	(1) 일정기간을 초과하는 지급 또는 영수	결제기간	당초기간		변경	
		결제시기	당초시기		변경	
		결제방법	☐ 외국환은행을 통한 방법 ☐ 기타()			
	㉤ (2) 상계에 의한 계정의 대기, 차기	계정의 구분	貸記	US\$1,200,000	잔액	US\$400,000
		및 대차기금액	借記	US\$800,000		
(3) 기타	구 분	☒ 제3자 지급 ☐ 외국환은행을 통하지 아니하는 지급				
	결제시기					
변경						
외국환거래법 제16조의 규정에 의하여 위와 같이 신고/보고합니다. 2019년 9월 23일 ㉠ 신고인 (주)ABC통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)ABC통상의 대리인 홍길순) ㉡ (전화 02-333-3333) 한국은행총재 귀하 <외국환은행의 장>						

210mm×297mm

㉢ <첨부서류>

1. 사유서
2. 수출입계약서 사본 1부
3. 지급등의 방법에 관한 입증서류 1부

(작성 요령)

㉠ 거래종류

- 상계의 대상이 되는 채권 및 채무의 원인거래를 기재. 위의 경우에는 수출채권 U\$800,000과 수입채무 U\$1,200,000이 상계처리 대상이기 때문에 수출거래 및 수입거래 항목에 각각 표시

㉡ 계약상대방 및 결제방법

- 계약상대방의 상호, 주소, 연락전화번호를 기재하며 결제방법란은 해당 결제 방법에 표시

㉢ 금액

- 계약금액은 해당사항이 없으므로 기재하지 않으며 신고금액은 상계대상 채권과 채무 중에서 상계되는 금액(위의 경우에는 채권 U\$800,000)을 기록

㉣ 상계에 의한 계정의 대기, 차기

- 계정의 구분 및 대차기 금액 : 貸記에는 상계대상 채무금액, 借記에는 상계대상 채권금액, 잔액에는 대기 및 차기 금액의 차(差)를 기재

* 잔액은 항상 양의 값으로 기재하며 채권이 채무보다 클 경우는 잔액은 수취액을 그 반

대의 경우에는 지급액을 의미

- 결제방법 : 상계 후 나머지 잔액의 수취 또는 지급시의 결제방법을 기재

㉔ 신고인 관련부분

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉕ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)

- 상계합의서 : 대상 채권과 채무를 상계처리 하겠다는 거주자와 비거주자의 적법한 의사표시를 확인할 수 있는 문서
 - 다자간 상계에 참여하는 기업 목록
 - 상계대상 채권·채무 확인서류
 - 수출채권 : 수출계약서, 수출신고서, Invoice 등
 - 수입채무 : 수입계약서, 수입신고서, B/L, Invoice 등
 - 용역계약 : 용역계약서, Invoice, 납부세액확인서 등
 - 자본거래 : 관련계약서, 인정된 거래임을 확인하는 서류
 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

다. 제3자 지급등의 방법

- 거주자간, 거주자와 비거주자간 또는 비거주자간의 거래 또는 행위에 따른 채권·채무의 결제에 있어서 거주자가 당해 거래의 당사자가 아닌 자와 지급등(수령 포함)을 하거나, 당해 거래의 당사자가 아닌 거주자가 당해 거래의 당사자인 비거주자와 지급등(수령 포함)을 하는 것을 ‘제3자 지급등’이라고 함

(주요 신고예외 사항)

- 미화 5천불 이하의 금액을 제3자 지급등을 하는 경우(분할하여 지급등을 하는 경우에는 각각의 지급등의 금액을 합산한 금액)
- 거주자간 또는 거주자와 비거주자간 거래의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자인 거주자가 당해 거래의 당사자가 아닌 비거주자로부터 수령하는 경우
- 비거주자간 또는 거주자와 비거주자간 거래의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자가 아닌 거주자가 당해 거래의 당사자인 비거주자로부터 수령하는 경우(당해 거래의 당사자가 아닌 거주자로부터 결제대금을 수령하는 경우를 포함)
- 인정된 거래에 따른 채권의 매매 및 양도, 채무의 인수가 이루어진 경우(비거주자간 외화채권의 이전 포함)
- 수입대행업체(거주자)에게 단순수입대행계약을 위탁한 거주자(납세의무자)가 수입대행계약시 미리 정한 바에 따라 수입대금을 수출자인 비거주자에게 지급

하는 경우

- 거주자가 인터넷으로 물품 수입을 하고 수입대금은 국내 구매대행업체를 통하여 지급하는 경우 및 수입대금을 받은 구매대행업체가 수출자에게 지급하는 경우
- 비거주자가 인터넷으로 판매자인 다른 비거주자로부터 물품을 구매하고 구매대금을 거주자인 구매대행업체를 통하여 지급하는 경우 및 구매대금을 받은 거주자인 구매대행업체가 판매자인 다른 비거주자에게 지급하는 경우
- 거주자인 정유회사 및 원유, 액화천연가스 또는 액화석유가스 수입업자가 외국정부 또는 외국정부가 운영하는 기업으로부터 원유, 액화천연가스 또는 액화석유가스를 수입함에 있어 당해 수출국의 법률이 정한 바에 따라 수입대금을 수출국의 중앙은행에 지급하는 경우
- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따라 등록된 통신과금 서비스제공자가 거주자 또는 비거주자의 전자적 방법에 의한 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어 그 대가의 정산을 대행하기 위해 지급등을 하는 경우
- 거주자가 외국환은행 또는 이에 상응하는 외국의 금융기관 명의로 개설된 에스크로 계좌(상거래의 안정성을 확보하기 위하여 중립적인 제3자로 하여금 거래대금을 일시적으로 예치하였다가 일정 조건이 충족되면 당초 약정한 대로 자금의 집행이 이루어지는 계좌)를 통해 비거주자와 지급등을 하는 경우

- 다국적기업의 상계센터를 통한 상계로서 한국은행총재에게 상계 신고를 이행한 후 상계 잔액을 해당 센터에 지급하는 경우
- 거주자인 「외국인관광객 등에 대한 부가가치세 및 개별소비세 특례규정」에 따른 환급창구운영사업자가 지급 업무의 대행에 대한 협약을 맺은 업체를 통해 비거주자에게 환급금을 지급하는 경우(2018.12.24. 신설)

(외국환은행 신고사항)

- 제3자 지급등 신고가 필요하지 않은 경우를 제외하고 거주자가 미화 5천불 초과 1만불 이내의 금액을 제3자와 지급등을 하려는 경우

(한국은행 신고사항)

- 거주자가 제3자 지급등 신고가 필요하지 않은 경우 및 외국환은행 신고사항을 제외(미화 1만불 초과)하고 제3자 지급등을 하고자 하는 경우

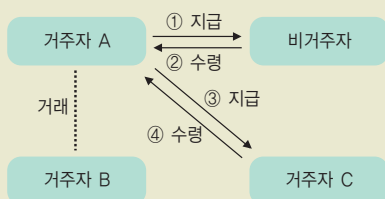
(사후 보고)

- 거주자와 다국적회사인 비거주자와의 거래의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자가 아닌 다국적회사의 자금관리전문회사에 지급하는 경우에는 상기 신고기관에 사후 보고할 수 있음(2019.5.28. 신설)
- 사후 보고는 지급일로부터 1개월 이내에 하여야 함

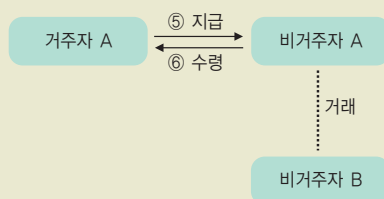
참고 2

제3자 지급 및 수령 유형에 따른 신고 필요 여부

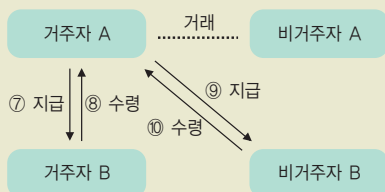
거주자간 거래



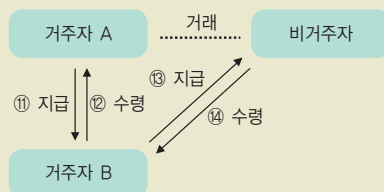
비거주자간 거래



거주자와 비거주자간 거래 1



거주자와 비거주자간 거래 2



→ ②, ③, ④, ⑥, ⑩, ⑭는 신고 면제(⑫는 수령 후 전달거래의 경우 신고 면제)

FAQ

제3자 지급등의 방법

Q1. 인터넷 쇼핑몰 업체로 대금결제 및 고객 주문 등을 대행하는 업무를 수행하고 있음. 이 경우 국내 고객을 대신하여 외국 업체로 송금할 경우 제3자 지급에 해당 되는지요?

- 이런 사업을 영위하는 인터넷 쇼핑몰 업체는 대금결제, 운송, 구매 등을 대행하는 업무만을 수행하므로 외국환거래법령상 거래의 당사자로 볼 수 없음. 따라서 거래 당사자인 고객과 외국 업체와의 거래의 결제를 위하여 인터넷 쇼핑몰 업체가 대신 지급하는 경우에는 제3자 지급에 해당하나, 신고예외 거래이므로 외국환은행의 확인을 받아 지급할 수 있음

Q2. 거래상대방이 아닌 자에게 수입대금을 지급하고자 할 경우에는 어떤 절차를 통해야 하나요?

- 거주자와 비거주자간 거래에 있어 거래상대방이 아닌 비거주자에게 거래대금을 지급하는 것을 “제3자 지급등”이라고 함
- 외국환거래법령상 “제3자 지급등”에는 거주자간, 거주자와 비거주자간 또는 비거주자 상호간의 거래 또는 행위에 따른 채권·채무의 결제에 있어서 거주자가 당해 거래의 당사자가 아닌 자와 지급등(수령 포함)을 하거나, 당해 거래의 당사자가 아닌 거주자가 당해 거래의 당사자인 비거주자와 지급등(수령 포함)을 하는 것이 포함되어 있음

- “제3자 지급등” 가운데 거주자의 비거주자로부터의 제3자 수령이나 인정된 거래에 따른 제3자 지급을 제외한 일반 거주자의 제3자 지급등은 외국환은행 또는 한국은행 신고대상임
- 따라서 거주자가 거래당사자가 아닌 비거주자에게 수입대금을 지급하는 거래는 “제3자 지급등”에 해당되므로 사전에 외국환은행(미화 5천불 초과 1만불 이내) 또는 한국은행(미화 1만불 초과)에 신고하여야 함

신고서 작성 방법

제3자 지급등의 방법

〈거래 예〉

(주)가나다통상은 미국 DEF사에게 수입채무 U\$1,000,000가 있으나 DEF사의 요청에 의해 수입채무 중 U\$550,000을 미국 ABC사에게 지급하기 위해 한국은행에 제3자 지급 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【지급등의 방법(변경) 신고/보고서】

[별지 제5-1호 서식]

지급등의 방법(변경) 신고/보고서						처리기간	
신 고 인	상 호	㈜가나다통상					
	대 표 자 성 명	홍길동					
	사 업 자 등 록 번 호	000-00-0000					
	주 소	서울 중구 남대문로 00					
거 래 내 용	㉠ 거 래 종 류	☐ 수출거래 ☒ 수입거래 ☐ 용역거래 ☐ 자본거래					
	㉡ 계 약 상 대 방	상 호 및 대 표 자 성 명	ABC Company, Bill james				
		주 소, 전 화 번 호	1122 Battery Street, San Francisco 1-309-387-0000				
	㉢ 결 제 방 법	☐ 신용장(L/C) ☐ 추심(D/P, D/A) ☒ 송금 ☐ 기타()					
지 급 등 의 방 법	㉣ 금 액	계약금액	U\$1,000,000	신고금액	U\$550,000		
		(1) 일 정 기 간 을 조 과 하 는 지 급 또 는 영 수	결제기간	당초기간		변경	
			결제시기	당초시기		변경	
	(2) 상 계 에 의 한 계 정 의 대 기, 차 기	결제방법	☐ 외국환은행을 통한 방법 ☐ 기타()				
		계 정 의 구 분 및 대 차 기 금 액	貸記		잔액		
			借記				
	(3) 기 타	구 분	☒ 제3자 지급 ☐ 외국환은행을 통하지 아니하는 지급				
결제시기							
변 경							
외국환거래법 제16조의 규정에 의하여 위와 같이 신고/보고합니다. 2019년 9월 23일 ㉤ 신고인 (주)가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) ㉥ (전화 02-333-3333) 한국은행총재 귀하 <외국환은행의 장>							

210mm×297mm

- ㉦ <첨부서류> 1. 사유서
2. 수출입계약서 사본 1부
3. 지급등의 방법에 관한 입증서류 1부

(작성 요령)

㉠ 거래종류

- 제3자 지급등의 원인이 되는 채권이나 채무발생의 거래종류를 기재하며 위의 경우는 (주)가나다통상의 DEF사에 대한 수입거래가 제3자 지급등의 원인이 되고 있으므로 수입거래란에 표시

㉡ 계약상대방 및 결제방법

- 계약상대방은 제3자 지급 대상 업체를 기재하며 계약상대방의 상호, 주소, 연락 전화번호를 기재한 후 거래종류별 대금결제방법에 표시

㉢ 금액

- 계약금액에는 원인채권이나 채무의 금액 전체(위의 경우는 U\$1,000, 000)를 기재하며 신고금액에는 계약금액 중 제3자 지급등의 대상이 되는 금액(위의 경우는 U\$550,000)만을 기재

㉣ 기타

- 구분 : 제3자 지급 부분에 표시
- 결제시기 : 결제예정시기를 기재. 결제가 분할지급의 형태로 이루어지면 지급스케줄을 별첨으로 첨부하여 기재

㉔ 신고인 관련부분

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉕ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 제3자 지급등에 관한 합의서 : 제3자 지급등에 관련된 거래당사자들이 동 방식으로의 대금 결제에 동의한다는 의사표시가 있는 문서

- 제3자 지급등의 대상이 되는 채권·채무 확인서류
 - 수출채권 : 수출계약서, 수출신고서, Invoice 등
 - 수입채무 : 수입계약서, 수입신고서, B/L, Invoice 등
 - 용역계약 : 용역계약서, Invoice, 납부세액확인서 등
 - 자본거래 : 관련계약서, 인정된 거래임을 확인하는 서류

 - 제3자 지급등의 사유에 대한 증빙서류 : 제3자 지급등이 일어난 원인을 증빙하는 제반 문서를 의미. 예를 들어 거주자(A)가 비거주자(B)에게 수입채무가 있음에도 다른 거주자(A)가 지급을 하게 되는 경우 등에는 다른 거주자(A)가 거주자(A)에 대하여 그러한 지급행위를 하게 되는 원인관계 입증 서류가 필요

 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서

 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

라. 일정기간을 초과하는 지급등의 방법

- 거주자가 물품을 수출입하고 동 수출입대금을 결제하는 데에는 원칙적으로 결제방식과 결제기간 등에 제한이 없으나, 일부 본·지시간 수출거래 등은 한국은행에 신고하여야 함

(한국은행 신고사항)

- 계약 건당 미화 5만달러를 초과하는 수출거래로서
 - 본·지시간 무신용장 인수인도조건방식 또는 외상수출채권매입방식에 의하여 결제기간이 물품의 선적 후 또는 수출환어음의 일람 후 3년을 초과하는 경우
 - 본·지시간 수출대금을 물품 선적 전 수령하고자 하는 경우
 - 본·지시간이 아닌 수출거래의 수출대금을 물품 선적 전 1년을 초과하여 수령하고자 하는 경우* (다만 선박, 철도차량, 항공기, 「대외무역법」에 의한 산업설비는 신고대상에서 제외)

* 불가피한 사유로 인정되는 경우 1년을 초과한 날로부터 3월 이내에 사후신고 가능

- 수입거래로서
 - 계약건당 미화 5만달러를 초과하는 미가공 재수출할 목적으로 금을 수입하는

경우로서 수입대금을 선적서류 또는 물품의 수령일부터 30일을 초과하여 지급하거나 내수용으로 30일을 초과하여 연지급 수입한 금을 미가공 재수출하는 경우

- 계약 건당 미화 2만달러를 초과하는 수입대금을 선적서류 또는 물품의 수령 전 1년을 초과하는 송금방식으로 지급하고자 하는 경우*(다만 미화 2백만달러 이내의 선박, 철도차량, 항공기, 「대외무역법」에 의한 산업설비는 신고대상에서 제외)

* 불가피한 사유로 인정되는 경우 1년을 초과한 날로부터 3월 이내에 사후신고 가능

참고 3

수출입대금 결제방식

국제무역거래에 있어서 대금을 결제하는 방식으로는 수입상이 수입대금을 수출상에게 송금하여 주는 송금방식(Remittance)과 수출상이 수출대금을 추심하는 추심방식(Collection)이 있으며 송금방식은 소액거래나 거래상대방과의 신용이 있는 경우에 이용되며 대부분은 추심방식을 이용하고 있음

추심방식은 수출상이 환어음(Bill of Exchange)에 선하증권(Bill of Lading) 등의 운송서류(Transport Documents)를 첨부한 후 은행을 통하여 수입상에게 환어음을 추심하는 방식이며 추심방식에는 신용장에 의한 추심방식과 신용장에 의하지 아니하는 추심방식이 있음

가. 송금방식

송금방식은 수입상이 수출상에게 은행 송금수표(Banker's Check) 또는 우편환(Mail Transfer : M/T)을 우송하거나 은행을 통한 전신송금방식(Telegraphic Transfer : T/T)으로 수입대금을 결제하는 방식

송금방식은 대금의 지급시기에 따라 물건을 수령하기 전에 먼저 수입대금을 지급하는 사전 송금방식과 물건을 받고 즉시 대금을 지급하는 COD(Cash on Delivery)방식, 물건을 받은 후 수입대금을 나중에 보내주는 CAD(Cash against Delivery)방식으로 구분

나. 추심방식

추심방식에는 신용장방식과 무신용장방식(D/P, D/A)이 있으며 신용장방식은 신용장 개설 은행이 대금의 지급을 보장하는 반면 무신용장방식은 수입상의 지급능력에 따라 대금 결제가 이루어지게 됨

(신용장방식)

신용장은 신용장 조건에 따라 일람출급 환어음을 발행할 수 있는 일람출급신용장(At sight L/C)과 기한부환어음을 발행할 수 있는 기한부신용장(Usance L/C)으로 나뉘며 환어음의 기간에 따라 수출상이 수출대금을 회수할 수 있는 기간이 달라짐

즉 일람출급신용장을 받은 경우에는 선적 후 즉시 수출대금을 회수할 수 있는 반면 기한부신용장을 받은 경우에는 원칙적으로 어음기간(90 days after sight 등) 이후에 대금을 받을 수 있음

(무신용장방식)

무신용장에 의한 추심방식에는 무신용장 지급인도조건방식(D/P)과 무신용장 인수인도조건방식(D/A)이 있으며, D/P방식은 일람출급신용장과, D/A방식은 기한부신용장과 대금 결제방법이 유사

다. 기타

위의 결제방식 이외에도 수출대금의 일부 또는 전부를 수출물품 선적 전에 수령하는 수출선수금에 의한 방식과 팩토링회사가 신용조사, 금융제공, 대금회수 등의 서비스를 제공하는 팩토링방식 등이 있음

FAQ

일정기간을 초과하는 지급등의 방법

Q1. 해외지사와의 물품 수출입대금 결제시 어떤 제한이 있는지요?

- 해외지사와의 수출입대금 결제시 다음에 해당될 경우에는 한국은행에 사전신고하여야 함
 - 수출대금 수령의 경우는 본사가 지사로부터 계약건당 미화 5만달러를 초과하는 수출대금을 물품의 선적 전에 수령하거나 D/A방식 또는 외상수출채권매입방식에 의하여 결제기간이 물품 선적 후 또는 수출환어음 일람 후 3년을 초과하는 경우 등
 - 수입대금 지급의 경우는 계약건당 미화 2만달러 초과 수입대금을 선적서류 또는 물품 수령 전 1년을 초과하여 송금방식으로 지급할 경우 등

Q2. 현재는 송금후 1년내에 수입물품이 선적될 예정이지만, 상황이 불확실하여 1년 후에 선적이 될 수도 있다면 자금 신고를 해야하나요?

- 거주자가 계약건당 미화 2만달러를 초과하는 수입대금을 선적서류 또는 물품의 수령전 1년을 초과하여 송금방식에 의하여 지급하고자 하는 경우 일정기간 초과지급에 대해 한국은행에 신고를 하여야 하므로 현재 1년내에 수입물품을 수령할 예정이라면 일단은 신고 없이 대금을 송금할 수 있음
 - 다만, 송금후 1년내에 물품수령이 어려운 상황이 발생했을 경우 그 사유에 대한

증빙과 함께 즉시 기간초과 지급에 대한 신고를 하여야 하며, 불가피한 사유가 인정되는 경우에는 1년을 초과한 날로부터 3월 이내에 사후신고를 할 수 있음

Q3. 물품을 공급하기 전에 수출대금을 미리 받는 데에는 전혀 제한이 없나요?

- 거주자가 물품을 수출입하고 동 수출입대금을 결제하는 데에는 원칙적으로 결제방식과 결제기간 등에 제한이 없음. 다만 일부 본·지사간(국내에 본점을 둔 국내기업과 동 기업의 해외지사나 현지법인간) 수출입 거래 등 다음과 같은 특별한 거래를 하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

○ 계약 건당 미화 5만달러를 초과하는 수출거래로서

- 본·지사간 수출대금을 무신용장 인수인도조건방식(D/A)으로 물품의 선적 후 또는 수출환어음 일람 후 3년을 초과하는 수령
- 본·지사간 수출선수금 수령(수출대금의 물품 선적 전 수령)
- 본·지사가 아닌 수출대금의 물품 선적 전 1년을 초과하는 수령(다만 선박, 철도차량, 항공기, 「대외무역법」에 의한 산업설비는 신고대상에서 제외)

○ 수입거래로서

- 계약 건당 미화 2만달러를 초과하는 수입대금을 선적서류 또는 물품의 수령 전 1년을 초과하는 송금방식의 지급(다만 미화 2백만불 이내의 선박, 철도차량, 항공기, 「대외무역법」에 의한 산업설비는 신고대상에서 제외)

- 계약건당 미화 5만달러를 초과하는 미가공 재수출할 목적으로 금을 수입하는 경우로서 수입대금을 물품의 수령일로부터 30일을 초과하여 지급하거나 내수용으로 30일을 초과하여 연지급 수입한 금의 미가공 재수출

신고서 작성 방법

일정기간을 초과하는 지급등의 방법

〈거래 예〉

- (주)가나다통상은 2019.8.5일 미국의 ABC사에 특수장비 U\$1,000,000을 발주하고 장비제조에 소요되는 기간을 감안하여 장비인수는 2020.8.9일에 하되, 수입대금은 2019.8.5일 착수금조로 U\$500,000을 송금하고 나머지 금액은 2020.8.1일 및 장비인수시 각각 U\$250,000를 송금하기로 함
- 이와 관련하여 (주)가나다통상은 동 장비 수입을 위한 착수금 송금을 위해 한국은행에 지급등의 방법(기획재정부장관이 정하는 기간을 초과하는 지급등의 방법) 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【지급등의 방법(변경) 신고/보고서】

[별지 제5-1호 서식]

지급등의 방법(변경) 신고/보고서						처리기간	
신 고 인	상 호	㈜가나다통상					
	대 표 자 성 명	홍길동					
	사 업 자 등 록 번 호	000-00-0000					
	주 소	서울 중구 남대문로 00					
거 래 내 용	㉠ 거 래 종 류	☐ 수출거래 ☒ 수입거래 ☐ 용역거래 ☐ 자본거래					
	㉡ 계 약 상 대 방	상 호 및 대 표 자 성 명	ABC Company, Bill james				
		주 소, 전 화 번 호	1122 Battery Street, San Francisco 1-309-387-0000				
	㉢ 결 제 방 법	☐ 신용장(L/C) ☐ 추심(D/P, D/A) ☒ 송금 ☐ 기타()					
지 급 등 의 방 법	㉣ 금 액	계 약 금 액	US\$1,000,000	신고금액	US\$500,000		
		(1) 일 정 기 간 을 초 과 하 는 지 급 또 는 영 수	결제기간	당초기간	2019.8.5 - 2020.8.9	변경	
			결제시기	당초시기		변경	
		결제방법	☒ 외국환은행을 통한 방법 ☐ 기타()				
	(2) 상 계 에 의 한 계 정 의 대 기, 차 기	계 정 의 구 분 및 대 차 기 금 액	貸記		잔액		
			借記				
	결제방법	☐ 외국환은행을 통한 방법 ☐ 기타()					
(3) 기 타	구 분	☐ 제3자 지급 ☐ 외국환은행을 통하지 아니하는 지급					
	결제시기						
변 경							
외국환거래법 제16조의 규정에 의하여 위와 같이 신고/보고합니다. 2019년 7월 18일 ㉤ 신고인 (주)가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) ㉥ (전화 02-333-3333) 한국은행총재 귀하 <외국환은행의 장>							

210mm×297mm

- ㉦ <첨부서류> 1. 사유서
2. 수출입계약서 사본 1부
3. 지급등의 방법에 관한 입증서류 1부

(작성 요령)

㉠ 거래종류

- 기획재정부장관이 정하는 기간을 초과하는 지급등의 원인이 되는 채권이나 채무 발생의 거래종류를 기재하며 위의 경우는 (주)가나다통상의 ABC사에 대한 수입 거래가 기획재정부장관이 정하는 기간을 초과하는 지급등의 원인이 되었으므로 “수입거래”란에 표시

㉡ 계약상대방 및 결제방법

- 계약상대방의 상호, 주소, 연락전화번호를 기재하며 거래종류별 대금결제방법에 표시

㉢ 금액

- 계약금액에는 계약금액 전체(위의 경우는 U\$1,000,000)를 기재하며 신고금액에는 계약금액 중 “기획재정부장관이 정하는 기간등을 초과하는 지급 등”에 해당되는 금액(위의 경우에는 물품인수전 1년을 초과하여 지급하게 되는 U\$500,000을 기재)

㉣ 일정기간을 초과하는 지급 또는 수령

- 결제기간(결제시기) : 일정기간을 초과하는 지급 또는 수령이 이루어지는 기간이

나 시기를 기재하며 위의 경우 1년 동안 분할 지급하므로 첫번째 대금지급시점부터 마지막 대금지급시점까지를 기재

* 변경부분은 한국은행에 기 신고한 결제기간이나 결제시기가 변경되는 경우 변경신고서 작성시 기재하는 부분임

- 결제방법 : 결제방법란에는 지급이나 수취시 선택하는 결제방법에 표시

㉔ 신고인 관련부분

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉕ 첨부서류

- 신고서 2부

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재

- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류

- 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
- 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증

중 1개), 인감증명서(인감 날인시)

- 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
 - 일정기간을 초과하는 지급등을 입증할 수 있는 서류 : 당해 지급의 원인이 되는 수출입계약서 및 Invoice 등의 근거문서
 - 불가피한 사유로 1년 초과후 3개월 이내에 사후신고하는 경우 당해 불가피성을 입증하는 서류(예: 거래상대방의 공급차질 사유 등)
 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

마. 외국환은행을 통하지 않는 지급등의 방법

- 거주자가 비거주자와 외국환은행을 통하지 않고 지급등을 하는 경우에는 신고 예외사항, 외국환은행 확인사항 및 세관 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고하여야 함

(주요 신고예외사항)

- 거주자가 외국환은행을 통하지 않고 지급수단을 수령하는 경우
- 외국항로에 취항하는 항공기 또는 선박 안에서 매입, 매각한 물품대금을 지급 또는 수령하는 경우
- 해외여행자 또는 해외이주자 및 재외동포가 미화 1만달러 이내의 해외여행경비, 해외이주비 및 국내재산을 외국에서 직접 지급하는 경우
- 거주자가 송금수표, 우편환, 유네스코쿠폰 등으로 인정된 거래에 따른 지급을 하는 경우
- 거주자와 비거주자간 또는 거주자간 미화 1만달러 이하의 경상거래 대가를 직접 지급하는 경우
- 경상거래대금을 본인명의로 신용카드 등으로 지급(국내계정에서 지급하는 것을 의미)하는 경우

- 「외국인관광객 등에 대한 부가가치세 및 개별소비세 특례규정」에 의한 환급창구운영사업자가 환급금을 직접 지급하는 경우
- 소액해외송금업자를 통하여 지급하는 경우

(외국환은행 확인사항)

■ 지정거래외국환은행 확인사항

- 해외체재자, 해외유학생, 여행업자, 해외이주(예정)자 및 재외동포가 미화 1만 달러를 초과하여 휴대수출하여 지급하는 경우

■ 외국환은행 확인사항

- 「대외무역관리규정」에서 정한 물품의 수리 또는 검사를 위하여 출국하는 자가 외국통화 및 여행자수표를 휴대수출하여 외국에서 직접 지급하는 경우
- 외국항로에 취항하는 항공 또는 선박회사가 외국통화를 휴대수출하여 외국에서 운항경비를 직접 지급하는 경우
- 원양어업자가 어업규정 준수 여부 확인 등을 위하여 승선하는 상대국의 감독관 등에게 지급해야 할 경비를 휴대수출하여 지급하는 경우
- 영화, 음반, 방송물 및 광고물을 외국에서 제작함에 필요한 경비를 당해 거주

자가 대외지급수단으로 휴대수출하여 지급하는 경우

- 스포츠경기, 현상광고 등과 관련한 상금을 당해 입상자에게 직접 지급하는 경우
- 외국인거주자 또는 비거주자가 국내보수 또는 소득을 대가로 지정거래외국환은행으로부터 매입한 대외지급수단을 휴대수출하여 지급하는 경우
- 수출·해외건설 등 외화획득을 위한 여행자, 방위산업체 근무자, 기술·연구목적 여행자로서 주무부장관 또는 한국무역협회의 장이 필요성을 인정하여 추천하는 금액을 휴대수출하여 지급하는 경우
- 외국에서의 치료비, 당해 수학기관에 지급하는 등록금, 연수비와 교재대금 등 교육관련 경비를 휴대수출하여 지급하는 경우
- 외국인거주자 또는 비거주자가 한국은행에 대외지급수단매매 신고후 취득한 대외지급수단을 휴대수출하여 지급하는 경우
- 해운대리점 또는 선박관리업자가 비거주자인 선주(운항사업자를 포함)로부터 수령한 자금으로 국내에 입항 또는 국내에서 건조중인 선박의 외항선원 급여 등 해상운항경비를 외항선박의 선장 등 관리책임자에게 지급하는 경우

(세관 신고·사후보고 사항)

- 거주자가 또는 비거주자가 신고가 필요하지 않은 경우* 및 외국환은행에서 확

인을 받은 경우를 제외하고 지급수단 또는 증권을 수출입하고자 하는 경우

* 예 : 미화 1만달러 이내 지급수단 휴대수출입, 한국은행에 외국환은행을 통하지 않는 지급등 방법 신고를 한 경우 등

- 지급수단이 국제우편물로 수입되어 수입된 사실을 알지 못하는 등 불가피한 사유가 인정되는 경우에는 수입된 날로부터 30일이내에 사후보고 할 수 있음 (2018.12.24. 신설)

(한국은행 신고사항)

- 거주자가 신고예외사항, 외국환은행 확인사항 및 세관 신고사항을 제외하고 외국환은행을 통하지 않는 지급등을 하고자 하는 경우(물품 또는 용역의 제공, 권리의 이전 등으로 비거주자와 채권·채무를 결제하는 경우 포함)

FAQ

외국환은행을 통하지 않는 지급등의 방법

Q1. 외국환은행을 통하지 않고 수입대금을 직접 지급하고자 할 경우는 어떤 절차가 필요한지요?

■ 외국환거래법령상 비거주자와의 거래대금 결제는 원칙적으로 외국환은행을 통하여야 함. 따라서 외국환은행을 통하지 않고 수입대금을 지급하기 위해서는 한국은행에 외국환은행을 통하지 아니하는 지급등의 방법 신고를 하여야 함

○ 다만 해외예금 등 외국에서 보유가 인정된 대외지급수단으로 직접 지급하거나 미화 1만달러 이하의 수입대금을 직접 지급하는 경우 등에는 신고 등이 필요하지 않음

Q2. 본의명의 신용카드를 가지고 외국에서 물건을 구입하고 결제하는 것은 가능합니까?

■ 대외거래의 결제는 원칙적으로 외국환은행을 통하여 지급(수령), 추심 또는 계정간 이체방식으로 이루어져야 함. 다만 본의명의의 신용카드 등으로 결제하는 경우 다 음에 해당될 때에는 신고가 면제됨

－ 외국에서 해외여행경비를 지급하는 경우

－ 거주자가 국제기구, 국제단체, 국제회의에 대한 가입비, 회비 및 분담금을 지급하는 경우

- 거주자가 외국간행물에 연구논문, 창작작품 등의 발표, 기고하는데 따른 게재료 등 제경비를 지급하는 경우
- 기타 비거주자와의 인정된 거래(자본거래는 제외)에 따른 결제대금을 국내에서 지급하는 경우

Q3. 경상거래 대금을 외국환은행을 통하여 지급하지 않고, 달러를 휴대해서 나갈 때도 세관에 신고를 해야 하나요?

- 국민인 거주자가 경상거래에 따른 대가를 미화 1만달러를 초과하는 지급수단(대외 지급수단, 내국통화, 원화표시 여행자수표 및 원화표시 자기앞수표를 말함)을 휴대하여 수출하는 경우 관할 세관장(예 : 서울세관장)에게 신고하여야 함

신고서 작성 방법

외국환은행을 통하지 않는 지급등의 방법

〈거래 예〉

(주)가나다통상은 미국의 ABC사에 대한 수출채권 U\$1,000,000가 있으나 ABC사가 자금사정이 어려운 관계로 U\$1,000,000 중 U\$500,000에 대하여 다른 물품을 제공함으로써 결제하고자 함에 따라 한국은행에 “외국환은행을 통하지 않는 지급등의 방법” 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【지급등의 방법(변경) 신고/보고서】

[별지 제5-1호 서식]

지급등의 방법(변경) 신고/보고서						처리기간
신 고 인	상 호	㈜가나다통상				
	대 표 자 성 명	홍길동				
	사 업 자 등 록 번 호	000-00-0000				
	주 소	서울 중구 남대문로 00				
거 래 내 용	㉠ 거 래 종 류	☒ 수출거래 ☐ 수입거래 ☐ 용역거래 ☐ 자본거래				
	㉡ 계 약 상 대 방	상 호 및 대 표 자 성 명	ABC Company, Bill james			
		주 소, 전 화 번 호	1122 Battery Street, San Francisco 1-309-387-0000			
	㉢ 결 제 방 법	☐ 신용장(L/C) ☐ 추심(D/P, D/A) ☐ 송금 ☒ 기타(물품)				
지 급 등 의 방 법	㉣ 금 액	계 약 금 액	U\$1,000,000	신 고 금 액	U\$500,000	
	(1) 일 정 기 간 을 초 과 하 는 지 급 또 는 영 수	결제기간	당초기간		변경	
		결제시기	당초시기		변경	
		결제방법	☐ 외국환은행을 통한 방법 ☐ 기타()			
(2) 상 계 에 의 한 계 정 의 대 기, 차 기	계 정 의 구 분 및 대 차 기 금 액	貸記		잔액		
		借記				
	결제방법	☐ 외국환은행을 통한 방법 ☐ 기타()				
	㉤ (3) 기 타	구 분	☐ 제3자 지급 ☒ 외국환은행을 통하지 아니하는 지급			
결제시기		2019.7.21 - 2019.7.27				
변 경						
외국환거래법 제16조의 규정에 의하여 위와 같이 신고/보고합니다. 2019년 7월 18일 ㉡ 신고인 (주)가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) ㉢ (전화 02-333-3333) 한국은행총재 귀하 <외국환은행의 장>						

210mm×297mm

㉡ <첨부서류>

1. 사유서
2. 수출입계약서 사본 1부
3. 지급등의 방법에 관한 입증서류 1부

(작성 요령)

㉠ 거래종류

- 외국환은행을 통하지 아니하는 지급 등의 원인이 되는 채권이나 채무발생의 거래종류를 기재하며 위의 경우는 (주)가나다통상의 ABC사에 대한 수출거래가 원인이 되었으므로 수출거래란에 표시

㉡ 계약상대방 및 결제방법

- 계약상대방의 상호, 주소, 연락 전화번호를 기재하며 결제방법란에는 기타에 표시하고 구체적인 지급방법을 괄호안에 기재

㉢ 금액

- 계약금액란에는 원인채권이나 채무금액 전체(위의 경우는 U\$1,000,000)를 기재하며 신고금액란에는 계약금액 중 외국환은행을 통하지 아니하는 지급등의 대상이 되는 금액(위의 경우는 U\$500,000)을 기재

㉣ 기타

- 구분 : 외국환은행을 통하지 아니하는 지급 부분에 표시
- 결제시기 : 결제 예정시기를 기재하며 만약 결제가 분할지급의 형태로 이루어지면 지급스케줄을 별첨으로 첨부하여 기재

㉮ 신고인 관련부분

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉯ 첨부서류

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 해당 거래내용 및 신고금액을 확인할 수 있는 증빙서류
 - 수출채권 : 수출계약서, 수출신고서, Invoice 등
 - 수입채무 : 수입계약서, 수입신고서, B/L, Invoice 등
 - 용역계약 : 용역계약서, Invoice, 납부세액확인서 등
 - 자본거래 : 관련계약서, 인정된 거래임을 확인하는 서류

- 은행 송금이 불가능한 이유가 명시된 증빙서류
 - 법률상 규제 : 법률조항 발취 등
 - 천재지변, 정치불안 : 동 국가의 비상 선포 공문, 신문기사 등
 - 기타 사실상 송금이 곤란한 경우 : 해당사유를 구체적으로 소명
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

2. 자본거래

- 「외국환거래규정」은 자본거래를 유형별로 구분하여 제7장부터 제9장에서 규정하고 있음
 - 현지금융(제8장) 및 해외직접투자·부동산취득(제9장)과 관련한 내용은 제7장의 자본거래 내용보다 우선적으로 적용됨
 - 자본거래를 하려는 자는 한국은행 등에 신고하여야 하나 금액을 기준으로 다음의 거래는 신고의무가 면제됨
 - 「외국환거래규정」에 의한 자본거래로서 거래 건당 지급등의 금액이 미화 5천달러 이내인 경우
 - 「외국환거래규정」에 의한 자본거래로서 거주자의 거래 건당 지급금액이 미화 5천달러 초과 5만달러 이내이고, 연간 지급누계금액이 미화 5만달러를 초과하지 않는 경우*
- * 다만, 지급시 지정거래외국환은행의 장으로부터 거래의 내용을 확인받아야 함
- 「외국환거래규정」에 의한 자본거래로서 거주자의 거래 건당 수령금액이 미화 5천달러 초과 5만달러 이내이고, 연간 수령누계금액이 미화 5만달러를 초과하지 않는 경우*

* 다만, 지정거래외국환은행의 장으로부터 거래의 내용을 확인받아야 하며 「외국환거래규정」이 정하는 수령의 일반적인 절차에 따라 수령하여야 함

가. 국내 및 해외 예금·신탁

- 거주자 또는 비거주자는 국내 또는 해외에서 예금 및 신탁거래를 하고자 하는 경우 신고예외사항 및 지정거래외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고하여야 함

(주요 신고예외사항)

① 국내 예금·신탁

- 거주자 또는 비거주자가 「외국환거래규정」에 규정된 계정의 예치 및 처분 사유에 따라 국내에서 외국환은행 및 종합금융회사와 예금거래 및 금전신탁거래를 하는 경우
- 국민인 비거주자가 국내사용을 위하여 원화 예금 및 신탁 거래를 하는 경우

② 해외 예금·신탁

- 외국에 체재하는 거주자가 외화예금 및 외화신탁 거래를 하는 경우

- 거주자가 공공차관, 해외장내파생상품거래, 증권발행, 증권투자, 현지금융, 해외직접투자 및 해외지사와 관련한 외화예금거래를 하는 경우
- 인정된 거래에 따른 지급을 위하여 외화예금 및 외화신탁계정을 처분하는 경우

(지정거래외국환은행 신고사항)

- 신고예외사항을 제외하고 거주자가 해외에서 비거주자와 건당(동일자, 동일인 기준) 미화 5만달러 이내의 외화예금거래를 하는 경우
- 기관투자가, 전년도 수출입 실적이 미화 5백만달러 이상인 자 등이 해외에서 비거주자와 건당 미화 5만달러 초과 예금거래를 하는 경우 등

(한국은행 신고사항)

- 거주자가 건당(동일자, 동일인 기준) 미화 5만달러를 초과하여 국내에서 송금한 자금으로 예치하는 경우

* 기관투자가, 전년도 수출입 실적 미화 5백만달러 이상인 자, 해외건설업자, 외국항로에 취항하고 있는 국내의 항공·선박회사, 원양어업자 제외(단, 지정거래외국환은행을 통한 송금 필요)

- 거주자가 해외신탁거래를 하고자 하는 경우(외국체재 거주자의 신탁, 국민인거주자가 거주자가 되기 이전에 외국에 있는 금융기관에 예치한 외화신탁계정의 처분, 인정된 거래에 따른 지급을 위한 외화신탁계정의 처분은 신고가 필요 없음)

FAQ

국내 및 해외 예금 · 신탁

Q1. 국민인 비거주자로서 국내 은행에 정기예금 형태로 예치하고자 하는데 가능한지요?

- 외국환은행등에서는 신고 없이 비거주자와 예금거래를 할 수 있고, 외국환은행등을 제외하고는 국민인 비거주자가 국내에서 사용하기 위한 원화예금거래는 별도 신고 없이 가능하나 국내에서 사용하기 위한 것이 아닌 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

Q2. 국내 거주자가 외국은행에 예금을 할 수 있나요?

- 거주자는 해외에서 다음과 같은 예금 및 신탁거래를 자유롭게 할 수 있음
 - 외국체재 거주자의 외화예금 및 외화신탁
 - 공공차관, 해외장내파생상품거래, 증권발행, 증권투자, 현지금융, 해외직접투자 및 해외지사와 관련한 외화예금
 - 인정된 거래에 따른 지급을 위한 외화예금 및 외화신탁계정의 처분 등
- 거주자가 위와 같이 허용된 거래를 제외하고 해외에서 외화예금을 하고자 하는 경우 지정거래외국환은행에 신고하여야 하며, 지정거래외국환은행을 통하여 송금하여야 함

- 한편 거주자가 해외에서 다음과 같은 예금 및 신탁거래를 하고자 하는 경우 한국은행에 신고하여야 함

- 거주자*가 건당(동일자, 동일인 기준) 미화 5만달러를 초과하여 국내에서 송금한 자금으로 예치하는 경우

* 기관투자자, 전년도 수출입 실적 미화 5백만달러 이상인 자, 해외건설업자, 외국항로에 취항하고 있는 국내의 항공 또는 선박회사, 원양어업자 제외(단, 지정거래외국환은행을 통한 송금 필요)

Q3. 선박수출계약과 관련하여 해외에 Escrow account를 개설하여 예금을 할 수 있는지요?

- 거주자의 선박수출계약, 해외건설계약 등과 관련하여 비거주자가 거주자에게 동 계약의 이행보증을 위해 해외 지정은행에 구속성예금의 일종인 Escrow account를 개설할 것을 요구하는 경우 거주자는 다음의 절차에 따라 동 예금을 할 수 있음

- 예금재원이 외국 취득자금이거나 국내 송금액으로 건당(동일자, 동일인 기준) 미화 5만달러를 초과하지 않는 경우에는 지정거래외국환은행에 해외예금거래를 신고해야 함

- 예금재원이 국내송금액으로 건당(동일자, 동일인 기준) 미화 5만달러를 초과하는 경우는 한국은행에 해외예금거래를 신고해야 함

- 다만 기관투자자, 전년도 수출입 실적이 미화 5백만달러 이상인 자, 해외건설업

자, 국내의 항공 또는 선박회사, 원양어업자는 지정거래외국환은행에 해외예금 거래를 신고

- 한편 상기 Escrow account는 비거주자가 지정한 일정용도 이외에는 인출이 불가능하여 사실상 거주자가 비거주자에게 예금담보를 제공한 것으로 인정됨

○ 따라서 이 경우 거주자는 비거주자와 물품의 수출·수입 또는 용역거래를 함에 있어서의 보증 등 신고예외의 경우를 제외하고는 예금거래 신고와 함께 비거주자에 대한 담보제공 신고를 한국은행에 하여야 함

신고서 작성 방법

국내 및 해외 예금·신탁

〈거래 예〉

유동화사채발행회사인 유한회사 가나다는 유로화 정기예금의 반환채권을 기초자산으로 하는 유동화전자단기사채를 발행하고자 현지은행인 ABC Bank에 예금계좌를 개설하고 EUR100,000,000 을 국내에서 송금하기 위해 한국은행에 해외예금 거래 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【해외예금 거래 신고서】

[별지 제7-1호 서식]

해외예금 거래 신고서		처리기간
A 신청인	상 호 및 대 표 자 성 명	유한회사 가나다 대표이사 홍길동 (또는 유한회사 가나다의 대리인 홍길순) ㉑
	주 소(소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호) 123-4567
	업 종(직 업)	금융업
B 신청내역	㉒ 예 금 (신 탁) 개 설 인	유한회사 가나다
	예 치 (처 분) 금 액	EUR100,000,000-
	예 치 (처 분) 후 잔 액	EUR100,000,000-
	예 치 (처 분) 사 유	유동화전자단기사채 발행을 위한 정기예금 가입
	㉓ 지 금 상 대 방	(성명) ABC Bank (주소) 1122 Battery Street, San Francisco, USA
	㉔ 송 금 은 행	00 은행 00지점
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 18일 한국은행총재 귀하		
		신 고 번 호 신 고 금 액 유 효 기 간
신고기관 : 한국은행 총재 ㉕		

210mm×297mm

- ㉕ <첨부서류> 1. 거래 또는 행위 증명서류
2. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘유한회사 가나다의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 예금개설인

- 해외예금계좌를 개설하고자 하는 자의 성명(상호) 및 주소(연락처)를 기재

㉢ 지급상대방

- 개설하고자 하는 해외예금을 취급하게 될 해외은행명을 기재

㉣ 송금은행

- 해외예금에 해당하는 금액을 송금하고 관리할 은행(지정거래외국환은행)을 기재

㉤ 첨부서류

- 신고서 2부

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 예금(신탁)거래 계약서
 - 예치기간 및 금액 등 명시
 - 예금거래의 경우 해당 예금에 대한 청약서 또는 거래은행의 계좌개설 약정서 등의 서류를 준비
- 기타 예금 및 신탁거래 행위의 타당성을 입증하는 서류
- 재원증빙서류
- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

나. 외화자금차입

- 거주자가 외화자금을 차입하는 경우 신고예외사항을 제외하고 개인 및 비영리 법인은 한국은행에 신고하여야 하며, 영리법인 등은 연간 누적차입금액 기준으로 미화 3천만달러 이하인 경우에는 지정거래외국환은행에, 미화 3천만달러를 초과하는 경우에는 기획재정부에 신고하여야 함

(주요 신고예외사항)

- 거주자간 외화대차거래를 하는 경우
- 거주자가 「외국인투자촉진법」, 「공공차관의 도입 및 관리에 관한 법률」, 「대외경제협력기금법」에 의하여 차관을 도입하는 경우
- 국민인 거주자와 국민인 비거주자간에 국내에서 원화표시 금전대차거래를 하는 경우

(외국환은행 신고사항)

- 지방자치단체, 공공기관, 정부출자·출연법인 또는 정부업무수탁법인, 영리법인이 미화 3천만달러(차입신고시점으로부터 과거 1년간의 누적차입금액 포함) 이하의 외화자금을 차입하는 경우
- 정유회사 등이 수입대금 결제를 위해 1년 이하 단기외화자금을 차입하는 경우

- 「외국인투자촉진법」에 의한 일반제조업체 및 고도기술업체가 1년 이하 단기의
외화자금을 차입*하는 경우

* 차입한도

- 일반제조업체 : 외국인 투자금액의 50% 이내
- 고도기술업체 : 외국인 투자금액의 100% 이내, 외국인투자비율이 1/3미만인 경우
75% 이내

(한국은행 신고사항)

- 개인 및 비영리법인이 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우에는
지정거래외국환은행을 경유하여 한국은행에 신고하여야 함

(기획재정부 신고사항)

- 지방자치단체, 공공기관, 정부출자·출연법인, 정부업무수탁법인 및 영리법인
이 미화 3천만달러를 초과하여 외화차입을 할 경우에는 지정거래외국환은행을
경유하여 기획재정부에 신고하여야 함
- 다만 지방자치단체, 공공기관, 정부출연법인, 정부업무수탁법인의 경우에는
기획재정부와 사전에 협의를 한 후 신고하여야 함

FAQ

외화자금차입

Q1. 거주자가 비거주자로부터 원화차입이 가능합니까?

- 거주자가 비거주자로부터 원화자금을 차입할 수 있는 경우는 비거주자의 비거주자 자유원계정에 예치된 원화자금에 한하여 차입할 수 있음. 이 경우 지정거래외국환은행(10억원 이하) 또는 기획재정부(10억원 초과)에 신고하여야 함
- 다만 국민인 거주자와 국민인 비거주자간에 국내에서 원화로 표시되고 지급되는 금전의 대차계약을 하는 경우에는 별도의 신고 없이 자유롭게 할 수 있음

Q2. 비영리법인이나 개인도 해외차입을 할 수 있는지요?

- 비영리법인이나 개인이 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행을 경유하여 한국은행에 신고하여야 함
- 차입금액 및 용도에 대한 제한은 없으나 외화를 차입한 거주자는 해당 자금을 거주자계정에 예치 후 신고시 명기한 용도로 사용하여야 함
- 한편 국민인 비거주자를 제외한 비거주자로부터 원화자금(비거주자자유원계정에 예치된 내국지급수단)을 차입하는 경우에는 지정거래외국환은행(10억원 이하) 또는 기획재정부(10억원 초과)에 신고를 하여야 함

Q3. 거주자들 간에는 외화표시 금전대차계약을 신고 없이 할 수 있나요?

- 일반적으로 거주자와 비거주자간의 금전대차계약의 경우에는 외국환은행이나 한국 은행에 신고가 필요하나 거주자간의 외화표시 금전대차계약은 외국환거래법령상 별다른 신고 없이 할 수 있음
- 즉 외국환은행이 거주자에게 외화대출을 할 경우 신고를 요하지 않으며, 외국환은행이 아닌 거주자간에 외화표시 금전대차계약을 할 경우에도 신고를 요하지 않음

신고서 작성 방법

외화자금차입

〈거래 예〉

개인사업자인 가나다 상회 홍길동은 2019.8.1. 거래관계가 있는 미국 ABC.Co.Ltd로부터 기계설비 구입을 위해 U\$500,000을 연5.5%의 금리로 1년간 차입후 만기시에 원금과 이자를 상환하기로 하고 한국은행에 금전대차계약 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【금전의 대차계약 신고서】

[별지 제7-2호 서식]

금 전 의 대 차 계 약 신 고 서		처리기간
신 고 인	상 호 및 대 표 자 성 명	가나다 상회 홍길동 (또는 홍길동의 대리인 홍길순) ㉠
	주 소 (소 제 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호 : 123-4567) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종 (직 업)	제조업
신 고 내 역	㉡ 차 주	가나다 상회 홍길동 (☐ 기관투자자 ☐ 일반법인 ☒ 개인 ☐ 기타())
	㉢ 대 주	ABC Co. Ltd (☐ 기관투자자 ☒ 일반법인 ☐ 개인 ☐ 기타())
	㉣ 통 화 및 금 액	☐ 표시통화(①USD ②EUR ③JPY ④기타통화()) ☐ 금 액(U\$500,000-) ☒ 외화(①미화 1천만달러 이하 ②미화 1천만달러 초과) ☐ 원화(①10억원 이하 ②10억원 초과)
	㉤ 차 입 / 대 출 일	2019년 8월 1일
	㉥ 적 용 금 리	5.5%(년)
	㉦ 대 차 기 간	2019년 8월 1일에서 2020년 7월 31일(1년)
	㉧ 사 용 용 도	기계설비 구입자금
	㉨ 상 환 방 법	만기일 일시상환
㉩ 거 주 자 의 보 증 또는 담 보 유 무	☒ 보증·담보 없음 ☐ 보증제공 ☐ 담보제공	
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다.		
2019년 7월 18일		
기획재정부장관(한국은행총재 또는 외국환은행장) 귀하		
		신 고 번 호
		신 고 금 액
		신 고 일 자
		유효 기 간
		기타 참고사항
신 고 기 관 :		

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

- ① <첨부서류>
1. 거래 사유서
 2. 금전대차 계약서
 3. 대주 및 차주의 실체확인서류(법인등기부등본, 사업자등록증, 주민등록등본 등)
 4. 보증 또는 담보 제공시 해당 신고서
 5. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘홍길동의 대리인 홍길순’이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 차주 및 대주

- 차주 및 대주는 각각 기관투자자*, 일반법인, 개인으로 구분하여 표시하고 기타의 경우 ()내에 별도로 기재

* 기관투자자 : 외국환은행, 종합금융회사, 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 보험사업자 등

㉢ 통화 및 금액

- 통화 및 금액은 실제 표시통화를 USD, EUR, JPY로 구분하여 표시하고 기타 통화는 표시통화 ()내에 직접 기재. 차입통화가 USD가 아닌 경우에는 차입통화의 차입일 현재의 USD환산액을 금액 ()내에 직접 표시(환산시에는 차입일 현재 외국환중개회사가 고시하는 매매기준율을 적용)
- 외화는 미화 1천만달러 이하인 경우, 미화 1천만달러 초과인 경우로 나누어 표시하고, 원화는 10억원 이하인 경우, 10억원 초과인 경우로 나누어 표시

① 차입/대출일

- 차입/대출일은 계약서상 차주에게 자금이 입금되는 날짜를 기재

㉔ 적용금리

- 적용금리는 계약서상 표시금리로서 고정금리의 경우는 연율로 기재하고 변동금리는 3개월 Libor에 스프레드를 가감하는 방식으로 기재

㉕ 대차기간

- 금전차입 기간을 기재

㉖ 사용용도

- 차입자금의 사용용도를 기재

㉗ 상환방법

- 차입자금 상환방법을 '만기일 일시상환', '3회 분할상환' 등으로 기재

① 거주자의 보증 또는 담보 유무

- 금전차입에 대하여 거주자의 보증 또는 담보가 있는 경우에 표시

㉠ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
- 대주가 개인일 경우 비거주자임을 입증하는 서류 : 출입국사실증명(출입국 · 외국인청(사무소) 또는 주민센터) 또는 이에 갈음하여 출입국사실을 확인할 수 있는 여권, 재직증명서 등
- 금전대차계약서(안)
- 거래외국환은행을 지정하였음을 입증하는 서류
- 거주자의 보증 또는 담보 제공시 : 외국환은행 거래신청서 및 담보제공계약서(근질권설정서), 보증계약서, 대출의향서(LOI), 담보물 입증서류 등 관련서류
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내

용의 위임장

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

- 서약서

- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

다. 비거주자에 대한 대출

- 외국환은행이 거주자 또는 비거주자에게 외화대출을 하거나 국내에서 비거주자에게 다음과 같은 원화대출을 하는 경우에는 별도의 신고가 필요 없음
 - 국내소재 외국정부의 공관과 국제기구 및 이에 근무하는 외국인에게 원화대출을 하는 경우
 - 비거주자자유원계정(당좌예금에 한함)을 개설한 비거주자에게 2영업일 이내의 결제자금을 위한 당좌대출을 하는 경우
 - 국민인 비거주자에게 원화대출을 하는 경우
 - 동일인당 10억원 이하(다른 외국환은행의 대출 포함)의 원화대출을 하는 경우

(외국환은행 신고사항)

① 외국환은행의 대출

- 신고예외사항을 제외하고 외국환은행이 국내에서 동일인 기준 300억원 이하(다른 외국환은행의 대출 포함)의 원화자금을 거주자의 보증 또는 담보 없이 비거주자에게 대출하는 경우(신고주체 : 차주인 비거주자)

② 외국환은행을 제외한 거주자의 대출

- 외국환거래법령에 따라 해외직접투자를 한 거주자가 해당 외국법인에 대출하는 경우
 - 종전에는 상환기간이 1년 이상인 경우 외국환은행에, 1년 미만인 경우에는 한국은행에 신고하도록 되어 있었으나 외국환거래의 편의 제고 및 해외직접투자의 효율적 관리를 위해 상환기간에 관계없이 외국환은행 신고사항으로 일원화 (2019.5.3. 개정)

(한국은행 신고사항)

① 외국환은행의 대출

- 외국환은행이 거주자로부터 보증 또는 담보를 제공받아 비거주자에게 외화대출을 하는 경우(신고주체 : 차주인 비거주자)
- 외국환은행이 국내에서 동일인 기준 300억원을 초과(다른 외국환은행의 대출 포함)하거나 300억원을 초과하지 않더라도 거주자로부터 보증 또는 담보를 제공받아 비거주자에게 원화대출을 하는 경우(신고주체 : 차주인 비거주자)

② 외국환은행을 제외한 거주자의 대출

- 신고예외사항* 및 외국환은행 신고사항을 제외하고 거주자가 비거주자에게 대

출하는 경우

* 거주자간에 외화대출을 하는 경우, 국민인 거주자와 국민인 비거주자간에 국내에서 원화대출을 하는 경우 등

- 다만, 다른 거주자의 보증 또는 담보를 제공받아 대출하는 경우 및 10억원을 초과하는 원화대출을 하는 경우에는 대출을 받고자하는 비거주자가 신고하여야 함

FAQ

비거주자에 대한 대출

Q1. 개인자격으로 비거주자에게 외화대출이 가능한가요?

- 개인자격으로 비거주자에게 외화대출을 하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고를 하여야 함

Q2. 국내 일반기업이 비거주자에게 외화대출을 하고자 할 경우 절차는 어떻게 되나요?

- 국내 일반기업이 비거주자에게 외화자금을 대출하고자 할 경우에는 한국은행에 신고하여야 함
- 그러나 거주자로부터 보증 또는 담보를 제공받아 비거주자에게 외화대출을 하는 경우에는 외화대출금액과 관계없이 대출을 받고자 하는 비거주자가 신고하여야 함
- 한편 거주자가 해외 현지법인에 대하여 1년 이상으로 자금을 대여하는 경우는 대부분 투자에 의한 해외직접투자에 해당되어 지정거래외국환은행에 신고하여야 하며, 1년 미만으로 자금을 대여하는 경우에도 지정거래외국환은행에 신고하여야 함

Q3. 외국인투자기업이 해외 본사에 외화자금을 대출할 경우 「외국환거래규정」상 어떠한 절차를 밟아야 하나요?

- 외국인투자기업이 해외 본사에 외화대출을 하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

신고서 작성 방법

비거주자에 대한 대출

〈거래 예〉

(주)가나다통상은 미국에 있는 ABC Co. Ltd에 운영자금 용도로 U\$500,000을 연 5.5%의 금리로 1년간 대여해 주기로 하고 한국은행에 비거주자에 대한 금전대차계약 신고를 함*

* ABC Co. Ltd는 (주)가나다통상이 해외직접투자한 현지법인이 아님(거주자의 현지법인에 대한 금전대차는 외국환은행 신고사항임)

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【금전의 대차계약 신고서】

[별지 제7-2호 서식]

금 전 의 대 차 계 약 신 고 서		처리기간
④ 신 고 인	상 호 및 대 표 자 성 명	㈜가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 ㈜가나다통상의 대리인 홍길순) ①
	주 소 (소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호 : 123-4567) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종 (직 업)	무역업
신 내 역	⑤ 차 주	ABC Co. Ltd. (□기관투자가 ■일반법인 □개인 □기타())
	⑥ 대 주	㈜가나다통상 (□기관투자가 ■일반법인 □개인 □기타())
	⑦ 통 화 및 금 액	□표시통화(①USD ②EUR ③JPY ④기타통화()) □금 액(U\$500,000-) ■외화(①미화 1천만달러 이하 ②미화 1천만달러 초과) □원화(①10억원 이하 ②10억원 초과)
	⑧ 차 입 / 대 출 일	2019년 8월 1일
	⑨ 직 용 금 리	5.5%(년)
	⑩ 대 차 기 간	2019년 8월 1일에서 2020년 7월 31일(1년)
	⑪ 사 용 용 도	운영자금
	⑫ 상 환 방 법	판기일 일시상환
	⑬ 거 주 자 의 보 증 또는 담 보 유 무	■ 보증·담보 없음 □ 보증제공 □담보제공
	외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다.	
2019년 7월 18일		
기획재정부장관(한국은행총재 또는 외국환은행장) 귀하		
	신 고 번 호	
	신 고 금 액	
	신 고 일 자	
	유효 기 간	
	기타 참고사항	
신 고 기 관 :		

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

- ① <첨부서류>
1. 거래 사유서
 2. 금전대차 계약서
 3. 대주 및 차주의 실체확인서류(법인등기부등본, 사업자등록증, 주민등록등본 등)
 4. 보증 또는 담보 제공시 해당 신고서
 5. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 차주 및 대주

- 차주 및 대주는 각각 기관투자자*, 일반법인, 개인으로 구분하여 표시하고 기타의 경우 ()내에 별도로 기재

* 기관투자자 : 외국환은행, 종합금융회사, 투자매매업자, 투자중개업자, 집합투자업자, 보험사업자 등

㉢ 통화 및 금액

- 통화 및 금액은 실제 표시통화를 USD, EUR, JPY로 구분하여 표시하고 기타 통화는 표시통화 ()내에 직접 기재. 차입통화가 USD가 아닌 경우에는 차입통화의 차입일 현재의 USD환산액을 금액 ()내에 직접 표시(환산시에는 차입일 현재 외국환중개회사가 고시하는 매매기준율을 적용)
- 외화는 미화 1천만달러 이하인 경우, 미화 1천만달러 초과인 경우로 나누어 표시

하고, 원화는 10억원 이하인 경우, 10억원 초과인 경우로 나누어 표시

㉑ 차입/대출일

- 차입/대출일은 계약서상 차주에게 자금이 입금되는 날짜를 기재

㉒ 적용금리

- 적용금리는 계약서상 표시금리로서 고정금리의 경우는 연율로 기재하고 변동금리는 3개월 Libor에 스프레드를 가감하는 방식으로 기재

㉓ 대차기간

- 금전대출 기간을 기재

㉔ 사용용도

- 대출자금의 사용용도를 기재

㉕ 상환방법

- 대출자금 상환방법을 ‘만기일 일시상환’, ‘3회 분할상환’ 등으로 기재

① 거주자의 보증 또는 담보유무

- 금전대출에 대하여 거주자의 보증 또는 담보가 있는 경우에 표시

㉠ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 정도 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 차주가 개인일 경우 비거주자임을 증빙하는 서류 : 출입국사실증명(출입국 · 외국인청(사무소) 또는 주민센터) 또는 이에 갈음하여 출입국사실을 확인할 수 있는 여권, 재직증명서 등
- 금전대차계약서 (안)
- 거주자의 보증 또는 담보 제공시 관련 서류 : 외국환은행 거래신청서 및 담보제공계약서(근질권설정서), 보증계약서, 대출의향서(LOI), 담보물 입증서류(등기부등본, 예금잔액증명서) 등

－ 재원증빙서류

- 개인 : 소득금액증명서(세무서 발행), 소득신고서(근로소득 원천징수영수증 등), 부동산등기부등본 및 매매계약서(부동산 매매시), 부동산등기부등본 및 임대차계약서(부동산 임대차시), 부동산등기부등본 및 은행대출계약서(본인명의 부동산 담보대출시) 등
- 법인 : 표준재무제표(국세청), 대차대조표 및 손익계산서, 감사보고서 등

－ 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서

- － 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

－ 서약서

- － 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

라. 보증 및 담보

- 외국환은행이 외국환업무로서 보증하는 경우 및 거주자가 채무보증계약을 하는 경우에는 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고하여야 함*

* 담보제공에 관한 거래는 보증에 관한 거래를 준용

(주요 신고예외사항)

① 외국환은행이 보증하는 경우

- 거주자간의 거래에 관하여 보증하는 경우
- 거주자(채권자)와 비거주자(채무자)간 인정된 거래에 관하여 채권자인 거주자에 대하여 보증하는 경우로서 비거주자가 외국환은행에 보증 또는 담보를 제공하는 경우
- 거주자(채무자)와 비거주자(채권자)의 인정된 거래에 관하여 채권자인 비거주자에 대하여 보증하는 경우
- 교포등에 대한 여신과 관련하여 당해 여신을 받는 동일인당 미화 50만달러 이내의 보증(담보관리승낙 포함)을 하는 경우

- 비거주자간 거래에 관한 보증으로서 현지금융에 대한 보증, 해외건설 및 용역 사업에 있어 거주자가 비거주자와 합작하여 수주·시공 등을 하는 공사계약과 관련한 입찰보증등*을 위한 보증금의 지급에 갈음하는 보증, 거주자로부터 보증 또는 담보를 제공받지 않는 신용보증을 하는 경우 등

* 입찰보증·계약이행보증·하자보증·착수금 및 선수금의 환급보증 등

② 일반거주자가 보증하는 경우

- 거주자가 거주자(채권자)와 거주자(채무자)의 거래에 대하여 외화표시 보증을 하는 경우
- 거주자의 수출거래와 관련한 외국수입업자의 역외금융대출에 대하여 당해 거주자가 외국환은행에 외화표시 보증을 하는 경우
- 시설대여회사 현지법인의 역외금융대출에 대하여 본사가 출자금액 범위내에서 외화표시 보증을 하는 경우
- 거주자가 「외국환거래규정」에 따른 인정된 거래를 함에 있어 비거주자로부터 보증을 받는 경우
- 거주자가 거주자의 외화자금 차입계약에 관하여 비거주자에게 보증(30대 계열기업체는 제외)하는 경우

- 외국환은행이 거주자의 보증 또는 담보를 제공받아 비거주자에게 외화대출을 하는 경우(비거주자가 한국은행에 신고 필요) 및 신고를 요하지 않는 외국환은행의 비거주자에 대한 대출에 대하여 거주자가 보증하는 경우
- 거주자가 물품 수출입, 용역거래를 함에 있어 비거주자에게 보증하는 경우
- 거주자가 수출, 해외건설 등을 위한 입찰보증등을 위하여 비거주자로부터 보증을 제공받음에 있어, 보증을 제공하는 비거주자가 부담하는 채무의 이행을 당해 거주자나 계열관계에 있는 거주자가 보증하는 경우
- 거주자가 비거주자와 해외건설 및 용역사업, 물품 수출거래와 관련하여 당해 비거주자(입찰대행기관 및 수입대행기관 포함)에게 보증하는 경우

(외국환은행 신고사항)

- 거주자가 비거주자와 다음과 같은 채무의 보증계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래를 하고자 하는 경우에는 외국환은행에 신고하여야 함
- 투자매매업자·투자중개업자 현지법인의 현지차입에 대하여 본사가 보증하는 경우(보증금액은 현지법인 출자금액의 300% 이내에 한함)
- 현지법인의 시설재 임차에 대해 본사 또는 계열사가 보증하는 경우

- 시설대여회사 현지법인의 차입에 대하여 본사가 출자금액 이내에서 보증하는 경우
- 30대 계열기업의 1년 초과 장기차입에 대하여 계열사가 보증하는 경우
- 교포등에 대한 여신과 관련하여 거주자 또는 당해 여신을 받는 비거주자가 국내에 있는 금융기관에 미화 50만달러 이내의 원리금 상환을 보증하는 경우

(한국은행 신고사항)

- 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고 거주자가 비거주자에게 보증을 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함
- 또한 외국환은행의 보증과 관련하여 다음의 경우에는 보증을 의뢰하는 당사자가 한국은행에 신고하여야 함(다만, 외국환은행이 국내에서 국민인 비거주자에게 원화대출을 하는 경우 및 동일인 기준 10억원 이하의 원화대출을 하는 경우의 보증·담보제공은 제외)
 - 교포등에 대한 여신과 관련하여 당해 여신을 받는 동일인당 미화 50만달러를 초과하는 보증(담보관리승낙 포함)
 - 거주자로부터 보증 또는 담보를 제공받고 비거주자간 거래에 대하여 보증을 하는 경우

- 비거주자로부터 국내재산을 담보로 제공받고 비거주자간 거래에 대하여 보증 (담보관리승낙 포함)을 하는 경우 등

FAQ

보증 및 담보

Q1. 국내기업이 외국으로부터 외화를 차입하면서 관계회사가 지급보증을 하게 될 경우 어떻게 해야 하나요?

■ 국내기업이 비거주자로부터 외화자금을 차입할 때 국내 거주자가 보증 또는 담보 (이하 보증등)를 제공하는 것은 신고대상은 아님

○ 그러나 다음과 같은 경우에는 신고 절차를 밟아야 함

－ 주채무계열 소속 30대계열기업체의 장기(1년 초과) 외화자금 차입시 동계열 소속 다른 기업체가 보증등을 할 경우에는 지정거래외국환은행에 신고하여야 하며, 단기(1년 이하) 외화자금 차입시 동 업체외 보증등의 행위는 한국은행에 신고하여야 함

Q2. 비거주자간의 거래에 있어서 국내 거주자가 보증할 때 어떤 절차를 밟아야 하나요?

■ 비거주자간 거래에 있어서 거주자가 보증하는 경우는 세 가지로 나누어 생각해 보아야 함. 첫째는 외국환은행이 보증하는 경우, 둘째는 외국환은행 이외의 자가 보증하는 경우, 셋째는 비거주자간 거래에 대한 보증이 현지금융에 해당되는 경우임

○ 외국환은행이 비거주자간 거래에 대해 보증하는 경우

- (i) 거주자가 외국환은행에 보증 또는 담보를 제공하지 않는 경우라면 신고할 필요가 없음
- (ii) 비거주자간 거래에 대하여 보증시 비거주자의 국내 재산을 담보로 제공받아서 보증할 경우에는 한국은행 신고사항임
- (iii) 또한 비거주자간 거래에 대하여 거주자의 담보등을 제공받고 보증할 경우에도 한국은행 신고사항임
- 외국환은행 이외의 거주자가 비거주자간 거래에 대하여 보증하는 것은 한국은행 신고사항임
- 한편 외국환은행(또는 외국환은행 이외의 거주자)이 비거주자간 거래에 대하여 보증을 해 주는 경우라도 그것이 외국환거래법령상의 현지금융*에 해당되는 경우에는 거래외국환은행 신고사항임

* 현지금융이란 거주자, 거주자의 해외지점 또는 거주자의 현지법인이 외국에서 사용하기 위하여 외국에서 자금을 차입(증권발행에 의한 경우를 포함)하거나 지급보증을 받는 것을 의미함

Q3. 비거주자가 국내재산을 담보로 국내은행 해외지점에서 자금을 차입할 수 있는 지?

- 비거주자가 국내은행의 해외지점 또는 해외 현지법인으로부터 자금을 차입하면서 국내은행에 국내부동산, 주식 등을 담보로 제공하기 위해서는 차주 및 담보제공자

구분에 따라 다음의 신고절차를 이행하여야 함

- 비거주자인 차주가 자기 소유 국내재산을 담보로 제공하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함
 - 다만 비거주자가 국민이거나 국민인 비거주자가 전액 출자하여 현지에 설립한 법인인 경우에는 담보제공금액이 미화 50만달러를 초과할 경우에만 한국은행에 신고하여야 함
- 차주 이외의 비거주자가 자기 소유 재산을 담보로 제공할 경우에는 금액에 상관없이 한국은행에 신고하여야 함
- 비거주자가 국내 재산을 담보로 제공하는 방식에는 대주은행의 본점인 국내은행이 담보관리를 맡는 경우와 국내은행이 비거주자의 국내재산을 담보로 제공받고 보증서를 발급하는 경우가 있으며 양자의 신고절차는 동일함

Q4. 비거주자와 경상거래를 함에 있어서 보증을 하거나 담보를 제공하는 경우에 신고하여야 합니까?

- 거주자가 비거주자와 물품의 수출, 수입 또는 용역거래 등과 같은 경상거래를 함에 있어서 비거주자에게 보증을 하거나 담보를 제공하는 경우에는 신고 없이 가능함
- 다만 거주자가 비거주자에게 제공하는 담보목적물이 국내부동산인 경우 당해 비거주자는 국내부동산에 관한 권리(담보권) 취득에 대해 외국환은행에 신고하여야 함

신고서 작성 방법

보증 및 담보

〈거래 예1〉

(주)가나다통상은 거래회사인 Ganada Company가 외국소재 금융기관인 ABC Bank와 체결한 금전대차계약의 이행을 보증하기 위해 외국환은행인 대한은행에 Standby L/C 개설을 의뢰*하며 한국은행에 보증계약 신고를 함**

* 사안은 외국환은행이 비거주자간 거래에 대하여 보증을 함에 있어 거주자가 외국환은행에 보증을 의뢰하는 것으로, 「외국환거래규정」 제2-8조 제2항에 따라 외국환은행에 보증을 의뢰하는 당사자가 한국은행에 신고하여야 함

** 한편 Ganada Company가 거주자의 현지법인 또는 현지법인이 50%이상 출자한 자회사일 경우 '현지금융'에 해당하여 이에 대한 보증은 「외국환거래규정」 제8-2조에 따라 지정거래외국환은행에 신고해야 함을 유의

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【보증계약신고서】

[별지 제7-3호 서식]

보증 계약 신고서		처리기간
A 신 고 인	상 호 및 대 표 자 성 명	(주)가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) ㉞
	주 소 (소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호 : 123-4567) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종 (직 업)	무역업
신 고 내 역	㉞ 보 증 채 권 자	ABC Bank (□거주자/■비거주자)
	㉞ 보 증 채 무 자	대한은행 (■거주자/□비거주자)
	㉞ 보 증 수 해 자	Canada Company (□거주자/■비거주자)
	㉞ 보 증 금 액	₩500,000,000-
	㉞ 보 증 기 간	2019.8.31 - 2022.7.30
	㉞ 보 증 용 도	□주채무계열소속 30대 계열기업체의 단기외화차입에 대한 보증 ■비거주자간 거래에 대한 보증 □역외금융회사의 거래 및 채무이행에 관한 직·간접적 보증 □기타()
	㉞ 상 환 방 법	현금상환
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다.		
2019년 7월 18일		
한국은행총재(외국환은행장) 귀하		
		신 고 번 호
		신 고 금 액
		신 고 일 자
		유효 기 간
		기타 참고사항
		신 고 기 관 :

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

① <첨부서류>

1. 보증 사유서
2. 보증관련 계약서
3. 신고인 및 거래관계인의 실체확인서류(법인등기부등본, 사업자등록증 등)
4. 보증채무 이행에 따른 구상채권 회수방안
5. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 보증채권자

- 보증계약상 채권자로 설정되어 있는 자를 기재하며 위의 경우는 ABC Bank가 보증계약상의 채무이행을 요구할 수 있으므로 보증채권자가 됨
- ‘거주자/비거주자’ 구분에 해당 거주성을 표기하며 위의 경우는 ‘비거주자’

㉢ 보증채무자

- 보증계약상 채무자로 설정되어 있는 자를 기재하며 위의 경우는 외국환은행인 대한은행이 Standby L/C를 개설하여 ABC Bank에 보증하였으므로 보증채무자가 됨
- ‘거주자/비거주자’ 구분에 해당 거주성을 표기하며 위의 경우는 ‘거주자’

① 보증수혜자

- 보증계약상 보증채무자로부터 신용보완을 받는 수혜자이며 위의 경우는 Ganada Company가 이에 해당
- ‘거주자/비거주자’ 구분에 해당 거주성을 표기하며 위의 경우는 ‘비거주자’

② 보증금액

- 보증계약상 보증채무자의 대지금액 한도를 기재

③ 보증기간

- 보증계약상 보증채무자가 보증수혜자를 위하여 보증채권자에게 부담하는 보증 계약상 의무의 최대기간을 기재하며 기간을 특정하여야 함

④ 보증용도

- 보증채무가 발생하게 된 원인 거래를 간략히 기재

⑤ 상환방법

- 보증수혜자의 의무불이행시 보증채무자의 보증채권자에 대한 대지급방법을 기재

① 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 보증 계약서(안)
- 피보증채무 관련 계약서
- 보증채무 이행에 따른 구상채권 회수방안 : 보증채무자가 대지급을 할 경우 보증수혜자에 대한 구상채권의 회수 가능성을 확인할 수 있는 보증수혜자의 재무상황 입증서류 등
- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
- 비거주자간의 거래 등과 관련하여 은행이 보증하고 이에 대해 보증을 의뢰하는

거주자가 당해 은행에 보증 또는 담보를 제공하는 경우 : 보증의 대상이 되는 비거주자 간의 계약서(대출 의향서, LOI), Standby L/C 요청서 또는 은행보증증서, 거주자의 보증 또는 담보를 증빙하는 서류(지급보증약정서, 담보계약서, 부동산등기부등본 등)

- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

- 서약서

- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

신고서 작성 방법

〈거래 예2〉

- Ganada Corporation은 (주)가나다통상의 미국내 업체로 미국의 ABC사와 합작투자계약을 체결하였으며 이 과정에서 ABC사는 Ganada Corporation의 투자계약상의 의무이행을 담보(피담보채무액 ₩500,000,000)하기 위하여 본사인 (주)가나다통상에 담보제공을 요구하였음
- 이에 따라 (주)가나다통상은 00은행에 예치되어있는 정기예금을 담보로 제공하고 자 한국은행에 담보제공 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【담보제공신고서】

[별지 제7-8호 서식]

담 보 제 공 신 고 서		처리기간
A 신 고 인	상 호 및 대 표 자 성 명	(주)가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) 인
	주 소 (소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호 : 123-4567) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종 (직 업)	무역업
신 고 내 역	B 담 보 제 공 자	(주)가나다통상 (■거주자/□비거주자)
	C 담 보 취 득 자	ABC Company (□거주자/■비거주자)
	D 담 보 제 공 수 혜 자	Ganada Corporation (□거주자/■비거주자)
	E 담 보 물 종 류	□부동산 □동산 □증권 ■예금(현금) □기타()
	담 보 소 재 지	00 은행
	수 량	정기예금 1건
	F 담 보 가 액	₩500,000,000-
	G 담 보 제 공 기 간	2019.7.31 - 2022.7.30
H 담보제공 용도	□주채무계열소속 30대 계열기업체의 단기외화차입에 대한 담보제공 ■비거주자간 거래에 대한 담보제공 □역외금융회사의 거래 및 채무이행에 관한 직·간접적 담보제공 □기타()	
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다.		
2019년 7월 18일		
한국은행총재(외국환은행장) 귀하		
		신 고 번 호
		신 고 금 액
		신 고 일 자
		유효 기 간
		기타 참고사항
		신 고 기 관 :

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

① <첨부서류>

1. 계약서
2. 신청인 및 거래상대방의 실체를 확인하는 서류
3. 기타 한국은행 총재가 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 담보제공자

- 담보제공계약상 담보를 제공하는 자의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재하며 위의 경우에는 ‘(주)가나다통상’
- ‘거주자/비거주자’ 구분에 해당 거주성을 표기하며 위의 경우는 ‘거주자’

㉢ 담보취득자

- 담보제공계약상 담보를 취득하는 자의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재하며 위의 경우에는 ‘ABC사’
- ‘거주자/비거주자’ 구분에 해당 거주성을 표기하며 위의 경우는 ‘비거주자’

㉣ 담보제공수혜자

- 담보취득자에게 원인거래에 대한 채무를 부담하는 자의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재하며 위의 경우에는 'Ganada Corporation'
- '거주자/비거주자' 구분에 해당 거주성을 표기하며 위의 경우는 '비거주자'

㉔ 담보물종류

- 제공되는 담보의 종류를 부동산, 동산, 증권, 예금(현금) 등으로 구분하여 기재하며 제공되는 담보가 여러 종류이거나 다수인 경우에는 '기타(별첨)'로 기재하고 별첨을 이용하여 그 내역을 구체적으로 기재

㉕ 담보가액

- 담보제공의 원인이 되는 거래의 채무가액(피담보채무가액)을 기재하며 위의 경우에는 '₩500,000,000'

㉖ 담보 제공기간

- 담보가 제공되는 기간을 표시하며 위의 경우와 같이 기간이 정해져 있는 경우는 그 기간을 명시
- 만약 담보제공기간이 특정한 사건에 연계되어 있는 경우에는 그러한 내용을 기재("차주가 대출금을 변제할 때까지" 등)

㉡ 담보제공 용도

- 해당하는 용도 구분란에 표기하며 해당사항이 없을 경우 기타의 ()에 담보제공 용도를 간략히 기재

① 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 담보 계약서(안)
- 피담보채무 입증서류 : 투자계약서, 대출의향서 등
- 담보물 입증서류 : 예를 들어 예금이면 통장사본, 부동산이면 부동산 등기부등본 등

- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

마. 채권등의 매매

- 거주자가 다른 거주자 또는 비거주자와 대외지급수단, 채권의 매매 및 용역계약 등에 따라 외국통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래를 하는 경우에는 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고하여야 함

(주요 신고예외사항)

① 거주자간 채권매매

- 거주자가 다른 거주자와 물품 기타의 매매, 용역계약에 따라 외국통화로 지급받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래를 하는 경우*

* 대금의 지급과 수령은 외국환은행을 통하여야 함

- 거주자간 지급수단으로 사용목적이 아닌 화폐수집용 및 기념용으로 외국통화를 매매하는 경우
- 해외건설 및 용역사업자와 면세용 물품 제조자간에 해외취업근로자에 대한 면세쿠폰을 매매하는 경우
- 외국환은행이 거주자의 수입대금을 지급하기 위하여 유네스코쿠폰을 당해 거주자에게 매각하는 경우

- 거주자간 인정된 거래로 취득한 채권의 매매계약에 따라 외국통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 매매거래를 하는 경우*

* 대금의 지급과 수령은 외국환은행을 통하여야 함

- 거주자간 매매차익을 목적으로 하지 않는 거래로서 동일자에 미화 5천달러 이내에서 대외지급수단을 매매하는 경우

② 거주자와 비거주자간 채권매매

- 외국에 있는 금융기관(외국환전영업자 포함)과 해외체재 거주자간 원화표시 여행자수표 또는 원화 매매거래를 하는 경우
- 외국에 체재하는 거주자(재외공관 근무자 또는 그 동거가족, 해외체재자 포함)와 비거주자간 체재에 직접 필요한 대외지급수단, 채권의 매매거래를 하는 경우
- 거주자가 외국에서 보유가 인정된 대외지급수단 또는 외화채권으로 다른 외국 통화표시 대외지급수단 또는 외화채권을 매입하는 경우
- 거주자의 비거주자에 대한 수출과 관련한 외화채권을 매각하는 경우(이 경우 동 매각자금 전액을 외국환은행을 통하여 국내로 회수하여야 함)
- 거주자가 국내외 부동산·시설물 등의 이용·사용과 관련된 회원권, 비거주자 발행 약속어음, 비거주자에 대한 외화채권 등을 비거주자에게 매각하는 경우

(이 경우 동 매각자금을 외국환은행을 통하여 국내로 회수하여야 함)

- 비거주자에게 매각한 국내 부동산·시설물 등의 이용·사용과 관련된 회원권 등을 비거주자로부터 재매입하는 경우

(외국환은행 신고사항)

- 거주자가 위와 같이 허용된 거래를 제외하고 비거주자로부터 외국의 부동산·시설물 등의 이용·사용 또는 이에 관한 권리의 취득에 따른 회원권을 매입하는 경우에는 외국환은행에 신고하여야 하며 취득금액이 미화 10만달러 초과시 국세청 및 관세청에, 미화 5만달러 초과시 금융감독원에 통보됨

FAQ

채권등의 매매

Q1. 국내기업이 해외골프장 회원권을 거주자를 대상으로 판매할 수 있는지?

- 거주자가 해외골프장 회원권(이용권 포함)을 매입하기 위해서는 거래상대방에 따라 다음의 절차를 이행하여야 함
 - 비거주자로부터 매입하는 경우에는 외국환은행에 신고하여야 함. 다만 비거주자가 거주자로부터 매입한 회원권을 재매입하는 경우에는 신고가 필요 없음
 - 거주자로부터 매입할 경우에는 외국골프장 회원권을 판매하는 거주자가 비거주자로부터 회원권 매입시 외국환은행에 신고를 한 경우에는 거주자간 인정된 거래이므로 신고가 불필요하나 동 신고가 없을 경우에는 인정된 거래로 취득한 회원권의 매매에 해당되지 않으므로 이를 반드시 확인할 필요가 있음

Q2. 국내에 거주하는 개인간에 대외지급수단을 매매하는 행위를 할 경우 「외국환거래규정」상 문제가 되지는 않는지요?

- 거주자간에 외국통화를 화폐수집용 및 기념용으로 매매하거나 매매차익을 목적으로 하지 않는 거래로서 동일자에 미화 5천달러 이내의 대외지급수단매매 거래를 할 경우에는 신고를 요하지 아니하나 그 이외의 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

Q3. 국내에 거주하는 개인끼리 물건을 사고 파는 데 외화로 주고받을 수 있습니까?

- 거주자와 다른 거주자간 물품 기타의 매매, 용역계약에 따른 외국통화로 지급받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래는 외국환거래법령상 신고없이 할 수 있음. 따라서 거주자간 외화표시 물품 공급계약을 맺고 동 물품 대금을 외화로 받는 것은 가능함. 다만 미화 5천달러를 넘는 외화를 지급하고 수령하는 경우에는 외국환은행을 통해서 지급·수령하여야 함

Q4. 거주자가 외화표시 수출채권을 다른 비거주자에게 매각하려고 하는데 신고를 해야 하나요?

- 거주자가 수출관련 외화채권을 외국에 있는 금융기관에 매각하고 동 매각자금 전액을 외국환은행을 통하여 국내로 회수하는 경우에는 신고를 요하지 않음. 이 경우를 제외하고 거주자가 외화표시 수출채권을 비거주자에게 매각하는 경우에는 한국은행에 채권매매신고를 하여야 함

신고서 작성 방법

채권등의 매매

〈거래 예〉

(주)가나다통상은 미국 ABC사가 부실기업인 미국 XYZ사에 대하여 가지고 있는 매출 채권(액면 U\$1,000,000)을 U\$500,000에 매입하고자 한국은행에 채권매매 신고를 함

【(채권) 매매 신고서】

[별지 제7-4호 서식]

(채권) 매매 신고서		처리기간
④ 신 청 인	상 호 및 대 표 자 성 명	(주)가나다통상 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) ㉞
	주 소(소 제 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호) 123-4567
	업 종(직 업)	무역업
신 청 내 역	㉞ 매 각 인	(성명)ABC Company (주소)1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호)1-309-387-0000
	㉞ 매 입 인	(주) 가나다통상
	㉞ 매 매 대상물 종류	ABC사의 XYZ사에 대한 매출채권
	㉞ 매 매 금 액	US\$500,000- (미불화 상당액)
	㉞ 원 화 금 액	(원 화 환 율)
	㉞ 매 매 사 유	매입인의 동 채권에 대한 투자
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 한국은행총재 귀하		
		신 고 번 호 신 고 금 액 유 효 기 간 년 월 일 신고기관 : 한국은행총재 ㉞

210mm×297mm

⑩ <첨부서류>

1. 계약서
2. 신청인 및 거래상대방의 실체를 확인하는 서류
3. 기타 한국은행 총재가 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 매각인

- 매매대상이 되는 채권 매각인의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재하며 만약 신청인이 매각인인 경우에는 신청인 본인의 성명이나 상호만 기재

㉢ 매입인

- 신청인 본인의 성명이나 상호를 기재하며 만약 신청인이 매각인인 경우에는 매입인의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재

㉣ 매매대상물 종류

- 매매대상이 되는 채권의 종류를 구체적으로 기재하며 만약 매매대상 채권이 여러 종류이거나 다수인 경우에는 별첨을 이용하여 그 내역을 구체적으로 기재

㉔ 매매금액

- 매매대상 채권금액을 계약시 정한 통화 단위로 기재

㉕ 원화금액

- 공란으로 비워둠

㉖ 매매사유

- 신청인 관점에서 동 채권을 매입하거나 매각하는 사유를 간략히 기재

㉗ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 이외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)

- 채권매매계약서(안)
- 채권양도 대상 원인계약서
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
 - * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

바. 증권취득

- 거주자가 비거주자로부터 또는 비거주자가 거주자로부터 증권을 취득하고자 하는 경우에는 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고하여야 함

(주요 신고예외사항)

① 거주자의 증권 취득

- 투자중개업자에게 위탁하여 외화증권을 취득하는 경우
- 비거주자로부터 상속·유증·증여에 의하여 취득하는 경우
- 거주자가 발행한 증권의 만기전 상환 및 매입소각 등을 위하여 취득하는 경우
(증권발행일로부터 1년 이후의 취득에 한함)
- 비거주자가 발행한 만기 1년 이상의 원화증권을 취득하는 경우
- 국내기업이 외국기업과의 거래관계 유지 등을 위해 미화 5만달러 이하의 당해 외국기업의 주식 또는 지분을 취득하는 경우
- 외국인 투자기업(국내자회사 포함), 외국기업 국내지사, 외국은행 국내지점 또는 사무소에 근무하는 자가 해외 본사(본사의 지주회사나 방계회사 포함)의 주

식 또는 지분을 취득하는 경우

- 인정된 거래에 따라 증권을 취득한 비거주자로부터 증권을 취득하는 경우

② 비거주자의 증권 취득

- 외국인투자자가 국내원화증권 투자절차*에 따라 증권을 취득하는 경우**

* 비거주자 및 증권투자자금의 대외송금을 보장받고자 하는 외국인거주자는 당해 절차를 통해 국내원화증권에 투자하여야 함

** 투자대상증권 : 증권, 기업어음, 상업어음, 무역어음, 표지어음, 종합금융회사발행어음, 양도성예금증서(CD)

- 「외국인투자촉진법」에 의하여 증권을 취득하는 경우

- 비거주자가 거주자로부터 상속·유증에 의하여 증권을 취득하는 경우

- 외국인 투자기업, 외국기업 국내지사 등의 근무자가 취득한 해외 본사주식을 비거주자가 다시 매입하는 경우

- 국민인 비거주자가 거주자로부터 국내에서 원화증권을 취득하는 경우

- 비거주자가 국내에서 발행한 원화증권을 만기전 상환하기 위하여 취득하는 경우

- 거주자가 외국에서 발행한 외화증권(원화연계 외화증권 포함)을 취득하는 경우

- 인정된 거래에 따른 대부금의 대물변제, 담보권행사와 관련하여 거주자로부터 증권을 취득하는 경우
- 인정된 거래에 따라 증권을 취득한 거주자로부터 증권을 취득하는 경우

(외국환은행 신고사항)

- 신고예외사항을 제외하고 비거주자가 거주자로부터 국내법인의 비상장·비등록 원화표시 주식 또는 지분을 취득하는 경우
 - 단, 「외국인투자촉진법」에서 정한 외국인투자에 해당하지 아니하는 경우(지분을 10% 미만 등)에 한함
 - 거주자가 외국법인의 경영에 참가하기 위해 비거주자로부터 증권을 취득하는 경우*에는 해외직접투자 절차를 취하여야 함
- * 경영참여 목적의 10% 이상의 주식 또는 출자지분 취득, 투자비율이 10% 미만이라도 임원 파견, 기술 제공 계약을 체결하는 경우 등

(한국은행 신고사항)

- 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고 거주자가 비거주자로부터 또는 비거주자가 거주자로부터 증권을 취득하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

- 국내법인 및 개인이 해외 비상장 법인의 주식(우선주), 전환사채 등을 취득하는 경우, 거주자와 비거주자가 주식을 교환^{*}하는 경우 및 비거주자가 전환사채를 취득하는 경우 등

* 거주자가 보유증권을 대가로 하여 비거주자로부터 증권을 취득하는 경우 교환대상증권의 가격 적정성을 입증하여야 함

FAQ

증권취득

Q1. 거주자가 보유한 국내 코스닥 등록기업의 주식을 대가로 비거주자가 보유한 미국 나스닥 등록기업의 주식을 취득하는 것이 가능한가요?

- 거주자가 국내 유가증권시장에 상장 또는 등록된 주식을 대가로 하여 비거주자로부터 해외직격거래소에 상장 또는 등록된 주식을 취득하는 경우에는 투자중개업자를 통해 취득하여야 함. 다만, 주식교환의 경우 거주자가 외국환은행을 통하지 아니하고 권리의 이전 등으로 비거주자와 채권·채무를 결제하는 경우에 해당하므로 한국은행에 외국환은행을 통하지 않는 지급 등의 방법 신고를 하여야 함

- 한편 비거주자가 「외국인투자촉진법」상 출자목적물에 해당하는 해외직격거래소에 상장 또는 등록된 주식을 대가로 거주자로부터 국내법인의 비상장·비등록 원화표시 주식 또는 지분을 취득하는 경우에는 외국환은행에 관련 신고*를 하여야 함

* 지분율 10% 미만시 증권취득 신고, 지분율 10% 초과시 외국인투자 신고

Q2. 거주자의 해외주식 취득절차는?

- 기관투자자가 아닌 거주자의 투자목적 해외주식(비등록·비상장주) 취득은 투자중개업자 등을 통한 위탁매매방식이 아니라면 한국은행에 신고하여야 함

Q3. 외국회사의 주식 등을 국내에서 취득할 수 있나요?

- 일반투자자의 경우 투자중개업자 등을 통하여 외화증권의 매매를 위탁하여 외국 유가증권시장에 상장되어 있는 증권이나 외국정부 등이 발행한 국공채 등에 투자할 수 있음
- 구체적 투자절차는 외국환은행에 일반투자자 명의 또는 투자중개업자 등 명의의 외화증권투자전용 외화계정을 만들고 이 계정을 통하여 투자관련자금을 송금하거나 회수하여야 함

Q4. 외국인 비거주자가 국내법인의 비상장주식 또는 전환사채를 취득하고자 하는 경우 어떠한 절차를 밟아야 하나요?

- 외국인 비거주자가 국내법인의 비상장, 비등록 주식 또는 지분(이하 주식 등)을 취득하고자 하는 경우에는 「외국인투자촉진법」상 출자목적물 및 외국인투자 해당여부에 따라 다른 절차를 거침
- 먼저, 외국인 비거주자가 국내법인의 비상장주식 등을 10%이상 취득하고 「외국인투자촉진법」상의 외국인투자에 해당되는 경우에는 「외국인투자촉진법」에 의해 외국인투자신고만 하면 됨(「외국환거래규정」상의 신고절차는 필요 없음)
- 한편 비거주자가 거주자로부터 국내법인의 비상장주식 등을 「외국인투자촉진법」에서 정한 출자목적물에 의해 취득하는 경우로서 「외국인투자촉진법」에서 정한 외국인투자에 해당되지 않는 경우에는 「외국환거래규정」에 따라 외국환은행에 증권취득 신고를 해야 함

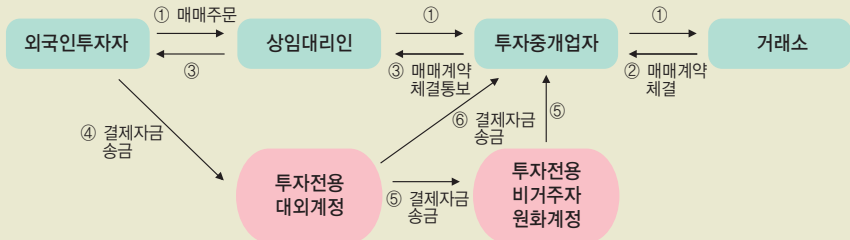
- 그러나 외국인 비거주자가 국내법인의 주식이나 지분이 아니고, (전환)사채 등을 장외에서 취득하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

Q5. 거주자가 비거주자인 금융회사와 FX마진거래를 하는 것이 허용되나요?

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조, 제166조, 제166조의2 및 「동법 시행령」 제5조, 제184조 등에 따라 거주자가 해외 금융회사와 직접 FX 마진거래를 하는 것은 허용되지 않음

참고 4

외국인투자자의 국내증권투자 절차



비거주자 또는 증권투자자금의 대외송금을 보장받으자 하는 외국인거주자는 「외국환거래규정」상 외국인투자자의 국내원화증권 투자절차에 의하여 국내원화증권을 취득할 경우 별도의 신고가 필요 없음. 다만 이를 위해서는 외국환은행에 본인 명의 투자전용대외계정 및 투자전용비거주자원화계정을 개설 후 동 계정을 통해 관련 자금을 예치·처분하여야 함

국내원화증권에 투자하고자 하는 외국인투자자는 상임대리인을 통해 매매주문을 하게 되며 거래소에서 매매거래가 체결되면 체결 결과가 외국인투자자에게 통보됨(① ~ ③)

외국인투자자는 결제자금을 (i) 본인 명의의 계정을 이용하거나, (ii) 투자중개업자 명의의 계정을 이용하여 송금하게 됨(④ ~ ⑥)

본인 명의의 계정을 이용할 경우 외국환은행의 본인 명의 투자전용대외계정으로 외화자금을 송금하고 이를 원화로 환전하여 투자전용비거주자원화계정으로 이체한 후 이를 다시 투자중개업자에 개설한 본인 명의 매매거래계좌로 이체하게 됨

투자중개업자 명의의 계정을 이용할 경우 외국환은행의 투자중개업자 명의 투자전용대외계정으로 외화자금을 송금하면 투자중개업자가 이를 환전하여 투자중개업자에 개설한 해당 외국인투자자 명의의 매매거래계좌로 이체하게 됨

신고서 작성 방법

거주자의 증권취득

〈거래 예1〉

(주)가나다벤처투자는 미국의 첨단 벤처기업인 ABC사에 대한 투자목적으로 ABC사가 발행하는 우선주를 장외에서 주당 U\$1,000의 가격으로 3,000주를 직접 취득하기 위해 한국은행에 증권취득 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【증권취득신고서】

[별지 제7-6호 서식]

증 권 취 득 신 고 서		처리기간
④ 신 고 인	상 호 및 대 표 자	(주)가나다벤처투자 대표이사 홍길동
	성 명	(또는 (주)가나다벤처투자의 대리인 홍길순) ①
	주 소(소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호 : 123-4567) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종(직 업)	신기술사업금융업
신 고 내 역	⑤ 증 권 취 득 자	(주)가나다벤처투자
	⑥ 증 권 취 득 상 대 방	ABC Company 1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호)1-309-387-0000
	⑦ 증 권 취 득 방 법	☐ 보유증권대가 교환방식 (☐ 상장·등록증권간 교환/ ☐ 기타 교환) ☒ 현금 매수방식 ☐ 기타()
	⑧ 증 권 종 류	☒ 직접거래 (회사명 및 주식종류(보통주, 우선주 등)) ☐ 비거주자발행 1년미만 원화 또는 원화연계외화증권
	⑨ 액 변 가 액	US\$0.01-
	수 량	3,000주
	⑩ 취 득 단 가	US\$1,000
	⑪ 취 득 가 액	US\$3,000,000-
취 득 사 유		해외 첨단 벤처기업에의 투자
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 기획재정부장관(한국은행총재 또는 외국환은행장) 귀하		
		신 고 번 호
		신 고 금 액
		신 고 일 자
		유 효 기 간
		기타 참고사항
신 고 기 관 :		

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

- ① <첨부서류>
1. 증권취득 사유서
 2. 증권취득 계약서
 3. 신고인 및 거래관계인의 실체확인서류(법인등기부등본, 사업자등록증 등)
 4. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다벤처투자의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 증권취득자

- 증권취득자의 성명(상호)을 기재

㉢ 증권취득상대방

- 매매대상이 되는 증권 취득상대방의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재

㉣ 증권취득방법

- 현금 매수방식, 보유증권을 대가로 교환하는 방식, 기타의 방식으로 구분
- 교환방식인 경우 상장·등록증권간의 교환인 경우와 기타의 경우(상장·등록증권과 비상장·비등록증권의 교환 또는 비상장·비등록증권간의 교환)로 나누어 기재

㉮ 증권종류

- 매매대상이 되는 증권의 종류를 구체적으로 기재하며 매매대상증권이 여러 종류이거나 다수인 경우에는 별첨을 이용하여 그 내역을 구체적으로 기재

㉯ 액면가액

- 증권에 기재되어 있는 액면가(Face Value)를 기재

㉺ 취득단가

- 실제 계약상 취득하는 증권의 주당 가격을 기재

㉻ 취득가액

- 취득단가에 수량을 곱한 금액을 기재

㉼ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 이외의 분량으로 해당 신고 사유를 정확하고 상세하게 기재

- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 증권취득 계약서(청약서) (안)
- 취득재원 증빙서류(법인의 경우 재무제표, 개인의 경우 소득금액 증명서 등)
- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
- 교환대상증권의 가격적정성 입증서류 : 보유증권을 대가로 하여 증권을 취득하는 경우에 한함
- 투자개요서
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
 - * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서

- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

〈투자개요서 양식〉

투 자 개 요 서

1. 투자자

2. 투자액

가. 해외투자금액

- 금번 투자금액

- 기 투자금액

나. 자기자본

다. 자기자본대비 해외투자금액비율

3. 투자대상회사 자본금 현황

구 분	총발행한도*	발 행 주식수 (비율)	액면가액 (US\$)	발행단가 (US\$)	납입금액 (US\$)
보통주 우선주 A B C					
소 계					
금번발행					
당사취득분					
합 계 보통주전환가정					

* 수권주식총수

가. 우선주의 보통주 전환요건

나. 추가 주식발행시 가격 및 주식수의 제한여부

다. 국내·외 투자자현황

투자개요서 작성요령

1. 투자자

- 계약서상의 당사자가 회사인 경우와 조합인 경우를 구분
- 중소기업창업투자회사 및 신기술사업금융업자(각 조합 포함)는 등록증 사본, 개인은 주민등록증 사본, 일반법인은 사업자등록증 및 등기부등본 제출
- 기타 회사설립에 대한 개요 서술(개인의 경우 제외)

2. 투자액

가. 해외투자금액

- 금번 투자금액
- 기 투자금액
 - ※ 기 투자금액이 있을 경우 증권취득신고 날짜와 금액을 기재(신고필증 사본 제출 필요)하며, 해외직접투자 신고(외국환은행)상의 투자금액 별도 명기

나. 자기자본

- 최근 회계년도 재무제표상 자본총계 기준, 반기 재무제표나 자본금의 변동시

변동된 자본총계 기준

다. 자기자본대비 해외투자금액비율

- 개인은 연간 소득금액 및 납세증명서류(자금출처 확인) 제출

3. 투자대상회사 자본금 현황

구 분	총발행한도 (수권주식총수)	발행주식수 (비율)	액면가액 (US\$)	발행단가 (US\$)	납입금액 (US\$)
보통주	1,000,000	900,000(45%)	0.001	—	
우선주			0.001		
A	500,000	500,000(25%)		2.5	1,250,000
B	500,000	500,000(25%)		3.0	1,500,000
C	200,000	100,000(5%)		2.0	200,000
소 계		2,000,000			
금번발행	우선주 C	100,000(5%)		2.0	200,000
당사취득분		100,000(5%)		2.0	200,000
합 계					
보통주전환가정	2,200,000	200,000			2,950,000

* 수권주식총수

가. 우선주의 보통주 전환요건

- 전환조건, 전환청구기간, 전환가격(비율), 의결권 유무 등

나. 추가 주식발행시 가격 및 주식수의 제한여부

- 보통주 및 우선주별로 유상, 무상, 액면분할 여부 등 기재
- 투자보호조치 여부(추가 주식발행시의 금번 발행가액 이하 금지 등)

다. 국내 · 외 투자자 현황

- 주주 및 발행가액

신고서 작성 방법

비거주자의 증권취득

〈거래 예2〉

미국의 첨단 벤처기업인 비상장 ABC사의 주주 Smith는 본인이 보유중인 ABC사 주식 500,000주를 거주자 홍길동이 보유중인 (주)가나다통상의 주식 300,000주와 교환*함으로써 (주)가나다통상의 주식을 취득하기 위해 한국은행에 증권취득 신고를 함**

* 비거주자가 해외 비상장주를 출자목적물로하여 거주자법인의 주식을 취득하는 경우 「외국인투자촉진법」상 출자목적물에 의한 투자에 해당하지 않아 한국은행에 증권취득 신고를 하여야 함

** 거주자의 경우 취득비용 등에 따라 한국은행에 증권취득 신고 또는 외국환은행에 해외직접투자 신고를 하여야 하며, 거주자가 외국환은행을 통하지 아니하고 권리의 이전 등으로 비거주자와 채권·채무를 결제하는 경우에 해당하여 외국환은행을 통하지 않는 지급 신고(「외국환거래규정」 제5-11조 제3항)를 함께 하여야 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【증권취득신고서】

[별지 제7-6호 서식]

증 권 취 득 신 고 서		처리기간
신 고 인	상 호 및 대 표 자 성 명	Smith (또는 Smith의 대리인 홍길순) ㉠
	주 소(소 재 지)	1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호 : 1-309-387-0000) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종(직 업)	개인사업자
	㉡ 증 권 취 득 자	Smith
신 내 역	㉢ 증 권 취 득 상 대 방	홍길동 서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호)123-4566
	㉣ 증 권 취 득 방 법	☐ 보유증권대가 교환방식 (☐ 상장·등록증권간 교환/ ☒ 기타 교환) ☐ 현금 매수방식 ☐ 기타()
	㉤ 증 권 종 류	☒ 직접기재 (회사명 및 주식종류(보통주, 우선주 등)) ☐ 비거주자발행 1년미만 원화 또는 원화연계외화증권
	㉥ 액 면 가 액	1,000원
	수 량	300,000주
	㉦ 취 득 단 가	1,000원
	㉧ 취 득 가 액	300,000,000원
	취 득 사 유	한국 유명 기업에의 투자
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 기획재정부장관(한국은행총재 또는 외국환은행장) 귀하		
		신 고 번 호 신 고 금 액 신 고 일 자 유효 기 간 기타 참고사항 신 고 기 관 :

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

① <첨부서류>

1. 증권취득 사유서
2. 증권취득 계약서
3. 신고인 및 거래관계인의 실체확인서류(법인등기부등본, 사업자등록증 등)
4. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 'Smith의 대리인 홍길순' 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 증권취득자

- 증권취득자의 성명(상호)을 기재

㉢ 증권취득상대방

- 매매대상이 되는 증권 취득상대방의 성명(상호), 주소, 전화번호를 기재

㉣ 증권취득방법

- 보유증권을 대가로 교환하는 방식, 현금 매수방식, 기타의 방식으로 구분
- 교환방식인 경우 상장·등록증권간의 교환인 경우와 기타의 경우 (상장·등록증권과 비상장·비등록증권의 교환 또는 비상장·비등록증권간의 교환)로 나누어 기재

㉮ 증권종류

- 매매대상이 되는 증권의 종류를 구체적으로 기재하며 매매대상증권이 여러 종류이거나 다수인 경우에는 별첨을 이용하여 그 내역을 구체적으로 기재

㉯ 액면가액

- 증권에 기재되어 있는 액면가(Face Value)를 기재

㉺ 취득단가

- 실제 계약상 취득하는 증권의 주당 가격을 기재

㉻ 취득가액

- 취득단가에 수량을 곱한 금액을 기재

㉼ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 이외의 분량으로 해당 신고 사유를 정확하고 상세하게 기재

- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 여권 등 신분증 사본
 - 법인 : 법인등기부등본(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 증권취득 계약서(청약서) (안)
- 교환대상증권의 가격적정성 입증서류 : 보유증권을 대가로 하여 증권을 취득하는 경우에 한함
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출
 - * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

사. 파생상품거래

- 파생상품거래는 장내파생상품시장에서 행하여지는 거래와 장외파생상품시장에서 이루어지는 다음의 거래를 의미함
 - 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 장래의 특정시점에 인도할 것을 약정하는 계약
 - 당사자 어느 한쪽의 의사표시에 의하여 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 부여하는 것을 약정하는 계약
 - 장래의 일정기간동안 미리 정한 가격으로 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 교환할 것을 약정하는 계약

(한국은행 신고사항)

* 본부(외환심사팀), 부산본부, 강남본부에서 처리 가능

- 거주자가 다른 거주자 또는 비거주자와 다음에 해당하는 파생상품거래를 하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함(신고주체 : 거주자)

- ① 외국환업무취급기관이 외국환업무로서 행하는 거래 이외의 거래(예 : 외국환 업무취급기관이 아닌 일반 거주자가 파생상품거래를 하는 경우)
- ② 외국환은행을 포함한 외국환업무취급기관이 다음에 해당하는 파생상품거래를 하는 경우(거래타당성 입증서류 제출 필요)
 - 액면금액의 20% 이상을 옵션프리미엄 등 선급수수료로 지급하는 거래
 - 기 체결된 파생상품거래를 변경·취소 및 종료하는 경우 기 체결된 거래에서 발생한 손실을 새로운 파생상품거래의 가격에 반영하는 거래
 - 자금유출입·거주자의 비거주자에 대한 원화대출·거주자의 비거주자로부터의 자금조달 등의 거래에 있어 외국환거래법·영·규정에서 정한 신고등의 절차를 회피하기 위하여 행하는 거래
- ③ 외국환은행 이외의 기타 외국환업무취급기관이 한국은행에 신고하여야 한다고 규정된 경우
 - 신용파생결합증권의 매매(발행 및 인수를 포함) 또는 신용을 기초자산으로 하는 파생상품매매로서 보장매도거래를 하는 경우
 - 자연적·환경적·경제적 현상 등을 기초자산으로 하는 파생상품 매매거래를 하는 경우

- 증권, 파생상품, 부동산, 외화대출 및 외화대출채권 매매 등을 제외한 자산의 성격을 특정할 수 없는 그 밖의 유·무형자산의 매매(신탁업자가 집합투자업자의 운용지시에 따라 하는 경우는 제외)거래를 하는 경우

FAQ

파생상품거래

Q1. 국내 일반기업이 해외금융기관과 파생상품거래를 하고자 하는 경우에는 어떤 절차를 거치면 가능한지?

- 외국환거래법령에 의할 경우 외국환업무취급기관이 아닌 일반기업이 비거주자와 직접 파생상품거래를 할 경우에는 한국은행에 신고하여야 함
- 이에 따라 국내 일반기업이 해외에 있는 은행과 직접 선물환계약 등을 하고자 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함. 그러나 국내 일반기업이 국내 외국환은행과 선물환계약 등을 맺는 경우에는 국내 외국환은행이 신고 없이 파생상품거래가 가능하므로 별도의 신고절차가 필요 없음
- 한편 농산물, 광산물 등 금융상품이 아닌 상품을 대상으로 하는 파생상품 거래의 경우와 차입, 증권발행 및 취득, 기타의 자본거래시 해당 자본거래와 직접 관련되는 파생상품거래를 해당 자본거래의 당사자와 하는 경우에는 한국은행에 신고하여야 함

신고서 작성 방법

파생상품거래

〈거래 예〉

(주)가나다증권은 미국의 ABC Bank와 신용부도스왑(Credit Default Swap) 거래를 하기 위해 한국은행에 파생상품거래 신고를 함

【파생상품거래신고서】

[별지 제7-7호 서식]

파생상품거래신고서		처리기간
A 신고인	상호 및 대표자 성명	(주)가나다증권 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다증권의 대리인 홍길순) ㉠
	주 소(소재지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호 : 123-4567) (E-mail : gnd@gnd.com)
	업 종(직업)	금융투자업
B 거래상대방	상호 및 대표자 성명	ABC Bank
	주 소(소재지)	1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호 : 1-309-387-0000) (E-mail : abc@abc.com)
	업 종(직업)	은행업
거래내용	㉡ 거래 기초자산	☒ 신용 ☐ 통화 ☐ 이자율 ☐ 주식 ☐ 상품 ☐ 기타() ☐ 선도거래 ☐ 선물거래 ☐ 스왑거래 ☐ 옵션거래 ☒ 신용파생상품거래(☐ 보장매입 ☒ 보장매도)
	㉢ 거래 종류	
	㉣ 계약(명목)금액	USD 20,000,000-
	㉤ 만 기	2024년 9월 30일(5 Years)
	㉥ 세부 내용	1. 거래형태 : 신용부도스왑 매도(CDS Sell) 2. 거래상대방 : ABC Bank 3. 이자 : 연 100bp 4. 준거자산 : DEF Bank, GHI Corporation
	㉦ 거래 특이사항	☐ 자본거래시 해당자본거래와 직접 관련되는 파생상품거래를 해당자본거래의 당사자와 하는 거래 ☐ 액면금액의 100분의 20이상을 선급수수료로 지급하는 거래 ☐ 시 체결된 파생상품거래의 변경·취소·종료시 발생한 손실을 새로운 파생상품거래의 가격에 반영하는 거래 ☐ 자금유출입·거주자와 비거주자간 금전대차거래 관련 신고등의 절차를 회피하기 위한 파생상품거래
외국환거래법 제 18 조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019 년 9월 18일 한국은행총재 귀하		
		신고번호 신고금액 신고일자 유효기간 기타 참고사항 신고기관 :

* 음영부분은 기재하지 마십시오.

210mm×297mm

- ① <첨부서류> 1. 파생상품거래 사유서 2. 파생상품거래 계약서
 3. 신고인 및 거래관계인의 실체확인서류(법인등기부등본, 사업자등록증 등)
 4. 다른 자본거래와 관련 있는 파생상품거래의 경우 등 자본거래 관련 서류
 5. 기타 한국은행총재가 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신고인

- 개인의 경우는 신고인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 ‘(주)가나다증권의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 거래 상대방

- 파생상품거래의 계약 상대방을 기재

㉢ 거래 기초자산

- 파생상품거래의 기초자산을 신용, 통화, 이자율, 주식, 상품, 기타로 구분하여 기재

㉣ 거래 종류

- 해당 파생상품거래를 선도거래, 선물거래, 스왑거래, 옵션거래, 신용파생상품거래별로 구분하여 기재하며 신용파생상품거래의 경우 보장매입과 보장매도를 구분하여 기재

㉔ 계약(명목)금액

- 파생상품거래의 계약금액을 기재

㉕ 만기

- 파생상품거래 계약서상 만기를 년, 월, 일로 기재하고 기간을 병기

㉖ 세부 내용

- 명목금액, 만기 이외의 세부내용을 간략히 기재(상품명, 발행자, 쿠폰, 기초자산 내역 등)

㉗ 거래 특이사항

- 네 가지 유형의 특이사항에 해당될 경우 표기

① 첨부서류

[공통 서류]

- 신고서 2부

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신고 사유 및

거래의 배경, 내용 등을 정확하고 상세하게 기재

- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
 - 파생상품거래 계약서(안)
 - 재원증빙서류(법인의 경우 재무제표, 개인의 경우 소득금액증명서 등)
 - 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

[추가 서류]

(손실반영거래)

- 기존 파생상품거래 계약서
- 해당 파생상품거래의 필요성 및 가격적정성 입증서류
- 현재까지의 손실액 규모
- 실수요 목적임을 입증할 수 있는 서류

(일반 선물환거래)

- 실수요 목적임을 입증할 수 있는 서류

(상품·신용 등 파생상품거래)

- 가격 적정성 입증서류
- 실수요 목적임을 입증할 수 있는 서류

(주주간 옵션보유거래)

- 관련 자본거래 입증서류(주주간계약상 옵션의 경우 주식인수계약서 등)

아. 기타자본거래

- 거주자간 또는 거주자와 비거주자간의 다음의 거래를 기타자본거래라고 하며 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고하여야 함
 - 외국통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 임대차계약(비거주자의 국내부동산 임차 제외) · 담보 · 보증 · 보험(보험사업자의 보험거래 제외) · 조합 · 사용대차 · 채무의 인수 · 기타 이와 유사한 계약 또는 상속 · 유증 · 증여에 따른 채권의 발생 등*에 관한 거래 및 자금통합관리 등

* 채권 또는 채무의 발생 · 변경 · 변제 · 소멸 등

- 비거주자간 원화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 발생등이나 원화증권에 관한 거래도 신고예외사항을 제외하고는 한국은행*에 신고하여야 함

* 2019.1.1일부터 신고기관이 기획재정부에서 한국은행으로 변경

(주요 신고예외사항)

① 거주자간 외화표시 기타자본거래

- 모든 외화표시 기타자본거래(다만 담보 · 보증계약에 대해서는 채무의 보증계약에 관한 규정이 적용됨)

② 거주자와 비거주자간 기타자본거래

- 신용카드 현금서비스거래를 하는 경우
- 거주자가 비거주자에게 수출신용장을 양도하는 경우
- 소유권 이전에 대한 조건 없이 1년 미만 외화표시 선박·항공기 임대차 계약을 하는 경우
- 거주자가 비거주자로부터 부동산 이외의 물품을 무상으로 임차하는 경우
- 거주자와 국민인 비거주자가 국내에서 원화표시 기타자본거래를 하는 경우
- 거주자가 비거주자로부터 상속·유증·증여를 받는 경우
- 거주자가 비거주자로부터 국내부동산을 임차하는 경우(원화로 지급되는 경우에 한함)
- 종교단체가 해외에 선교자금을 지급하는 경우
- 비영리법인이 해외에서 구호활동에 필요한 자금을 지급하는 경우(단, 당해 법인의 설립취지에 부합하여야 함)
- 비거주자가 거주자로부터 상속·유증을 받는 경우

- 거주자가 국제기구, 국제단체 또는 외국정부에 대해 의연금, 기부금을 지급하는 경우

③ 비거주자와 다른 비거주자간 원화표시 기타자본거래

- 외국환은행 해외지점 등이 비거주자와 원화표시 거래를 하는 경우
- 국민인 비거주자간에 국내에서 원화표시 거래(자본거래 포함)를 하는 경우
- 비거주자가 외국금융기관과 원화표시 예금거래를 하는 경우
- 비거주자가 「외국인투자촉진법」 또는 「외국환거래법」상 정해진 절차에 따라 취득한 증권을 비거주자에게 담보로 제공하는 경우
- 외국금융기관(외국환전영업자 포함)이 비거주자에 대해 원화, 원화표시여행자수표 및 원화표시자기앞수표를 매매하는 경우
- 비거주자간 상속·유증에 따른 원화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래를 하는 경우
- 비거주자간 해외에서 원화표시 파생상품거래를 함에 있어 결제차액을 외화로 지급하는 경우(차액결제선물환거래(NDF)를 의미)

(외국환은행 신고사항)

- 거주자가 비거주자와 계약 건당 미화 3천만달러 이하 부동산 이외의 물품 임대차계약을 하는 경우(소유권 이전 조건이 있는 경우 포함)
- 거주자와 비거주자가 1년 이상 외화표시 선박·항공기 임대차 계약을 하는 경우(소유권 이전 조건이 있는 경우 제외)

(한국은행 신고사항)

① 거주자와 비거주자간 기타자본거래

- 거주자가 비거주자와 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고 기타자본거래를 하는 경우

〈주요 신고유형〉

- 거주자가 비거주자에게 연간 5만달러를 초과하여 증여하는 경우(예 : 국내 거주 부모가 해외 거주 자녀에게 여유자금을 증여)
- 거주자가 비거주자에게 물품을 무상대여하는 경우(예 : 국내기업이 해외현지 법인과 기계설비 등에 대한 사용대차계약을 체결)
- 거주자가 비거주자와 임대차계약을 하는 경우(예 : 국내 해운사·항공사가 소

유권 이전 조건이 있는 임대차계약을 체결)

- 거주자가 비거주자와 조합(유사) 계약을 하는 경우(예 : 국내기업이 영화 제작 등 특정 사업에 공동투자하여 수익금을 투자비율에 따라 배분하는 계약을 체결)
- 거주자가 비거주자와 사적화해 계약을 하는 경우(예 : 국내기업이 외국기업의 특허권 침해 등으로 외국법원에 피소된 경우 소취하를 조건으로 합의금을 지급하기로 하는 계약을 체결)
- 거주자가 비거주자와 자금통합관리 계약을 하는 경우*

* 한국은행 본부 외환심사팀에 신고하여야 함(지역본부에서는 처리 불가)

참고 5

자금통합관리 개요

■ ‘자금통합관리’는 다국적 기업의 자금 집중 및 유동화를 지원하기 위하여 마련된 제도로써

(i) 국내기업 또는 외국인투자기업이 현지법인 또는 외국본사 등과 수시로 대출이나 차입 등이 가능한 자금공유계약을 맺고 국내·외 금융기관과 외화예금, 외화차입, 담보제공거래를 하거나

(ii) 현지법인 또는 외국본사 등과 직접 외화대차거래를 함으로써 잉여·부족자금을 통합 관리하는 것임

○ 자금통합관리는 잔액기준으로 미화 5천만달러 이내에서 가능하고 자금통합관리를 하고자 할 경우 지정거래외국환은행을 경유하여 한국은행에 신고하여야 하며, 매 분기 한국은행에 운영현황을 보고하여야 함

② 비거주자와 다른 비거주자간 원화표시 기타자본거래

■ 비거주자 간에 위와 같이 허용된 거래를 제외하고 원화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 발생등 기타자본거래를 하고자 하는 경우(본부 외환심사팀에서만 처리 가능하며, 지역본부에서는 처리 불가)

〈주요 신고유형〉

- 비거주자가 다른 비거주자에게 국내 부동산을 증여하는 경우
- 비거주자가 거주자와의 원화표시 계약을 통해 보유하고 있는 계약상 지위를 다른 비거주자에게 이전하는 경우
- 비거주자가 다른 비거주자에게 원화표시 증권(전환사채, 수익권 등)을 담보로 제공하는 경우
- 국내법인의 주식을 가지고 있는 비거주자가 다른 비거주자와 동 주식 매매계약을 체결하면서 일정한 상황 발생시 동 주식을 특정한 가격으로 매매할 수 있는 주주간 옵션계약을 하는 경우

FAQ

기타자본거래

Q1. 거주자가 해외에서 영화제작 관련 투자조합에 투자하려면 어떻게 해야 하는지?

- 거주자가 외국환거래법령상 특정된 자본거래(예 : 금전대차, 증권취득 등) 이외의 자본거래를 비거주자와 하는 경우에는 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 기타자본거래 신고를 하여야 함
- 거주자가 해외에서 영화제작 관련 투자조합에 투자를 하는 조합계약 역시 외국환거래법령상 기타자본거래에 해당되므로 한국은행에 기타자본거래 신고를 하여야 함
- 이와 같은 조합계약 이외에도 외국환거래법령상 특정되지 않은 사용대차, 채무의 인수, 기타 이와 유사한 계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래를 하고자 하는 경우에도 한국은행에 기타자본거래 신고를 하여야 함

Q2. 자금통합관리 신고시 유의할 사항은?

- 자금통합관리 신고시 계약내용은 참여법인간 유·무형의 경제적 이익이 있으며, 이득을 골고루 공유하되, 일방적으로 한 법인에게만 유리하지 않아야 함
- 대출한도: 전년말 기준 재무제표의 이익잉여금 범위 내(원칙)

- 또한 자금대출 및 차입만기는 최대 1년까지로, 대출 및 차입한도도 각각 미화 5천만 달러 이내여야 함
- 거주자가 대출 또는 차입거래만을 할 목적으로 자금통합관리를 신청하는 경우에는 개별 대출신고 또는 차입신고를 함이 원칙임

Q3. 자금통합관리 신고후 사후관리는?

- 자금통합관리 신고를 한 경우 '거주자의 자금통합관리 운영현황 보고서'를 매분기 익월 20일까지 한국은행에 제출하여야 함
- 신고 내용과 보고서 내용이 다른 경우 '거래 정지' 등 행정제재 대상이 될 수 있으므로 유의하시기 바람

신고서 작성 방법

기타자본거래(조합)

〈거래 예1〉

(주)가나다 엔터테인먼트는 미국의 ABC Production사가 제작 예정인 영화프로젝트와 관련하여 총 제작비 U\$2,000,000가운데 U\$100,000을 투자함으로서 영화수입의 5%에 해당하는 배당이익과 아시아지역 판권을 소유하는 계약을 체결하기 위하여 한국은행에 기타자본거래(조합계약) 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【기타자본거래 신고서】

신 고 서 (공통서식 II)

기타자본거래(조합) 신 고 서		처리기간
④ 신 청 인	상 호 및 대 표 자 성 명	(주)가나다 엔터테인먼트 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다 엔터테인먼트의 대리인 홍길순) ⑩
	주 소 (소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호)123-4567
	업 종 (직 업)	영화기획, 제작, 투자, 배급 등
⑤ 신 고 내 역	미국 뉴욕 소재 ABC Production Inc.가 제작 예정인 영화프로젝트와 관련하여 총 제작비 U\$2,000,000 가운데 U\$100,000을 투자함으로써 영화수입의 5%에 해당하는 배당이익과 아시아지역 판권을 소유하기로 함	
외국환거래법 제 18 조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 한국은행총재 귀하		

- ㉞ <첨부서류> : 1. 사유서
2. 신청인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
3. 당해 거래에 관한 계약서
4. 기타 거래관계에 관한 증명서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘(주)가나다 엔터테인먼트의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 신고내역

- 신고하고자 하는 자본거래의 내용을 간단히 요약하여 기재. 만약 거래 종류가 다양하거나 내용이 복잡한 경우 등에는 별첨을 이용하여 그 내역을 상세히 기재

㉢ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재(조합유사 계약의 경우 투자 대상과 수익배분방식 등을 명시)
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)

- 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 당해 자본거래 계약서(안)
- 당해 재원증빙서류
- 개인 : 소득금액증명서(세무서 발행), 소득신고서(근로소득 원천징수영수증 등), 부동산등기부등본 및 매매계약서(부동산 매매시), 부동산등기부등본 및 임대차계약서(부동산 임대차시), 부동산등기부등본 및 은행대출계약서(본인명의 부동산 담보대출시), 기타 재원을 증빙할 수 있는 서류
 - 법인 : 표준재무제표(국세청), 대차대조표 및 손익계산서, 감사보고서 등
- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
- 투자 개요 및 타당성 입증서류 : 당해 조합계약의 대상이 된 투자프로젝트의 개요 및 타당성 설명자료 등
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서

- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

신고서 작성 방법

기타자본거래(임대차)

〈거래 예2〉

(주)가나다해운은 파나마소재 SPC인 ABC와 U\$100,000,000 상당의 운항용 선박을 소유권 이전부로 10년간 임차하는 계약을 체결하고자 한국은행에 기타자본거래(임대차계약) 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【임대차계약 신고서】

[별지 제7-9호 서식]

임대차계약 신고서		처 리 기 간
④ 신 청 인	상호 및 대표자 성명	(주)가나다해운 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다해운의 대리인 홍길순) ㉠
	주 소(소재지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호)123-4567
	업 종(직 업)	해운업
신 청 내 역	㉡임 대 인	(성명) ABC Company (주소) 1122 Battery Street, Panama City, Panama (전화번호) 507-309-387-0000
	㉡임 차 인	(주)가나다해운
	㉢임 대 차 물 종 류	선박
	㉣소 재 지	중국
	수 량	1대
	㉤임 대 차 물 가 액	US\$100,000,000
	㉥임 대 차 기 간	2019.7.31 - 2029.7.31
	㉦임 대 차 사 유	화물운송
외국환거래법 제 18 조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 7월 18일 한국은행총재 귀하 (외국환은행의 장)		
신 고 번 호		
신 고 일 자		
신고기관 : 한국은행총재 (외국환은행의 장)		

210mm×297mm

- ㉠ <첨부서류> : 1. 임대차계약서
2. 임대차물 증빙서류
3. 임대차사유 증빙서류
4. 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약대리인이 신청하는 경우에는 ‘(주)가나다해운의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 임대인 및 임차인

- 임대차 계약서상 임대인 및 임차인을 기재

㉢ 임대차물 종류

- 임대차 대상이 되는 물건의 종류를 구체적으로 기재하며 임대차물이 다수인 경우 등에는 별첨을 이용하여 그 내역을 구체적으로 기재

㉣ 소재지 : 임대차 대상 물건이 현재 있는 나라를 기재

㉤ 임대차물 가액

- 임대차의 목적물 가액을 기재

㉞ 임대차 기간

- 임대차 기간을 년, 월, 일로 기재

㉟ 임대차 사유

- 임대차를 하게 되는 구체적 사유를 기재

㊱ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 이외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 임대차 계약서(안)
- 재원증빙서류(법인의 경우 재무제표, 개인의 경우 소득금액증명서 등)

- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
 - 임대차물 증빙서류 : 임대차 대상이 되는 물건의 존재, 가격 등을 입증할 수 있는 서류 등(예 : 선박 임대차의 경우에는 선박등기 서류)
 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

신고서 작성 방법

기타자본거래(증여)

〈거래 예3〉

거주자인 홍길동은 미국에서 생활중인 비거주자 Hong Gil Sun에게 생활비 등의 명목으로 U\$100,000을 증여하기 위하여 한국은행에 기타자본거래(증여계약) 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【기타자본거래 신고서】

신 고 서 (공통서식 II)

기타자본거래(중역) 신 고 서		처리기간
④ 신	상 호 및 대 표 자 성 명	홍길동 (또는 홍길동의 대리인 홍길은) ⑤
청	주 소 (소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호)123-4567
인	업 종 (직 업)	자영업
⑥ 신 고 내 역	본인 홍길동(주민번호 : 123456-1234567)은 미국에서 생활중인 가족 Hong Gil Sun (여권번호: 1234567)에게 생활비 등의 명목으로 U\$100,000을 증여하고자 합니다.	
외국환거래법 제 18 조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 7월 18일 한국은행총재 귀하		

- ㉞ <첨부서류> : 1. 사유서
2. 신청인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
3. 당해 거래에 관한 계약서
4. 기타 거래관계에 관한 증빙서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 '홍길동의 대리인 홍길은' 이라고 기재하고 대리인 홍길은이 날인 또는 서명

㉡ 신고내역

- 수증자, 금액, 수증목적 등을 기재

㉢ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)

- 증여 계약서(안)

- 증여자금의 출처를 입증하는 서류 : 소득금액증명서(세무서 발행), 소득신고서(근로소득 원천징수영수증 등), 부동산등기부등본 및 매매계약서(부동산 매매시), 부동산등기부등본 및 임대차계약서(부동산 임대차시), 부동산등기부등본 및 은행대출계약서(본인명의 부동산 담보대출시) 등

- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서

- 수증자가 개인인 경우 비거주자임을 입증할 수 있는 서류 : 출입국사실증명(출입국·외국인청(사무소) 또는 주민센터) 또는 이에 갈음하여 출입국사실을 확인할 수 있는 여권, 재직증명서

- 체납여부 및 신용불량여부 확인서류 : 증여자의 납세증명서(세무서), 지방세납세증명서(주민센터), 신용정보조회서(은행)

- 예금잔액증명서 또는 통장 사본

- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

신고서 작성 방법

기타자본거래(자금통합관리)

〈거래 예4〉

「외국인투자촉진법」에 따라 설립된 외국인투자기업인 (주)ABC KOREA는 외국 본사와 자금공유계약을 체결하여 수시로 잉여·부족 자금을 대출 및 차입하기 위하여 한국 은행에 자금통합관리 신고를 함

【자금통합관리신고서】

신 고 서 (공통서식 II)

		자 금 통 합 관 리 신 고 서		처리기간	
④ 신 청 인	상 호 및 대 표 자 성 명	(주)ABC KOREA 대표이사 홍길동 (또는 (주)ABC KOREA의 대리인 홍길순)		㉔	
	주 소 (소 재 지)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지		(전화번호) 123-4567	
	업 종 (직 업)	철단물품의 수입 및 수출			
⑤ 신 고 내 역	○ 거래방식 : □ 금융기관 이용 자금통합 ■ 본지사간 자금통합				
	○ 참여법인 현황 - 본 사 : (주)ABC USA / 미국 내 주소 / 미국 내 전화번호 - 계열사 : (주)ABC Japan / 일본 내 주소 / 일본 내 전화번호 (주)ABC Singapore / 싱가포르 내 주소 / 싱가포르 내 전화번호 (주)ABC Taiwan / 대만 내 주소 / 대만 내 전화번호 (주)ABC China / 중국 내 주소 / 중국 내 전화번호 ○ 대출 및 차입 신청 한도 : 대출 한도 - 미화 5백만달러 / 차입 한도 - 미화 3백만달러				
외국환거래법 제 18 조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다.					
2019년 7월 18일					
한국은행총재 귀하					

- ④ <첨부 서류> 1. 사유서
2. 자금통합관리 계약서
3. 신청인 관련 서류(법인등기부등본, 사업자등록증, 외국인투자신고서 등)
4. 참여법인 관련 서류(해외직접투자신고수리서, 주주명부 등)
5. 대출 및 차입신청 한도 관련 서류(재무제표, 감사보고서, 예금잔액증서류, 자금소요계획서류 등)
6. 서약서

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 법인상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘(주)ABC KOREA의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 신고내역

- 거래방식 구분 : 금융기관을 이용하는 경우 금융기관 이용에, 본 · 지사간 자금통합을 하는 경우 본 · 지사간 자금통합에 표시
- 참여법인 현황 : 자금통합관리에 참여하는 법인 업체명, 소재지, 전화번호 등 기재(참여법인이 많을 경우 별첨자료를 이용하여 제출)
- 대출 및 차입 신청 한도(각각 미화 5천만달러 이내) : 대출 ○백만달러 / 차입 ○백만달러

㉢ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : A4 용지 1매에 자금통합관리의 목적, 거래구조도, 대출 및 차입 신청

한도에 대한 소명 등을 상세하게 기재

- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation) 등
- 참여법인 관련 서류 : 참여법인목록 및 관련 서류(외국인투자신고필증, 해외직접투자신고필증 등)
- 자금통합관리계약서(안)
- 대출 및 차입 신청 한도 관련 서류 : 재무제표, 예금잔액증명서 등
- 자금소요계획서류 : 대출, 차입 등 예상내역 기재
- 법인의 경우 이사회 결의서 또는 내부품의문서
- 거래외국환은행을 지정하였음을 입증하는 서류
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출

* 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재

- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

자. 역외금융회사에 대한 투자

- 역외금융회사란 직접 또는 자회사 등을 통하여 증권, 채권 및 파생상품에 투자하여 수익을 얻는 것을 주된 목적으로 외국법에 따라 설립된 회사(설립중인 회사 및 계약형태를 포함)로서 설립 준거법령지역에 실질적인 경영활동을 위한 영업소를 설치하지 않은 회사를 의미하며 금융기관을 제외한 거주자(개인은 제외)가 역외금융회사에 해외직접투자를 할 경우 한국은행에 신고하여야 함(본부 외 환심사팀에서만 처리 가능하며, 지역본부에서는 처리 불가)

- 비금융기관인 거주자의 현지법인(역외금융회사 포함) 및 그 자회사·손회사 또는 해외지점이 역외금융회사에 위와 같은 투자를 하는 경우에는 투자일로부터 1개월 이내에 한국은행에 보고*하여야 함

* 2018.1.1일부터 사전신고에서 사후보고로 변경

- 또한, 역외금융회사 등에 대한 해외직접투자 신고를 한 자가 당해 신고내용을 변경하거나 역외금융회사를 폐지하는 경우에는 변경·폐지 사유 발생 후 1개월 이내에 한국은행에 보고*하여야 함(다른 거주자에게 당해 주식 또는 지분을 매각하는 경우에는 변경·폐지 사유가 발생한 즉시 보고하여야 함)

* 투자금을 회수한 경우 회수일로부터 1개월 이내에 한국은행에 회수내역을 보고하여야 하나 위와 같이 변경·폐지 보고를 한 경우에는 회수내역 보고는 하지 않아도 됨

(역외금융회사에 해당되는 경우)

- 역외금융회사의 경영에 참가하기 위하여 취득한 주식 또는 출자지분이 당해 역외금융회사의 발행주식총수 또는 출자총액에서 차지하는 비율이 100분의 10 이상인 경우
- 투자비율이 100분의 10 미만인 경우로서 당해 역외금융회사에 임원 등을 파견하는 경우
- 주식 및 지분취득을 포함하여 역외금융회사에 대하여 투자*(부채성 증권 매입, 대출, 보증 및 담보제공)한 총투자금액이 당해 역외금융회사 총자산의 100분의 10 이상인 경우

* 외국환업무취급기관이 투자목적이 아닌 업무로서 하는 거래는 제외

- 역외금융회사에 대한 투자를 목적으로 외국금융기관에 대하여 역외금융회사 총자산의 100분의 10 이상 투자(부채성 증권 매입, 대출, 보증 및 담보제공)하는 경우
- 역외금융회사 또는 외국금융기관에 소속된 자금운용단위(예 : 투자펀드 등)에 대하여 위와 같은 투자를 하는 경우

FAQ

역외금융회사에 대한 투자

Q1. 역외금융회사란 어떤 것이며 설립 또는 투자시 어떤 절차를 밟아야 하는지?

- 역외금융회사란 직접 또는 자회사 등을 통하여 증권, 채권 및 파생상품에 투자하여 수익을 얻는 것을 주된 목적으로 외국법에 따라 설립된 회사로서 설립준거법령지역에 실질적인 경영활동을 위한 영업소를 설치하지 않는 회사를 말함
- 거주자가 이러한 역외금융회사에 해외직접투자에 준하는 투자를 하는 경우 및 역외 금융회사에 대하여 투자(부채성증권 매입, 대출, 보증 및 담보제공 등)한 총투자금액이 당해 역외금융회사 총자산의 100분의 10 이상인 경우 등에는 한국은행에 역외 금융회사(현지법인금융기관) 투자 신고를 하여야 함

한편 금융기관이 역외금융회사 등에 해외직접투자를 하는 경우에는 금융감독원에 신고하여야 함

신고서 작성 방법

역외금융회사에 대한 투자

〈거래 예1〉

(주)가나다는 금리, 환율, 주가 관련 파생상품 투자를 주된 목적으로 미국법령에 따라 설립된 SPC인 ABC Capital에 Limited Partnership 형태로 U\$14,000,000을 투자하며 20%의 지분을 취득하기 위해 한국은행에 역외금융회사에 대한 해외직접투자 신고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【현지법인금융기관(여외금융회사)투자 신고(수리)서】

[별지 제9-2호 서식]

여외금융회사(현지법인금융기관)투자 신고서	처 리 기 간
------------------------	---------

1. ㉠ 투자자 현황

상 호 (대표자)	(주)가나다 (홍길동)	설 립 년 월 일	2008년 9월 17일
소 재 지(주 소)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지		
투 자 자 규 모	☒ 대기업 ☐ 중소기업		
총 자 산	(1,000,000)백만원	자기자본(자본금)	(500,000) 백만원
업 종	제조업	담 당 자 및 연 락 처	홍길동(123-4567)

2. ㉡ 현지법인 현황

(단위 : 미불)

법 인 명	ABC Capital	설 립 (예정) 일	2017년 5월 15일
대 표 자	Bill, James	업 종	미국내 기술주 투자
소재국(세부주소)	USA (1122 Battery Street, San Francisco)		
총 자 본 금	US\$70,000,000	종 업 원 수	한국인 명, 현지인 명
투 자 형 태 ^{주1)}	☐ 단독투자 ☐ 공동투자 ☒ 합작투자(한국측 총지분율: 20%)		
주 투 자 자 내역	상 호	사 업 자 번 호	
	대 표 자 명	법 인 등 록 번 호	
법 인 성 격	☐ 실제 영업법인 ☒ 특수 목적회사(SPC) - 최종 투자 목적국 : - 최종 투자 업종 :	설 립 형 태	☐ 신설법인 설립 ☒ 기존법인 지분인수 - 지분인수비율 :
지 배 구 조	☒ 비지주회사 ☐ 지주회사(자회사수: 개, 주된 매출 자회사 업종 :)		
투 자 목 적			

주1 “공동투자”라 함은 국내투자자와 공동으로 투자하는 경우를 의미하며 “합작투자”라 함은 비거주자와 합작으로 투자하는 경우를 의미함.

3. ㉢ 투자 방법

①지분투자

(단위 : 미불)

취득증권	증권종류	주수	액면		취득가액	
	보통주	1,400,000	주당액면	합계	주당가액	합계
			10	14,000,000	10	14,000,000
	투 자 비 율(%)	20%				
	취득가액이 액면과 상이할 경우 그 산출근거					

출 자 형 태	①현 금	14,000,000	②현 물	
	③주 식		④이익잉여금	
	⑤기타()			
합 계	14,000,000(①+②+③+④+⑤)			

출 자 자 명		출 자 전		금 회 출 자		출 자 후	
		금 액	비율(%)	금 액	비율(%)	금 액	비율(%)
한국측	(주)가나다			14,000,000	20	14,000,000	20.0
	소 계(①)			14,000,000		14,000,000	
현지측 (②)	DEF Ltd.	56,000,000	100.0			56,000,000	80
제3국 (③)							
합 계(①+②+③)		56,000,000	100.0	14,000,000	100.0	70,000,000	100.0

②대부투자

(단위 : 미불)

대 부 액		자 금 용 도	
이 율		기 간	년 월 일 ~ 년 월 일
원 금 상 환 방 법		이 자 정 수 방 법	
대 부 자 금 조 달 방 법	자 기 자 금	차 입 금	

외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 ㉠ 신고인 (주)가나다 대표이사 홍길동 ㉠ (또는 (주)가나다의 대리인 홍길순) (전화번호 123-4567) 한국은행 총재(외국환은행의 장) 귀하		
	신고(수리)번호	
	신고(수리)금액	
	유효 기 간	
년 월 일 신고기관 : 한국은행총재(외국환은행의 장) (인)		

210mm×297mm

㉢ <첨부서류>

1. 현지법인의 향후 3년간의 사업계획서·예산수지계산서 및 배당계획서
2. 투자에 소요될 외화경비명세서 및 경비조달계획서
3. 현지법인의 최근 대차대조표·손익계산서 및 이사회 의사록

(작성 요령)

㉠ 투자자 관련 부분

- 해당 역외금융회사에 투자하는 법인의 상호 및 소재지 등을 기재

㉡ 현지법인 현황

- 투자의 대상이 되는 역외금융회사의 상호 및 소재지, 투자형태, 주투자자 법인 성격 등 해당 내용을 기재

㉢ 투자방법

- 취득증권의 종류는 ‘주식’, ‘지분’, ‘채권(Bond)’ 등으로 기재
- 액면가는 해당 증권 1단위의 액면가액을 기재
- 취득가액은 투자자가 실제 투자하게 되는 투자총액을 기재
- 지분투자 및 대부투자는 관련 정보를 기재
- 외화환산액은 만약 취득가액이 원화표시로 이루어지는 경우, 미화환산액을 기재
- 출자자별로 출자전, 금회 출자 및 금회 출자후 비율을 표시

- 기 출자지분 또는 기 출자자가 있는 경우에는 출자자별로 동 내용을 기재하고 출자자별로 금회 출자를 기준으로 출자전, 금회 출자, 출자후를 기재

㉑ 신고인 관련부분

- 신고인의 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신고하는 경우에는 '(주)가나다의 대리인 홍길순' 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉒ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 신고인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서 등
 - 역외금융회사 : 역외금융회사 정관 및 실체확인 서류
- 투자목적 확인서류
- 투자비율을 명시한 투자계약서(안)

- 현지 설립절차가 필요한 경우 그 입증서류
 - 역외금융회사 운용관련 입증서류 : 역외금융회사와 자산운용사간 운용계약 서류 등
 - 투자자 및 역외금융회사의 최근 재무상태를 확인할 수 있는 서류
 - 향후 사업계획서 · 예상수지계산서 및 배당계획서
 - 투자자의 이사회 결의서 또는 내부품의문서
 - 투자에 소요될 외화경비명세서 및 경비조달계획서
 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

보고서 작성 방법

역외금융회사 자회사 설립

〈거래 예2〉

(주)가나다는 금리, 환율, 주가 관련 파생상품 투자를 주된 목적으로 미국에 설립한 역외금융회사인 Canada Investment Limited가 동일 목적의 역외금융회사인 ABC Investment Limited를 미국에 설립한 것과 관련하여 한국은행에 역외금융회사의 자회사 설립 보고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【현지법인금융기관(여외금융회사) 자회사 설립 보고서】

[별지 제9-3호 서식]

여외금융회사(현지법인금융기관) (<u>지 점</u> <u>자회사</u>) 설립보고 손회사	처리기간

(담당자명 : 전화번호 :)

1. ㉔현지법인 현황

현 지 법 인 명	Canada Investment Limited	대 표 자	Chul Soo, Kim
소 제 지(주 소)	USA(1122 Battery Street, San Francisco)		
총 자 산	US\$1,000,000	자 본 금	US\$500,000
업 종(제 품)	파생상품투자	설 립 등 기 일	2008년 5월 14일

2. ㉕자회사 현황

설 치 구 분	☐ 지점 설립, ☒ 자회사 설립, ☐ 손회사 설립, ☐ 손자회사 설립		
자 회 사 명	ABC Investment Limited	대 표 자	Bill, James
소 제 지(주 소)	1122 Battery Street, San Francisco, USA	설 립(예 정)일	2019년 8월 15일
자 본 금	US\$1,000,000	종 업 원 수	한국인 명, 현지인 명
투 자 형 태	☒ 단독투자 ☐ 합작투자(지분율 : %)	업 종	
법 인 성 격	☐ 실제 영업법인 ☒ 특수 목적회사(SPC) - 최종 투자 목적국 : - 최종 투자 업종 :	설 립 형 태	☒ 신설법인 설립 ☐ 기존법인 지분인수 - 지분인수비율:

3. 투자 내용

(단위 : 미불)

취득증권	증권종류	주수	액면		취득가액	
	보통주	1,000,000	주당액면	합계	주당가액	합계
			1	1,000,000	1	1,000,000
	투 자 비 율(%)	100				
	취득가액이 액면과 상이할 경우 그 산출근거					

외국환거래규정 제9-15조의2 제3항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다.

2019년 8월 19일

◎보고인 (주)가나다 대표이사 홍길동 ㉔

(또는 (주)가나다의 대리인 홍길순)

(전화번호 123-4567)

한국은행 총재(외국환은행의 장) 귀하

신고(수리)번호	
신고(수리)금액	
유효 기 간	

년 월 일

신고기관 : 한국은행총재(외국환은행의 장) (인)

210mm×297mm

- ㉔<첨부서류> : 1. 향후 3년간의 사업계획서 및 예상수지계산서(지점·자회사 또는 손회사의 설치 또는 설립의 경우에 한함)
2. 당해 자회사 또는 손회사의 향후 3년간의 배당계획서
3. 지점의 설치 자회사 또는 손회사에의 투자에 소요될 외화경비명세서 및 동 경비조달 계획서
4. 당해 자회사 또는 손회사의 최근 대차대조표·손익계산서 및 이사회 의사록

(작성 요령)

㉠ 현지법인 현황

- 해당 자회사(또는 지점, 손회사, 손자회사)를 설립하고자 하는 거주자의 현지법인(또는 그 지점, 자회사, 손회사)의 상호 및 소재지 등을 기재하며 위의 경우는 (주)가나다가 설립한 역외금융회사인 Ganada Investment가 이에 해당

㉡ 자회사 현황

- 거주자의 현지법인등(위의 경우는 Ganada Investment)이 새로이 설립할 자회사 등의 상호 및 소재지 등을 위의 예를 참조하여 간략히 기재하며 위의 경우는 Ganada Investment가 설립하는 역외 금융회사인 ABC Investment Limited가 이에 해당

㉢ 보고인 관련부분

- 보고인의 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 보고하는 경우에는 ‘(주)가나다의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉣ 첨부서류

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 보고 사유를

정확하고 상세하게 기재

- 보고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 보고인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서 등
 - 역외금융회사 : 역외금융회사 정관 및 실체확인 서류
 - 설립계약서 등 자회사 등의 설립을 입증하는 서류(투자비율 명시)
 - 역외금융회사 운용관련 입증서류 : 역외금융회사와 자산운용사간 운용계약 서류 등
 - 투자자 및 역외금융회사의 최근 재무상태를 확인할 수 있는 서류
 - 향후 사업계획서 · 예상수지계산서 및 배당계획서
 - 투자자의 이사회 결의서 또는 내부품의문서
 - 투자에 소요될 외화경비명세서 및 경비조달계획서
 - 위임장* : 대리인이 보고할 경우에는 당해 보고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

보고서 작성 방법

역외금융회사 폐지

〈거래 예3〉

(주)가나다는 미국내 기술주에 대한 투자를 주된 목적으로 하는 역외금융회사인 ABC Capital을 해산, 투자분을 전부 회수하고 한국은행에 역외금융회사 폐지 보고를 함

제2편 주요 외국환거래 신고등의 절차

【현지법인금융기관(역외금융회사)등의(폐지보고서)】

[별지 제9-4호 서식]

역외금융회사(현지법인금융기관)등의 (변경보고서)		처 리 기 간		
		(폐지) 보고서		
④ 투 자 자	①상 호(본점)	(주)가나다		
	②대 표 자(본점)	홍길동		
	③소 재 지(본점)	서울시 중구 남대문로 00가 00번지		
⑤ 설 치(설립) 내 역	④구 분	☒ 현지법인 ☐ 지점 ☐ 자회사 ☐ 손회사 ☐ 손자회사		
	⑤상 호	ABC Capital	⑥설립 연월일	2008년 5월 14일
	⑦대 표 자	Bill, James	⑧국 적	미국
	⑨소 재 지	1122 Battery Street, San Francisco, USA		
	⑩자 본 금	U\$700,000	⑪변경(폐지)일자	2019년 7월 31일
	⑫사 업 내 용	미국내 기술주 투자		
	신 고 내 용			
㉓ 변 경 전		㉔ 변 경 후		
자본금 U\$700,000-		자본금 U\$ 0-		
⑮ ⑮ 변경(폐지) 사유	역외금융회사에 대한 투자 종료			
외국환거래규정 제9-15조의 2 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2019년 8월 19일 ㉕ 보고인 (주)가나다 대표이사 홍길동 (또는 (주)가나다의 대리인 홍길순) ㉖ (전화번호 123-4567) 한국은행 총재(외국환은행의 장) 귀하				
		신고(수리) 번호		
		신고(수리) 금액		
		유효 기간		
년 월 일 신고기관 : 한국은행 총재(외국환은행의 장) (인)				

210mm×297mm

- ㉗ <첨부서류> : 1. 당해 현지법인금융기관등의 최근 대차대조표 및 손익계산서
2. 변경 또는 폐지사유에 관한 증빙서류

(작성 요령)

㉠ 투자자 관련부분

- 해당 역외금융회사에 투자했던 법인의 상호 및 소재지 등을 기재

㉡ 현지법인 등 관련부분

- 투자의 대상이 되었던 역외금융회사의 상호 및 소재지 등을 기재

㉢ 변경전, 변경후 내용

- 해당 역외금융회사에 대한 투자금액을 변경 전(폐지 전)과 변경 후(폐지 후)로 나누어 기재

㉣ 변경(폐지)사유

- 당해 역외금융회사에 대한 투자금액을 변경(폐지)한 사유를 간략히 기재

㉤ 보고인 관련부분

- 보고인의 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 보고하는 경우에는 '(주)가나다의 대리인 홍길순' 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉞ 첨부서류

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 보고 사유를 정확하고 상세하게 기재
 - 보고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 보고인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서 등
 - 역외금융회사 : 역외금융회사 정관 및 실체확인 서류
 - 역외금융회사의 최근 재무상태를 반영할 수 있는 서류 : 변경후의 대차대조표, 손익계산서 등의 재무제표 또는 그에 준하는 재무현황 증빙
 - 변경, 폐지 발생 사유를 증빙하는 서류
 - 투자자의 이사회 결의서 또는 내부품의문서
 - 위임장* : 대리인이 보고할 경우에는 당해 보고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

차. 해외지점의 영업활동

- 국내 외항운송업자 및 원양어업자, 해외건설 및 용역사업자가 설치한 해외지점*에 부득이한 사유로 영업기금을 지급하고자 하는 경우에는 한국은행 본부(지역본부에서는 처리 불가)에 신고하여 수리를 받아야 함

* 「외국환거래규정」상 독립채산제가 적용되지 않아 원칙적으로 국내 본사가 해외지점에 영업기금(지점 설치비 및 유지활동비 제외)을 지급할 수 없음

- 신고수리를 받은 자는 매분기마다 해외지점으로서의 지급내역 등을 한국은행에 보고하여야 함

- 국내기업의 해외지점이 다음과 같은 거래 또는 행위를 하고자 하는 경우에도 한국은행 본부(지역본부에서는 처리 불가)에 신고하여 수리를 받아야 함

- 부동산에 관한 거래

- 다만, 해외지점의 영업기금과 이익금유보액 범위내*에서 사무실 및 주재원 주거용 부동산 등 영업활동에 필요한 외국부동산 취득 관련 거래는 제외

* 독립채산제 예외적용을 받는 해외지점은 인정된 설치비 및 유지활동비 범위내

- 증권에 관한 거래

- 다만, 해외지점의 영업활동과 관련하여 주재국 법령상 의무를 이행하기 위한

경우 및 주재국 내의 정부기관 또는 금융기관이 발행한 증권으로서 즉시 환금이 가능하며 시장성 있는 증권에 대한 거래는 제외

○ 비거주자에 대한 상환기간이 1년을 초과하는 대출

－ 다만, 현지금융은 제외

FAQ

해외지점의 영업활동

Q1. 해외지점이 영업활동을 하는 데에는 아무런 제한이 없나요?

- 비금융기관의 해외지점이 다음과 같은 거래 또는 행위를 하고자 하는 경우 「외국환 거래규정」 제9-22조에 따라 한국은행에 신고하여 수리를 받아야 함
 - 부동산에 관한 거래
 - 다만, 해외지점의 영업자금과 이익금유보액 범위내에서 영업활동에 필요한 해외 부동산의 취득과 관련한 부동산 거래는 제외
 - 증권에 관한 거래
 - 다만, 해외지점의 영업활동과 관련하여 주재국 법령상 의무를 이행하기 위한 경우 및 주재국 내의 정부기관 또는 금융기관이 발행한 증권으로서 즉시 환금이 가능하며 시장성 있는 증권에 대한 거래는 제외
 - 비거주자에 대한 상환기간이 1년을 초과하는 대출
 - 다만, 현지금융은 제외
- 한편, 금융기관의 해외지점은 당해 지점설치 국가의 법령과 설치신고시 인정된 범위내에서 영업활동을 할 수 있으며, 동 지점이 위와 같은 거래를 하기 위해서는 「금융기관의 해외진출에 관한 규정」 제12조에 따라 금융감독원에 신고하여 수리를 받아야 함

카. 부동산취득

- 거주자가 외국에 있는 부동산(이에 관한 물권, 임차권, 기타 이와 유사한 권리 포함)을 취득하고자 하거나, 비거주자가 국내에 있는 부동산을 취득하고자 하는 경우에는 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고는 한국은행에 신고(수리)하여야 함

(주요 신고예외사항)

① 거주자의 외국부동산 취득

- 외국환업무취급기관이 해외지사 설치 및 운영에 직접 필요한 부동산의 소유권 또는 임차권을 취득하는 경우
- 거주자가 비거주자로부터 상속·유증·증여에 의해 취득하는 경우
- 정부가 외국에 있는 비거주자로부터 부동산을 취득하는 경우
- 외국환업무취급기관이 외국환업무와 관련하여 해외소재 부동산을 담보로 취득하는 경우
- 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자가 당해 법령이 정한 바에 따라 외국부동산을 취득하는 경우

- 법률에 따라 설립된 기금을 관리·운용하는 법인이 당해 법령에 따라 해외자산 운용 목적으로 부동산을 매매 또는 임대하는 경우
- 은행, 보험회사, 종합금융회사가 당해 기관의 관련 법령이나 규정 등에서 정한 범위내에서 해외자산 운용 목적으로 부동산을 매매 또는 임대하는 경우
- 해외체재자 및 해외유학생이 본인 거주 목적으로 외국부동산을 임차하는 경우
- 거주자가 임차보증금이 미화 1만달러 이하인 외국부동산을 임차하는 경우
(2018.12.24. 신설)

② 비거주자의 국내 부동산 취득

- 「해저광물자원개발법」상의 조광권자인 비거주자가 국내부동산을 취득하는 경우
- 비거주자가 본인, 친족, 종업원 거주용으로 국내부동산을 임차하는 경우
- 국민인 비거주자가 국내부동산을 취득하는 경우
- 비거주자가 국내에 있는 비거주자로부터 토지 이외의 부동산을 취득하는 경우
- 외국인 비거주자가 상속 또는 유증으로 국내부동산을 취득하는 경우

(외국환은행 신고(수리) 사항)

① 거주자의 외국부동산 취득

- 거주자가 신고예외사항을 제외하고 다음과 같이 외국부동산을 취득하고자 하는 경우에는 외국환은행에 신고하여 수리를 받아야 함
 - 거주자가 주거 이외의 목적으로 외국부동산을 취득하는 경우
 - 거주자 본인 또는 거주자의 배우자가 해외에서 체재할 목적으로 주거용 주택을 취득하는 경우(거주자의 배우자 명의의 취득을 포함)
 - 거주자가 임차보증금이 미화 1만달러를 초과하는 외국부동산을 임차하는 경우

② 비거주자의 국내부동산 취득

- 비거주자가 신고예외사항을 제외하고 다음과 같이 국내 부동산을 취득하는 경우에는 당해 부동산거래를 입증할 수 있는 서류 등을 첨부하여 외국환은행에 신고하여야 함
 - 외국으로부터 휴대수입 또는 송금(대외계정에 예치된 자금 포함)된 자금으로 취득하는 경우
 - 거주자와의 인정된 거래에 따라 담보권을 취득하는 경우

○ 다음과 같은 비거주자로부터 취득하는 경우

- 외국으로부터 휴대수입 또는 송금된 자금(외국에서 직접 결제하는 경우 포함)으로 부동산을 취득한 비거주자
- 신고예외사항으로 부동산을 취득한 비거주자
- 거주자와의 인정된 거래에 따라 담보권을 취득한 비거주자

(한국은행 신고(수리) 사항)

① 거주자의 외국부동산 취득

- 거주자가 신고예외사항 및 외국환은행 신고(수리)사항을 제외하고 외국부동산을 취득하기 위해서는 한국은행에 신고하여 수리를 받아야 함

○ 예를 들어, 외국환업무취급기관이 아닌 국내기업이 외국기업으로 부터 외국부동산을 담보로 취득하는 경우 등

② 비거주자의 국내부동산 취득

- 비거주자가 신고예외사항 및 외국환은행 신고사항을 제외하고 국내부동산을 취득하기 위해서는 한국은행에 신고하여야 함

- 예를 들어, 비거주자가 국내부동산을 외국환은행으로부터 대출을 받아 취득하거나 전세계약을 승계하여 취득하는 등 취득자금의 일부 또는 전부를 국내에서 조달하는 경우

FAQ

부동산취득

Q1. 국내 개인이 투자목적으로 외국에 있는 부동산을 취득할 수 있습니까?

- 국내 거주자의 외국부동산 취득은 법령에서 정한 아래의 일정한 요건을 갖춘 경우에만 가능하도록 되어 있음
 - 자격요건 : 신용불량자, 조세채납자 및 해외이주 수속중인 개인 또는 개인사업자가 아닐 것
 - 거래요건 :
 - 부동산취득금액이 현지 감정기관 등에서 적당하다고 인정하는 수준 일 것
 - 부동산취득이 해외사업활동 등 실제 사용목적에 적합할 것
- 따라서 개인의 경우 투자목적의 해외부동산을 취득하는 것이 가능하며 외국환은행에 신고하여 수리를 받아야 함
 - 한편 재외동포나 해외이주자 등이 적법한 절차에 따라 반출한 국내 재산으로 현지 부동산을 취득하는 경우는 비거주자가 해외부동산을 취득하는 것이므로 별도의 제한이 없음

Q2. 비거주자가 해외에서 휴대수입 또는 송금되지 않은 자금으로 국내 부동산을 취득하려면 어떻게 해야 하나요?

- 비거주자가 외국으로부터 휴대수입 또는 송금된 자금(대외계정 예치자금 포함)으로 국내 부동산을 취득하는 경우 당해 부동산거래를 입증할 수 있는 서류 등을 첨부하여 외국환은행에 신고하면 됨
- 그러나 해외에서 휴대수입 또는 송금되지 않은 자금(예 : 외국환은행에서 차입)으로 국내 부동산을 취득하고자 할 경우에는 한국은행에 신고하여야 함
- 한편 국민인 비거주자가 국내 부동산을 취득하는 것은 외국환거래법령상 신고대상이 아님

신고서 작성 방법

부동산취득

〈거래 예〉

외국인 비거주자인 Smith는 투자목적으로 국내 부동산을 취득함에 있어 취득대금 전액을 외국에서 송금하지 않고 일부를 국내 은행으로부터 대출 받아 취득하기 위해 한국은행에 부동산취득 신고를 함

【부동산취득 신고(수리)서】

[별지 제9-12호 서식]

부동산취득 신고(수리)서		처 리 기 간
④ 신 청 인	상호및대표자성명	Smith (또는 Smith의 대리인 홍길동) ㉑
	주 소(소재지)	1123 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호) 1-309-387-0000
	업 종(직업)	자영업
신 청 내 역	㉒ 취 득 인	(성명) Smith (주소) 1122 Battery Street, San Francisco, USA (전화번호) 1-309-387-0000
	㉓ 취 득 상 대 방	(성명) 홍길순 (주소) 서울시 중구 남대문로 00가 00번지 (전화번호) 123-4567
	㉔ 부 동 산 의 종 류	아파트
	㉕ 소 재 지	서울시 중구 남대문로 00가 00번지 한국아파트 101-101
	㉖ 면 적	109㎡
	㉗ 취 득 가 액	₩600,000,000-
	㉘ 취 득 기 간	잔금 지급일부터 소유
	㉙ 취 득 사 유	투자목적
외국환거래법 제18조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 2019년 9월 23일 한국은행총재 귀하		
신청(신고)인 귀하 위의 신고를 다음과 같이 신고수리함.		신고(수리)번호 신고(수리)금액 유효 기 간
신고수리 조건 : 년 월 일 신고수리 기관 : 한국은행총재 ㉑ (외국환은행의 장)		

210mm×297mm

① <첨부서류>

1. 부동산임대차계약서
2. 부동산감정서
3. 기타 부동산 취득신고수리시 필요한 서류

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘Smith의 대리인 홍길동’ 이라고 기재하고 대리인 홍길동이 날인 또는 서명

㉡, ㉢ 취득인 및 취득 상대방

- 부동산을 취득하는 자를 취득인으로, 매각하는 자를 취득 상대방으로 하여 성명 등을 기재

㉣ 부동산의 종류

- 취득대상이 되는 부동산의 종류를 구체적으로 기재(예: 아파트, 단독주택 등)

㉤ 소재지

- 취득대상 부동산의 소재지를 기재

㉥ 면적

- 취득대상 부동산의 면적을 기재

㉔ 취득가액(취득단가)

- 당해 부동산매매계약상 취득가액을 기재

㉕ 취득기간

- 대상 부동산 취득시 소유권 이전시점을 기재

㉖ 취득사유

- 비거주자가 국내 부동산을 취득하는 이유를 ‘투자목적’, ‘거주목적’ 등 취득사유에 맞게 간략히 기재

㉗ 첨부서류

- 신고서 2부
- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 이외의 분량으로 부동산 취득목적, 재원 등을 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)

- 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
 - 부동산 취득 관련 계약서(안) : 부동산매매계약서 등
 - 당해 부동산 등기부등본 내지 부동산의 실체를 확인할 수 있는 서류(신규분양인 경우 분양계약서)
 - 부동산 감정서 : 은행 공시 시세표 또는 탁상감정서 등
 - 재원증빙서류 : 은행 송금내역 관련 증빙서류(송금받은 경우), 외국환 반입 신고내역(휴대반입시), 금전대차계약서, 부동산 매매계약서, 전세계약서, 소득금액 증명서, 증여세납부내역 등(기타 국내에서 자금을 조달하는 경우)
 - 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
 - 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

3. 신고내용 변경

- 신고인이 이미 신고한 내용을 변경할 경우에는 역외금융회사 변경 · 폐지 등 사후보고사항을 제외하고는 다음과 같은 ‘변경신청서’를 작성하여 신고하여야 함

신고서 작성 방법

금전대차계약 변경

〈거래 예〉

(주)가나다통상은 2018년 지분관계가 없는 거래처인 미국에 있는 ABC Co. Ltd에 운영자금 용도로 U\$500,000을 연 5.5%의 금리로 1년 간 대여해 주기로 하고 한국은행에 비거주자에 대한 금전대차계약 신고를 하였으나 대여기간을 1년 연장하기 위하여 한국은행에 금전대차계약내용 변경 신고를 함

【금전대차계약 신고내용 변경신청서】

금전대차계약 신고내용 변경 신청서

2019 년 8 월 18일

한국은행총재 귀하

㉠신청인 상호 및 대표자 성명 (주)가나다통상 대표이사 홍길동
(또는 (주)가나다통상의 대리인 홍길순) (인)
주 소 또는 소 제 지 서울시 중구 남대문로 00가 00번지
전 화 번 호 123-4567

아래와 같이 (금전대차계약 기간) 변경을 신청합니다.

㉢ 1. 기 신고 사항
가. 신고번호 2018-2-0000 나. 일자 2018. 8. 18
다. 금액 US\$500,000
㉢ 2. 변경내용
가. 변경전 : 2018.9.1 - 2019.8.31
나. 변경후 : 2019.9.1 - 2020.8.31
㉢ 3. 변경사유(구체적으로 기입할 것)
- 미국 ABC사에게 대여한 US\$500,000에 대한 대여기간이 2019.8.31일에 종료되지만 차주의 상환기간 연장 요청에 따라 대여기간을 2020.8.31일까지 1년 연장하고자 함

위의 () 변경을 다음과 같이 신고필함

신고 번호	
신고 일자	

한국은행총재

사본수신처 :

(작성 요령)

㉠ 신청인

- 개인의 경우는 신청인의 성명을 기재하고 서명 또는 날인, 법인의 경우는 상호와 대표이사명을 기재하고 법인 인감을 날인함. 만약 대리인이 신청하는 경우에는 ‘(주)가나다통상의 대리인 홍길순’ 이라고 기재하고 대리인 홍길순이 날인 또는 서명

㉡ 기 신고사항

- 기 신고한 사항과 관련된 내용을 간략히 기재

㉢ 변경내용

- 기 신고내용중 변경이 필요한 사항을 변경 전 · 후로 나누어서 간략히 기재

㉣ 변경사유

- 변경사유를 기재하되, 동 사유가 복잡할 경우 등에는 별첨을 이용하여 기재

㉤ 첨부서류

- 신고서 2부

- 사유서 : 특별한 양식은 없으며 A4 용지 1매 내외의 분량으로 해당 신청 사유를 정확하고 상세하게 기재
- 신고인 및 거래(계약) 상대방의 실체확인서류
 - 개인 : 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 개인사업자 : 사업자등록증, 대표자 신분증 사본(주민등록증, 여권, 운전면허증 중 1개), 인감증명서(인감 날인시)
 - 법인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서(해외법인 : Certificate of Incorporation)
- 변경내용을 입증할 수 있는 계약서(안) 등
- 기 신고필증 사본
- 위임장* : 대리인이 신고할 경우에는 당해 신고행위에 대한 권한을 위임하는 내용의 위임장(비거주자는 영사관 발행 또는 현지에서 공증받은 위임장)을 추가 제출
- * 위임장 작성 시 대리인의 주민등록번호 대신 생년월일을 기재
- 서약서
- 기타 신고기관의 장이 필요하다고 인정하는 서류

4. 금융제재대상자와의 지급등에 대한 허가

- 거주자(금융기관 포함)가 「국제평화 및 안전유지 등의 의무이행을 위한 지급 및 영수 허가 지침」(기획재정부)에 따라 ‘금융제재대상자’로 지정된 자와 지급 및 영수를 하고자 하는 경우에는 한국은행 총재의 허가를 받아야 함
- 허가기준 : 금융제재대상자와의 지급 및 영수는 원칙적으로 금지되어 있으며 거래상대방 및 거래내용 등 제반 사정을 고려할 때 불가피성이 인정되는 예외적인 경우에만 허가
- 신청방법 : 한국은행 본부 외환심사팀에 방문하여 허가신청서 등을 제출하고 담당 직원과 면담(지역본부에서는 처리 불가)
- 신청서류 : 신청서, 사유서, 거래당사자 실체 확인서류, 당해 거래 입증서류, 재원증빙서류(자본거래시 재원 등에 대한 확인서 : 지급등 자금이 대량살상무기 및 테러지원자금이 아님을 확인하는 서류) 등
- * 허가신청서 작성방법 및 첨부서류에 대한 상세한 안내는 한국은행 홈페이지 ‘외환국제금융 > 외환거래심사 > 금융제재대상자 지급등 허가 안내’를 참고
- 허가기간 : 접수일로부터 20일 이내



부 록

1. 외국환거래관련 주요기관 연락처

가. 한국은행 본부 및 지역본부

홈페이지 : <http://www.bok.or.kr>

구분	주소	대표전화	상담전화
본부	서울특별시 중구 남대문로 39 (임시본부 : 서울특별시 중구 세종대로 67)	02-759-4114	02-759-5300
강남본부	서울특별시 강남구 테헤란로 202	02-560-1114	02-560-1750
부산본부	부산광역시 남구 문현금융로 25	051-240-3700	051-240-3915, 3914, 3916
대구경북본부	대구광역시 중구 동덕로 145	053-429-0301	053-429-0336, 0333, 0339
목포본부	전라남도 목포시 영산로 109	061-241-1000	061-241-1134, 1132
광주전남본부	광주광역시 서구 상무중앙로 126	062-601-1000	062-601-1127, 1121, 1128
전북본부	전라북도 전주시 덕진구 팔달로 325	063-250-4000	063-250-4105, 4110
대전충남본부	대전광역시 서구 둔산북로 65	042-601-1114	042-601-1123, 1120, 1115
충북본부	충청북도 청주시 상당구 대성로 145	043-220-0550	043-220-0576, 0584, 0575
강원본부	강원도 춘천시 중앙로 31	033-258-3200	033-258-3321, 3311
인천본부	인천광역시 중구 인항로 10	032-880-0114	032-880-0069, 0062, 0054
제주본부	제주특별자치도 제주시 복지로1길 20	064-720-2411	064-720-2530, 2532
경기본부	경기도 수원시 장안구 팔달로 217	031-250-0114	031-250-0106, 0105, 0093
경남본부	경상남도 창원시 의창구 원이대로 633	055-260-5114	055-260-5122, 5150
강릉본부	강원도 강릉시 경강로 2063	033-640-0100	033-640-0162, 0151
울산본부	울산광역시 남구 돌질로 52	052-259-7400	052-259-7436, 7432
포항본부	경상북도 포항시 북구 중흥로 180	054-289-2800	054-289-2833, 2831

나. 외국환은행

외국환은행명	홈페이지	상담전화
국민은행	http://www.kbstar.com	1588-9999 1599-9999
신한은행	http://www.shinhan.com	1599-8000
KEB하나은행	http://www.kebhana.com	1588-1111 1599-1111
우리은행	http://www.wooribank.com	1588-5000 1599-5000
한국씨티은행	http://www.citibank.co.kr	1588-7000
SC제일은행	http://www.standardchartered.co.kr	1588-1599
대구은행	http://www.daegubank.co.kr	1566-5050 1588-5050
부산은행	http://www.busanbank.co.kr	1544-6200 1588-6200
광주은행	http://www.kjbank.com	1588-3388 1600-4000
제주은행	http://www.e-jejubank.com	1588-0079
전북은행	http://www.jbbank.co.kr	1588-4477
경남은행	http://www.knbank.co.kr	1588-8585
KDB산업은행	http://www.kdb.co.kr	1588-1500
IBK기업은행	http://www.ibk.co.kr	1566-2566 1588-2588
NH농협은행	http://banking.nonghyup.com	1588-2100 1544-2100
SH수협은행	http://www.suhyup-bank.co.kr	1588-1515 1644-1515
한국수출입은행	http://www.koreaexim.go.kr	02-3779-6114 02-6255-5114
케이뱅크	http://www.kbanknow.com	1522-1000
카카오뱅크	http://www.kakaobank.com	1599-3333

다. 유관기관

기관	홈페이지	담당 부서(업무)	전화번호
기획재정부	http://www.moef.go.kr	외환제도과 (외국환거래법령 관련)	044-215-4756
		국제경제과 (해외직접투자관련)	044-215-7636
산업통상자원부	http://www.motie.go.kr	무역정책과 (대외무역법 관련)	044-203-4029
		투자정책과 (외국인투자촉진법)	044-203-4074
외교부	http://www.mofa.go.kr	영사서비스과 (해외이주)	02-2002-0263, 0264
금융정보분석원	http://www.kofiu.go.kr	기획행정실 (법령·기획관련)	02-2100-1733
국세청	http://www.nts.go.kr	국제조사와 (외환자료 처리)	044-204-3653
		국제상담센터	126
관세청	http://www.customs.go.kr	외환조사와 (외환제도법령, 외환분석)	042-481-7938
금융감독원	http://www.fss.or.kr	외환검사1·2·3팀 (불법외환거래 조사)	02-3145-7941, 7932, 7992
전국은행연합회	http://www.kfb.or.kr	자금시장부 (외국환 관련 업무)	02-3705-5388
한국무역협회	http://www.kita.net	고객센터 (제증명서발급관련)	1566-5114
출입국·외국인 정책본부	http://www.immigration.go.kr	이민정보과 (출입국사실증명)	02-2110-4092
한국관세무역개발원	http://www.kctdi.or.kr	콜센터(무역실적안내)	02-3416-5000

2. 신고시 자주 하는 질문

가. 대리 신고

- 외국환거래 신고는 거래의 당사자(이하 신고인) 또는 신고인이 지정하는 대리인이 할 수 있음

(신고인이 직접 신고하는 경우)

- 해당 신고에 필요한 서류와 신고인의 실명확인증표*를 제출하여야 함

* 개인: 주민등록증, 여권, 법인: 사업자등록증(법인) 등

(신고인의 대리인이 신고하는 경우)

- 해당 신고에 필요한 서류 이외에 신고인의 인감증명서와 동 인감이 날인된 위임장, 신고인과 대리인의 실명확인증표를 제출하여야 함
- 외국 거주자의 신고를 대리하는 경우에는 관련 재외공관의 영사확인을 받은 위임장이나 해당국의 인정된 공증기관이 공증한 위임장 원본을 반드시 제출하여야 함

나. 사후 신고

- 지급등을 하고자 하는 자가 필요한 신고등을 이행하지 않는 등 외국환거래법령을 위반한 경우 당해 위반사실을 제재기관의 장에게 보고하고 필요한 사후 신고 절차를 이행해야 함
- 다만 수령의 경우 외국환은행을 경유하여 위반사실을 제재기관의 장에게 보고한 후 수령이 가능함

다. 인터넷 질의 방법

- 한국은행에 신고하는 외환거래와 관련한 문의는 인터넷으로도 할 수 있음
- 한국은행 민원신청 홈페이지(<http://voc.bok.or.kr>) 상단의 '민원신청 > 외환거래 심사' 메뉴를 선택한 후 질의를 남길 수 있음
- 또한, 한국은행 홈페이지 '외환 · 국제금융 > 외환거래 심사 > 외환거래별 신고안내 > 외환신고 길라잡이 또는 외환신고안내 동영상'에서도 한국은행에 신고하여야 하는 외환거래에 대한 안내를 받을 수 있음

라. 방문상담 절차

- 외국환거래와 관련한 신고등의 과정에서 궁금한 사항은 한국은행 본부 및 각 지역본부를 방문하여 상담할 수 있음

○ 방문상담은 본부의 경우 국제국 외환심사팀에서, 각 지역본부의 경우 업무팀에서 평일 9:00~12:00, 13:00~16:00중 가능*함

* 토·일요일, 법정 공휴일과 근로자의 날(5.1일)에는 방문상담이 불가능 함

마. 한국은행 본부에서만 처리할 수 있는 신고 업무

- 한국은행에 신고하는 외국환거래는 본부와 지역본부중 신고하기 편리한 곳에서 신고하면 되나 일부 거래에 대한 신고는 본부에서만 가능함

○ 본부에서만 가능한 신고 : 파생상품거래*, 역외금융회사에 대한 투자, 자금통합관리, 비거주자간 원화표시 자본거래, 해외지점에 대한 영업기금 지급(신고수리), 금융제재대상자와의 지급등(허가)

* 지역본부 중에서는 강남·부산본부에서만 가능함

바. 신고의 처리 절차

- 한국은행에 신고하는 외환거래는 창구접수 후 신고필증이 발급됨으로써 종료됨

○ 신고의 처리기간은 거래종류에 따라 2일~5일* 이내임

* 첨부서류를 제대로 갖추지 못한 경우에는 서류 보완기간이 추가됨

○ 창구 신고서 접수는 평일 9:00~12:00, 13:00~16:00중 가능*함

* 토·일요일, 법정 공휴일과 근로자의 날(5.1일)에는 신고서를 접수하지 않음

사. 기타

- 외국환은행 신고사항 또는 기획재정부 신고사항

○ 외국환은행 신고사항 또는 기획재정부 신고사항 관련 문의는 해당 거래의 신고를 받는 기관에 문의

담당기관별 신고업무는 '당행 홈페이지>외환·국제금융>외환거래심사>우리나라의 외환제도>외환거래제도 담당기관'의 외국환거래신고업무를 참고

○ 해외직접투자, 거주자의 해외부동산 취득 및 해외유학생·해외체제자 송금 등

외국환은행 업무와 관련한 상세한 안내는 은행연합회 외환길잡이 홈페이지 참조
(<http://exchange.kfb.or.kr>)

■ 외국환거래법규 유권해석 문의

- 외국환거래법규 유권해석은 동 법규의 담당기관인 기획재정부에 문의

■ 외국환업무취급기관의 외환거래

- 외국환업무취급기관이 외국환업무로서 행하는 거래 및 동 외국환업무취급기관을 거래상대방으로 하는 거래(신고하도록 규정된 사항 제외)는 신고가 면제됨
- 외국환업무취급기관이 인정된 외국환업무 범위에 해당되지 않는 자본거래를 하고자 하는 경우에는 해당 자본거래 신고를 한 후 거래할 수 있음

■ 거주자의 자본거래 관련 연간 미화 5만달러 초과 지급

- 거주자가 연간 미화 5만달러(자본거래 포함)를 초과한 지급을 하려면 거래사유에 따라 정해진 서류를 갖춰 한국은행 등에 관련 자본거래신고를 하여야 함
- 자본거래 관련 지급금액이 연간 미화 5만달러(자본거래 포함)이내인 경우에는 지정외국환거래은행을 통하여 지급증빙서류없이 지급할 수 있음

■ 지급수단등의 수출입

- 거주자 또는 비거주자의 지급수단등의 수출입 신고는 모두 세관으로 일원화되었음(시행일: 2009.2.4일)

■ 환전영업자 등록 · 변경 · 폐지 신고

- 관세청으로 업무이관(시행일: 2016.4.1일)

■ 신고서 작성요령 및 필요서류

- 신고서 작성요령 및 필요서류에 대한 안내는 한국은행 홈페이지 상단의 ‘외환 · 국제금융 > 외환거래 심사 > 신청양식 및 작성례’ 에도 게시되어 있음

이 책자에 대한 질의 또는 제안은 한국은행 국제국 외환심사팀
(02-759-5300)으로 하여 주시기 바랍니다.

※ 책자내용은 한국은행 홈페이지(<http://www.bok.or.kr>)에서도 확인할 수 있으며
신고에 필요한 서류 양식도 다운받을 수 있습니다.

